সবার জন্য আইন

এ কে আজাদ উজ্জ্বল

বি.এস.সি কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগ

এম.বি.এ (ফিন্যান্স), এল.এল.বি

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী)

সূচিপত্র

১। অধ্যায় : এক — আইনের ধারণা ৪
২। অধ্যায় : দুই — আইনের উৎস ও প্রকৃতি ১০
৩। অধ্যায় : তিন — আইনের শ্রেণীবিভাগ ১৭
৪। অধ্যায় : চার — ন্যায়বিচার ধারণা ও তত্ত্ব ১৯
৫। অধ্যায় : পাঁচ — আইনশাস্ত্র ও এর বিষয়বস্তু ৩২
৬। অধ্যায় : ছয় — সংবিধান—সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৩৫
৭। অধ্যায় : সাত — সংবিধান সর্বোচ্চ আইন ৩৯
৮। অধ্যায় : আট — রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা ৪২
৯। অধ্যায় : নয় — গণতন্ত্র / আধুনিক গণতন্ত্র—সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ৫৩
১০। অধ্যায় : দশ — কানুন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ৬১
১১। অধ্যায় : এগারো — প্রশাসন আইন ৬৮
১২। অধ্যায় : বারো — চুক্তি, ক্ষতিপূরণ ও ভোক্তা অধিকার আইন ১০৩
১৩। অধ্যায় : তেরো — দেওয়ানি আইন ১১০
১৪। অধ্যায় : চৌদ্দ — ফৌজদারি আইন ও অপরাধ বিচার ব্যবস্থা ১১৬
১৫। অধ্যায় : পনেরো — প্রমাণ আইন—ব্যাখ্যা, নীতি ও গুরুত্ব ১১৯
১৬। অধ্যায় : ষোল — হস্তান্তর, সম্পত্তি ও জমি আইন ১৩২
১৭। অধ্যায় : সতেরো — ভূমি আইন—ভূমি উন্নয়ন বোর্ড আইন ও ভূমি নীতিমালা ১৩৭
১৮। অধ্যায় : আঠারো — শ্রম আইন—সংজ্ঞা ও প্রয়োগ ১৫৫
১৯। অধ্যায় : উনিশ — আইনজীবী পেশা, আচরণবিধি ও দায়িত্ব ১৬৪
২০। অধ্যায় : বিশ — চুক্তি আইন—ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ১৭১
২১। অধ্যায় : একুশ — মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স ১৮০

ভূমিক

একটি সভ্য সমাজের শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সে সমাজে বসবাসকারীদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য প্রথমে সে নাগরিকের অবশ্যই আইনের বিষয় ও সারমর্ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে দেশের জনগণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যেসব আইন রয়েছে বা আইন করা হচ্ছে সেসব আইনের ধারণা তৈরির জন্য প্রয়োজন সব ধরনের নাগরিকের জন্য সহজ ভাষায় উপস্থাপিত আইনের আলোচনা। যার ফলে প্রচারকার্যে ব্যবহৃত গণমাধ্যম, সিম্পোজিয়াম বা

বইয়ের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে আইন সম্পর্কে অবগত করা যাবে। এরূপ পরিকল্পনা ও ভাবনা থেকেই আইনবিষয়ক ধারণা, বাংলাদেশের বিচারকার্যে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু আইন, সামাজিক জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত আইনের মূল বিষয়গুলো সহজ ভাষায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'সবার জন্য আইন' বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বইটি প্রকাশের যে মূল লক্ষ্য ছিল তা ছিল বহুদিনের চিন্তা ও গবেষণার ফসল। সবার জন্য পাঠ উপযোগী আইনের বই লিখতে গিয়ে আইনের সংজ্ঞা, ক্রমবিকাশ, উৎপত্তি ও শ্রেণীবিন্যাস আলোচনায় এসেছে। তা ছাড়া আদালত কী, আদালতে বা থানায় কীভাবে মামলা করতে হয়, আইনবিষয়ক বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন, তামাদি আইন, সার্ভিস রুলস, দুদক আইন, শ্রম আইন, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, দেওয়ানি কার্যবিধিসহ ইসলামিক আইনের বিষয়াবলি ও সাকসেশন অনুসারে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদিও এ বইয়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। জনজীবনের প্রয়োজনীয় এসব আইন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন : নারী–শিশু নির্যাতন দমন আইন, শিশু আইন, মাদক আইন, পরিবেশ আইন, ফ্ল্যাটবাড়ি, জমিজমা ও জরিপবিষয়ক আইনসহ জমি পরিমাপের বিষয়গুলোর আলোচনা এ বইয়ে সাবলীলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অনলাইনে আয়কর পরিশোধের জন্য ক্যালকুলেটরের ব্যবহার পদ্ধতি, ভূমি রেকর্ড, মানি লন্ডারিং আইন, তথ্য আইন, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে এ বইটিতে। অসচ্ছল, দরিদ্র মানুষের আইনগত সহায়তা প্রদানের আইনও এখানে আলোচিত হয়েছে।

বইটি প্রকাশের কৃতিত্ব সেসব পণ্ডিত ব্যক্তিগণের যাঁদের লেখা বইয়ের আইনজ্ঞান এই বইয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই সেসব মানুষের প্রতি যাঁদের লেখা সমস্যা ও পরামর্শ বইটির বিষয়বস্তুকে বাস্তব উদাহরণের আলোকে বিকাশ করতে সহায়তা করেছে। প্রকাশক এ কে এম ফজলুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; যিনি আমাকে বই প্রকাশে দেশী–বিদেশী লেখকের বই দিয়ে জ্ঞানচর্চায় সহযোগিতা করেছেন। বইটি প্রকাশ ও বিতরণ পর্যন্ত যেসব প্রকাশনাকর্মী শ্রম ও মেধা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আরো স্মরণ করছি আমার পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতার কথা।

আশা রাখি বইটি পাঠে পাঠকের আইনের ওপর যথাযথ ধারণা তৈরি হবে; যাতে করে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন। যাঁদের উদ্দেশে এই বই তাঁদের উপকারে এলে আনন্দিত হব। বইয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য পরামর্শ কামনা করছি।

সকলের শান্তিময় জীবনের প্রত্যাশায়।

এ কে আজাদ উজ্জ্বল
ujjalmba@hotmail.com
01710484852

অধ্যায় : এক

আইনের ক্রমবিকাশ

আইনুল নীরব এক মাটির পথ ধরে যখন গাছের ছায়ায় ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল তখন বটতলায় ঘাসের বিছানায় তার বসতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছা হলেই আইনুল যে কোনো কাজ করে ফেলে মনের সাধ মিটায়, আনন্দ পায়। মাটিতে বসে যখন অবসর কাটছিল পাশেই চা দোকানের বেঞ্চে পা তুলে বসে থাকা একটি মাঝবয়সী সাদাসিধে লোকের কথা আকর্ষণ করল আইনুলকে। লোকটির কথা খুব সহজ সরল জীবনের মনে হল। লোকটি দোকানের সামনে মুখোমুখি অন্য বেঞ্চে বসে থাকা একটি কিশোরবয়সী ছেলেকে বলছে, 'দেখো বাবা, সবকিছুর মাঝে একটি নিয়ম আছে আর সে নিয়ম হচ্ছে প্রকৃতির। আর প্রকৃতি হচ্ছে যা কিছু মঙ্গলের, তার জন্য সৃষ্টি। নিয়ম করে চলবে আর কাজ করবে, দেখবে তোমার পথ হবে শান্তির।'

আইনুল লোকটির কথাটি ঘাসে বসে ভাবতে লাগল। মনে মনে তৃপ্তি পেল। মনে হল অনেক দিনের পুরোনো প্রশ্নের উত্তর পেল। সে উঠে লোকটির কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল—চাচা আপনার নাম কী?

লোকটি হাসিমুখে বলল—আমার নাম বিবেক।

বিবেক আইনুলকে জিজ্ঞাসা করল—কেন বাবা আমার নাম দিয়ে কী করবে?

আইনুল বলল—না চাচা, আপনাকে তো এ গ্রামে কখনো দেখে নি, তাই নাম জিজ্ঞেস করলাম। আপনার কথা আমার ভালো লেগেছে।

বিবেক বলল—কী কথা বাবা তোমার ভালো লেগেছে?

আইনুল বলল—ঐ যে আপনি বললেন—প্রকৃতির কথা, নিয়ম মানার কথা, যেভাবে শান্তির পথ পাওয়া যাবে। সেই কথাই।

বিবেক বলল—বাবা তোমার মন তো খুব ভালো জিনিস আকৃষ্ট করে। তো, বাবা তোমার নামটা কী?

আইনুল বলল—আমার নাম আইনুল।

বিবেক বলল—তোমার নামটার প্রথমাংশ আইনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তুমি কি জানো সুন্দর ও শান্তির পথে চলতে আইনের শাসন প্রয়োজন? আইন মানলে শৃঙ্খলা থাকবে। সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

আইনুল কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকল আর ভাবতে থাকল আসলে আইনকানুন আর সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জানতে আমাদের আইনের বিষয় সম্পর্ক জানা প্রয়োজন।

বিবেক বলল—কী ভাবছ আইনুল?

আইনুল বলল—না চাচা, ভাবছি যদি আমি আইনকানুন সম্পর্কে জানতাম তবে তো আইন মানতাম ও অন্যকে সে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলতাম। যে পথে আমরা শান্তির দিকে ধাবিত হব।

বিবেক বলল—আইন জানতে পড়তে হবে আর সে পড়ার মর্ম কথা বুঝতে হবে। তবেই দেখবে সকলে তোমাকে সম্মান করবে।

কথায় কথায়—বিবেক আইনুলকে আইনের কথা শুনাতে গিয়ে আইনের ইতিহাস বলতে শুরু করে।

আইন সৃষ্টির ইতিহাস আদি থেকে আধুনিক

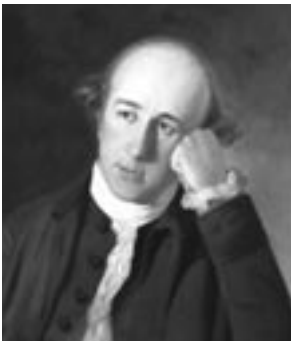
বর্তমানে আমরা বাংলাদেশে যে আইনব্যবস্থা ও বিচার কার্যের মধ্যে আছি তা এক দিনে গঠন হয় নি। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিক সংস্কার আর উন্নয়নের মাধ্যমেই এই ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি হয়েছে। আমাদের এই আইনব্যবস্থার মূল খুঁজতে গিয়ে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হয় প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দু শাসন আমলের শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দী থেকে ১১০০ শতাব্দী পর্যন্ত যখন হিন্দু রাজারা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তখন রাজাই ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা, তার বিবেচনা মতোই সকল বিচারকার্যের সমাধা হত। তাকে ঐ বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় পণ্ডিত, রাজার অন্যান্য বিজ্ঞ সহযোগীরা পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করতেন।

প্রাচীন হিন্দু রাজাদের কোর্ট–হিন্দু রামমন্দির

পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলে অর্থাৎ সুলতানি আমল (১২০৬–১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ) ও মুঘল আমল (১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ), এই ১২০৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত তুর্কিশাসকগণ হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে ভারতবর্ষের শাসনভার নেন। এই সময়কালে মুসলমান রাজাগণ শাসন ব্যবস্থার দেওয়ানি ও ফৌজদারি ব্যবস্থায় বিচার পরিচালনা করতেন। এ সময়ের আইনের কোড হিসেবে ফিকাহ–ই–ফিরোজশাহী এবং ফতোয়া–ই–আলমগিরী খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইনের লিখিত সংস্করণ যাতে ঐ সময়কার বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ আইন লিপিবদ্ধ ছিল। তবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আগমন ঘটে ১৬০০ সালে, রানী এলিজাবেথ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসা করার জন্য চার্টারের মাধ্যমে অনুমোদন দেবার পর থেকে ইংরেজদের এ ভারত উপমহাদেশে কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করে। ১৭২৬ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতেই ইংরেজরা প্রথম বিচার পদ্ধতি চালু করে যা এই উপমহাদেশে বিচারপ্রার্থীদের প্রয়োজনে ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ পরাজিত হবার পর বাংলার মুসলমান নবাবদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ১৭৬৫ সালে গ্রহণ করেন। ১৭৭২ সালে ওয়েরেন হেস্টিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার ক্ষমতা গ্রহণের পর কালেক্টর নিয়োগ এবং জেলা পর্যায়ে মফস্বল আদালতসহ অনেক বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ১৭৭৩ সালের রেগোলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে কলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা। ১৭৮১ সালে অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় যার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি ভারতবর্ষে তাদের বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন।



ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর (১৭৭২)
ওয়েরেন হেস্টিংস

লর্ড কর্ন ওয়ালিশ গভর্নর হিসেবে ১৭৮৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করলে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনেন। ১৭৮৭ সালে কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের অফিস একত্র করে ৩৬ জেলা থেকে ২৬ জেলায় নিয়ে আসেন। ১৭৯০ সালে মুসলিম দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আদালত সংস্কার করেন এবং ১৭৯৩ সালে ৪৮টি রেগুলেশন তৈরি করে ‘কর্নওয়ালিস কোড’ নামে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থার কাজ করেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৩৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট পাস হয় যাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নরকে ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রবর্তিত সকল আইন ও বিধিগুলোকে একত্রিত করার জন্য ল’ কমিশনগঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়। এই ল’ কমিশনই বিভিন্ন সময়ে আইনগুলোর সুবিন্যস্ত রূপরেখা দিয়ে আইনগুলোর সংস্কার করেন। প্রথম ল’

কমিশন ১৮৩৭ সালে দণ্ডবিধি (penal code) আইনের খসড়া প্রস্তুত করে যা ১৮৬০ সালে আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় ল' কমিশন (১৮৫৩) দেওয়ানি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, তামাদি আইন পাস করার ব্যবস্থা নেন। তৃতীয় ল' কমিশন অনেকগুলো আইন কোডিফিকেশন করেন তার মধ্যে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১৮৬৫, সাক্ষ্য আইন, চুক্তি আইন, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, উইল আইন ইত্যাদি আইন উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ ল' কমিশন ১৮৭৯ থেকে কাজ শুরু করে রেজিস্ট্রেশন আইন, নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, আয়কর আইন, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ইনস্যুরেন্স আইন, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অ্যাক্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আইনের গঠনে ভূমিকা রাখেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর (১৭৮৬)
লর্ড কর্ন ওয়ালিস

এই উপমহাদেশের বিচার ব্যবস্থার পরিচালনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ১৮৩৩ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'জুডিশিয়াল কমিটি অব দি প্রিভি কাউন্সিল' অ্যাক্ট পাস করা যার মাধ্যমে এই উপমহাদেশের বিচার কাজের আপিল নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ পর্যায়ের আদালত প্রিভিকাউন্সিল গঠিত হয় যার অবস্থান ছিল ইংল্যান্ডে। এই কাউন্সিল ১৯৪৯ সালে পর্যন্ত ভারতের কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

তারপর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অবসান। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট গঠন হয়। পাকিস্তান আমলে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইন তৈরি হয়, যেমন—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ব্যাংক কোম্পানি অধ্যাদেশ ১৯৬২, কপিরাইট আইন ১৯৬২, ওয়াকফ্ আইন ১৯৬৩ এবং কারখানা আইন ১৯৬৫ ইত্যাদি।

১৯৭১ সনে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ আর বহু প্রাণের বিনিময়ে বাংলার মানুষের প্রাণের স্বাধীনতা অর্জিত হলে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে সাময়িক সংবিধান আদেশ জারি করে বাংলাদেশে হাইকোর্ট গঠন করে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে প্রণীত হয়ে ঐ বছরের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকরী হয় যার মাধ্যমেই বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হয়। আর বাংলাদেশের এই সংবিধানই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন। স্বাধীনতা পরবর্তী আদেশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রচলিত আইনগুলোকে বাংলাদেশে কার্যকর বলে গ্রহণ করে নেয়া হয়।

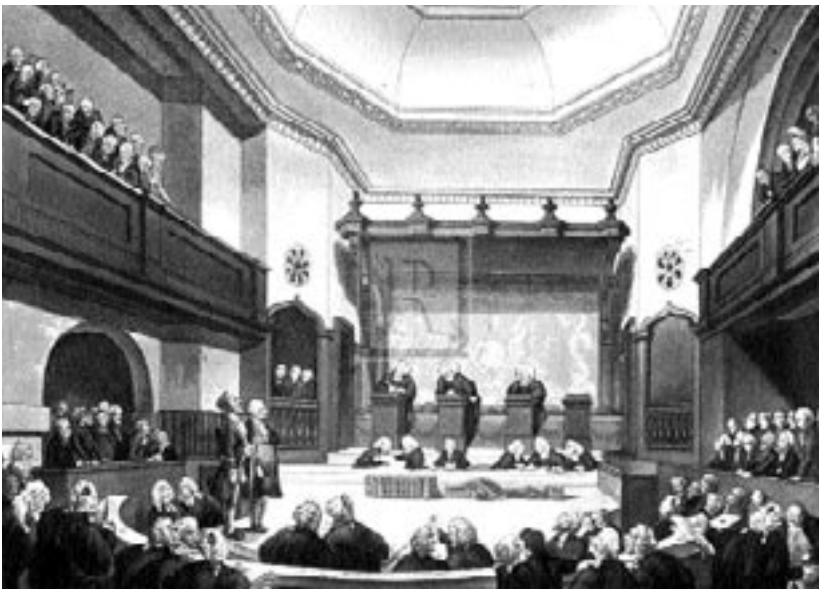
ব্রিটিশআইনের ইতিহাস

যে ব্রিটিশ আইন ভারতবর্ষে আইনের শাসন বাস্তবায়নে বিচার ব্যবস্থায় তাদের প্রচলিত পদ্ধতির আধিপত্য বিদ্যমান করেছে, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও একদিনে আইনের বিকাশ ঘটে নাই। যেহেতু আমাদের দেশে প্রচলিত আইনের উৎস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের কর্তৃক প্রণীত ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাসকৃত তাই এই ব্রিটিশদের আইনের ক্রমবিকাশের ধারণাও আমাদের আইনের সৃষ্টি ও উৎস সম্পর্কে জ্ঞান দানে সম্ভবপর হবে।

নরমেনস্ ইংল্যান্ড জয় করেন ১০৬৬ সালে। তখন থেকেই অ্যাংলো–সেক্সন আইনের দ্বারা জাতি বা গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র শাসনব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। সমগ্র ইংল্যান্ডের জন্য কোনো কমন ল' অর্থাৎ সকলের জন্যই একই আইন ছিল না, ছিল গোত্র/জাতি ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও নিজস্ব গোত্রের আইন। কমন ল' এর উৎপত্তি হয় ১৩০০ শতাব্দীর দিকে ওয়েস্টমিনিস্টার নামক স্থানের রাজার আদালত অর্থাৎ কোর্ট অব দি ওয়েস্টমিনিস্টারেই। কমন ল' তৈরির ভিত্তি হচ্ছে 'রাজা কখনো অন্যায় করে না'। রাজা কর্তৃক এভাবে ধার্য করা কয়েকটি বিষয়ের উপর কমন ল' তৈরি করে শাসনব্যবস্থার পদযাত্রা শুরু হয়। এই রাজার আদালতে বিচার আসলে রাজাকর্তৃক নিযুক্ত বিচারক বিচারপ্রার্থীর ফরিয়াদ ও দোষী ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করে প্রথা, রেওয়াজের বিবেচনায় বিচার নিষ্পত্তি করতেন। এভাবে একজন বিচারকের বিচারের রায় অপর বিচারক অনুসরণ করতেন এবং নজির তৈরি হতে হতে আইন সমৃদ্ধ হতে থাকল। এভাবে রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের সময় কমন ল' একটি সংঘবদ্ধ কাঠামো লাভ করে—যা তিনটি কোর্টের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে এক্সচেকার কোর্টকে চেন্সরি কোর্ট বলা হত যা একই সাথে রাজার সচিবালয় হিসেবে কাজ করত। আর এই কোর্টের প্রধানকে বলা হত চেন্সেলর যাকে রাজার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে।

কমন ল' আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে হলে দোষটি অবশ্যই নির্দিষ্ট কৃত আইনের নিয়মানুসারে ধরন অনুযায়ী হতে হত। এর ব্যতিক্রম হলে কমন ল' কোর্টে বিচার প্রার্থনা করা যেত না, তাই বিচারপ্রার্থীর এ ধরনের বিচারের জন্য রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করলে চেন্সেলর তা নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করতেন, অতপর ১৩৪৮ সালে রাজা এই ইকুইটি/ ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে বিচার যা আইনের সম্পূরক তা সম্পূর্ণই চেন্সেলরের নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে ইকুইটি আদালত হিসেবে ১৪৭৪ পর্যন্ত এরূপভাবে কাজ চলতে থাকে। ১৪৭৪ সালে চেন্সরি কোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাধীন কোর্টে পরিণত হয়। চেন্সরি কোর্টে যে ধরনের মামলা আসত তা হল—'ক', 'খ'–কে কোনো লিখিত ছাড়াই নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। 'খ', 'ক' থেকে অর্থ গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করে। 'ক'–এর টাকা আদায়ের জন্য কোনো লিখিত কাগজ নেই। কোনো লিখিত প্রমাণ না থাকলে কমন ল' আদালতে

বিচার প্রার্থনার আইন ছিল না বলে এ বিচার ন্যায়নীতির উপর ভিত্তি করে ইকুইটি আদালত অর্থাৎ চেন্সরি কোর্টে প্রদান করলে তার নিষ্পত্তির জন্য চেন্সরি কোর্টের ক্ষমতা ছিল যার মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। তাই চেন্সরি কোর্টের এই স্বাধীনতার জন্য তা জনপ্রিয় হয়ে উঠলে অনেক বিচারের নিষ্পত্তি হতে থাকে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ১৫৩৫ সালেই প্রথম চেন্সেলর লিখিত রেকর্ডে রায় ও বিচারকার্য সংরক্ষণ শুরু করেন, এর পূর্বে সবই মৌখিক আকারে নিষ্পত্তি হতো। পনেরশ শতাব্দী থেকে এরূপে লিখিত রায় ও ডিক্রি সংরক্ষণ শুরু হয় এবং আঠারশ শতাব্দীতে ইকুইটি আদালতের রায়/ডিক্রি প্রকাশনা আকারে প্রকাশ শুরু হল।



এক্সচেকার কোর্ট বা চেন্সরি কোর্টের বেঞ্চ

উনিশশ শতাব্দীতে এসে যখন ইকুইটির অনেক সিদ্ধান্ত হল তা অনুসরণীয় হল এবং কমন ল' আদালতের সাথে এই আদালতের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে চেন্সরি কোর্টের স্বাধীন স্বত্বা স্থগিত করে জুডিকেটার অ্যাক্ট ১৮৭৩–৭৫ এর মাধ্যমে ইকুইটি ও কমন ল' আদালতের সমন্বয়ে সুপ্রিমকোর্ট অব জুডিকেটার গঠিত হল এবং তা ইকুইটি এবং আইনের উভয়ের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ক্ষমতাবান হল।

এভাবেই ব্রিটিশ আইন বিচারের জন্য ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধশীল হল।

অধ্যায় : দুই

আইনের সংজ্ঞা ও উৎস

আইন কী?

একটি দেশের জনগণের সুবিধা, মঙ্গল আর প্রয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করে বিজ্ঞ জনদের দ্বারা প্রস্তুত করা শৃঙ্খলাভুক্ত নিয়মনীতি যা দেশের সকল স্তরে গ্রহণযোগ্য এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তা–ই আইন।

বিখ্যাত আইন বিজ্ঞানী জন অস্টিনের মতে—আইন হল মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য ঐ মানুষের উপর কর্তৃত্বশীল মানুষের দ্বারা প্রণীত নিয়মনীতি।

আইন বিজ্ঞানী জন অস্টিন

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০, এই আইনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সনে করেছেন নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন দমন করার জন্য। অর্থাৎ যখন দেশের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখা গেল যে, দেশে নারী ও শিশুদের উপর অপরাধজনক কাজ বন্ধের জন্য বিশেষ কিছু নিয়মনীতি করা প্রয়োজন এবং তা বাস্তবায়নে দেশে নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের উপর অন্যায়ভাবে অনধিকার চর্চা বন্ধ করা যাবে । এ অতীব জরুরি বিষয়ে সে কারণেই এই আইনের মাধ্যমে কী কী করলে নারীদের ও শিশুদের প্রতি অন্যায় করা হবে এবং তা অপরাধ হবে, অপরাধের কী শাস্তি হবে, কীভাবে বিচার হবে তা–ই এই আইনের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের মধ্যে সবগুলো বিষয় সুন্দর, সুশৃঙ্খলভাবে লেখা আছে যাতে করে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করতে এবং অপরাধের শাস্তি দিতে বিচার বিভাগ সক্ষম হন।

আইন তৈরি হয় কেন?

উপরের উদাহরণে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন—২০০০ বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এ আইনটি তৈরির জন্য প্রধান কারণ হচ্ছে—নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা, যেমন—নারীদের আঘাত করা, নারী ও শিশুদের দিয়ে অমানবিক কাজ করানো, বিদেশে পাচার করে দেয়া, অবৈধ ও অনৈতিক কাজ করানো, সহিংসতা ও অত্যাচার ইত্যাদি রোধ করা। এসব অপরাধকে শক্তভাবে দমন করার জন্য কীভাবে বিচার হবে, শাস্তি কী হবে, তদন্ত কীভাবে হবে, ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মনীতিগুলোই লিখিত আকারে আইন হয় এবং তা দ্বারা যেসব অপরাধ দমনের প্রয়োজন এবং মানুষের শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রয়োজন সে কারণেই আইন তৈরি হয়।

আইন কীভাবে তৈরি হয়?

বাংলাদেশ জাতীয়ঙ্গসংসদ

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে দেশের সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আইন পার্লামেন্টে পাস করে আইনকে কার্যকরী করেন। অর্থাৎ যখন যেসব বিষয়ে আইন করা বা নিয়মনীতি করা প্রয়োজন জনস্বার্থে তা প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খসড়া তৈরি করে আইনমন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করার জন্য পাঠানো হয়। মন্ত্রী পরিষদ সভায় খসড়া আইনটির অনুমোদন আলোচনার মাধ্যমে নেয়া হয় অতপর উক্ত খসড়া আইনটির উপর সংসদে আলাপ আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হলে সংসদে জনগণের প্রতিনিধি সাংসদগণ এর উপর আলোচনা করে তা অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হলে তা রাষ্ট্রের সকল স্তরে কার্যকরী ও পালনীয় হয়। সংসদে এ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮০ তে বর্ণনা করা আছে।

বাংলাদেশ গেজেট

জনস্বার্থে আইনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তাব

↓

জনস্বার্থটি রক্ষায় আইনের গঠন

↓

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতিমালা তৈরিতে গবেষণা কাজ

↓

আইনমন্ত্রণালয়ে ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আইনের গঠনে কার্যক্রম

↓

মন্ত্রীপরিষদ সভায় খসড়া আইনের অনুমোদন

↓

সংসদে বিল আকারে আইনটি উপস্থাপন

↓

সংসদে জনপ্রতিনিধি/ সাংসদ কর্তৃক আইনটি পাস করা

↓

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ

↓

সরকারি গেজেটে আইনটি জনস্বার্থে প্রকাশ করা

↓

আইনটি সর্বস্তরে কার্যকরী হওয়া

আইন তৈরির প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

অধ্যাদেশ (Presidential Order/PO)

সংসদ সকল আইন প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত স্থান যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইনের সৃষ্টি করা হয় কিন্তু এ সংসদ বছরের সারা সময় ধরে কার্যক্রম অর্থাৎ অধিবেশন চলে না। যে সময় সংসদ অকার্যকর বা অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন সংসদে আইন পাস করার ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু এ অবস্থায় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ

বঙ্গভবন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

প্রয়োজনে জরুরি মুহূর্তে সংসদের কার্যক্রম না থাকলে রাষ্ট্রপতি যে কোনো বিধিমালা বা আইন অধ্যাদেশ আকারে জারি করে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যা পরবর্তীতে সংসদে পাস করে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। যেমন—পরিবার আদালত অধ্যাদেশ—১৯৮৫, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ—২০০২, আয়কর অধ্যাদেশ—১৯৮৪, এসবই অধ্যাদেশের উদাহরণ। এসব অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি জারি করেছেন।

আইন তৈরির সামাজিক প্রয়োজন

সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় কি আইন প্রয়োজন?

↓

উত্তর 'হ্যাঁ', হলে—আইনটি তৈরির জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

↓

আইনটি তৈরির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

↓

আইন তৈরির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন

↓

সামাজিক নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা

আইনের উৎপত্তির বিভিন্ন উৎস

প্রফেসর সেমন্ড আইনের উৎসগুলোকে দু ধরনের বলে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম উৎস হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক বা আনুষ্ঠানিক, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বস্তুগত উৎস। বিধিবদ্ধ আইন ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র প্রণয়ন করে সেগুলোই আনুষ্ঠানিক উৎস। আর যেসব উৎস হতে আইন বিষয়বস্তু অর্জন করে তাদের বস্তুগত উৎস বলে। যেমন—প্রথা, ধর্ম ইত্যাদি যেখান থেকে আইন তার বৈধতা অর্জন নয় শুধুমাত্র বিষয়বস্তু অর্জন করে থাকে।

আইনের উৎস

- **আনুষ্ঠানিক**
  - বিধিবদ্ধ আইন
  - বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত
- **অনানুষ্ঠানিক/বস্তুগত**
  - প্রথা
  - ধর্ম
  - আইনবিদগণের আলোচনা

১। আইন প্রণয়ন বিধি (Legislation) : কোনো দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রের পরিচালনায় সহযোগীতার জন্য জনমতের বিষয় বিবেচনা করে দেশের আইন গঠনের পর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রণয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় আইনে রূপান্তরিত হয় এরূপ আইনই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রণীত আইনের মূল ও প্রধানতম উৎস।

২। বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত/নজির (precedence) : যেসকল বিষয় আইনের গর্ভের বিষয়বস্তু দ্বারা নিষ্পত্তি করা সরাসরিভাবে সম্ভবপর না হয়। সেসব বিষয় উচ্চাদালত (সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ) তার বিচারকদের মাধ্যমে রায়ের মাধ্যমে নতুন নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত দেন যা পরবর্তীতে আইনের সম্পূরক অংশ হিসেবে কাজ করে এবং নিম্ন আদালতগুলোকে ঐ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বিচারিক কাজ পরিচালনায় আইনি সহযোগীতা দেয়। এসব সিদ্ধান্তই BLD, DLR, BLT ইত্যাদি মাসিক আইন জার্নালে প্রকাশ হয় যা আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় সহযোগী আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।

আইন অধ্যাপক স্যামন্ড

৩। প্রথা (Custom) : আইনের উৎস হিসেবে প্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথা হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল যাবৎ মেনে চলা বিধিনিষেধ যা জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। সামাজিক প্রয়োজনে রাষ্ট্র এসব প্রথাকে স্বীকৃতি দান করে আইনে রূপান্তর করে। ইংল্যান্ডের কমন ল' এবং ভারতবর্ষের হিন্দু আইন মূলত প্রথার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

৪। ধর্ম (Religion) : ধর্ম আইনের প্রধান উৎস। প্রথা বা রীতিনীতি ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মের পুরোহিতগণ অনেক রীতি প্রচলন করেন এসবই পরবর্তীতে ধর্মীয় আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের আইন এরূপে গঠিত।

৫। ন্যায়পরায়ণতা (Equity) : ন্যায়পরায়ণতা আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে। আইনের ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়াও বিচারকগণ যখন আইনের প্রশ্নে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় না তখন বিবেক, বুদ্ধি আর ন্যায় ভাবনার মাধ্যমে সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটান। এভাবে ইকুইটির ব্যবহার করে কমন ল' ইংল্যান্ডে গঠন হবার পর প্রয়োজনের তাগিদে চেন্সরি কোর্টে অনেক ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে সমাধান কল্পে বিচারকগণ কাজ করেন। এভাবে ইকুইটির মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রণীত আইনের সাথে সংযুক্ত হয়ে আইনকে আরো সমৃদ্ধ করে।

৬। **আইনবিদগণের বৈজ্ঞানিক আলোচনা (Jurists discussion or Expert opinion) :** বহুকাল আগ থেকেই বিচার কাজে বিচারকগণ অভিজ্ঞ

আইনবিদ ও আইনজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। অ্যামিকাস কিউরি গঠন করে সিদ্ধান্ত নেয়া ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়ের উপর আলোচনা আইনের উৎস হিসেবে প্রাচীন রোম থেকেই প্রচলিত রয়েছে।

আইন, অধিকার, অপরাধ

মৌলিক বিষয়ের অর্জন, প্রাপ্তি অথবা তা ব্যবহারের যে স্বার্থ বিধি, নিয়ম বা নৈতিকতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অধিকার বলে।

যেমন—একটি মানুষের জীবনধারণ ও বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার, মুক্তভাবে কথা বলার, কাজ করার ইত্যাদির অধিকার মানুষের জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

আইনগত অধিকার যা আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যা দেশের সরকার নিয়ম করে বিধি করে দিয়েছেন তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার অমান্য করলে তা হবে অন্যায় বা অপরাধ।

আইন অমান্যকারী অন্যায়কারীও একজন অপরাধী। এ অন্যায় বা অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান বা ন্যায়ের বিধান রাখা হয়েছে যা আইনের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'পেনাল কোড' ২৯৫ (এ) ধারায় বলা আছে—যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের যে কোনো শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানবার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে কথিত বা লিখিত শব্দাবলির সাহায্যে বা দৃশ্যমান চিত্রকর্মের সাহায্যে উক্ত শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ নেয় তবে উক্ত ব্যক্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যা দুই বৎসর মেয়াদি পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

সুতরাং 'পেনাল কোড' আইন দ্বারা যে কোনো ধর্মের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে কেউ যেন কোনো প্রকার অসাধু উদ্যোগ না নেয় সেজন্যই এ আইনের ধারা তৈরি হয়েছে। এ আইনের কারণেই সামাজিক অশান্তি দূর হবে, এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীদের অশ্রদ্ধা করে কিছু বলবে না, সহঅবস্থানে সামাজিক পরিবেশ সুন্দর হবে। তাই মানুষের শান্তি শৃঙ্খলার কথা বিবেচনায় রেখেই এইসব আইনের ধারা, বিধি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি রচিত।

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনসমূহ

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত ও ব্যবহৃত আইন রয়েছে আনুমানিক ৪০০–৫০০ টি। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে নতুন নতুন আইনের কার্যকারিতা শুরু হয়ে তা সকল স্তরে বলবৎ হয়। এই ওয়েব ঠিকানায় কার্যকর আইনের ডিজিটাল কপি পাওয়া যাবে (বাংলাদেশের কোড–ডিজিটাল)।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব ঠিকানা—www.legislativediv.gov.bd, www.bdlaws.minlaw.gov.bd

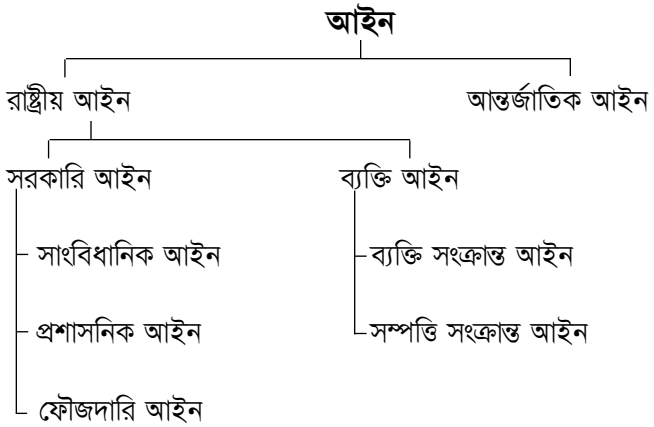
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

অধ্যায় : তিন

আইনের শ্রেণীবিন্যাস

আইনের শ্রেণীবিন্যাস

আইনের প্রয়োগ, কার্যকরী এলাকা এবং ধরন বিবেচনা করে এর শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। কিছু আইন দেশের অভ্যন্তরে কার্যকর আবার কিছু আইন আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর। আইনের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য ডায়াগ্রামটি লক্ষ করি।



রাষ্ট্রীয় আইন

একটি দেশ বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা আর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব আইন প্রচলিত এগুলোকেই রাষ্ট্রীয় আইন বলে। রাষ্ট্রীয় আইনকে আবার দু'ভাবে বিন্যাস করা হয়—

ক) জন আইন বা সরকারি আইন

খ) ব্যক্তি আইন

ক) জন আইন বা সরকারি আইন : নাগরিকের নিরাপত্তা, শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সরকার আইন প্রণয়ন করে থাকে। দেশের সংবিধান, প্রশাসনিক নীতিমালা আর ফৌজদারি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব আইনের ব্যবহার হয় এগুলোকেই শ্রেণীগতভাবে জন আইন বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস ইত্যাদি জন আইনের উদাহরণ।

খ) ব্যক্তি আইন : রাষ্ট্রীয় আইনের যেগুলো ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষায় প্রয়োগ করা হয় এগুলো ব্যক্তি আইন। দেওয়ানি বিষয়ক আইনগুলো এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, চুক্তি আইন ইত্যাদি ব্যক্তি আইনের শ্রেণীভুক্ত।

আইনের প্রকৃতি বিবেচনা করে আবার দু ধরনের আইনের ভাগ পাওয়া যায়। ১. মূল আইন; ২. পদ্ধতিগত আইন।

মূল–আইন বিশেষত মূল বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করে গঠিত হয়। আর পদ্ধতিগত আইন মূল আইনের বাস্তবায়নে কীভাবে আইনটি কার্যকরী হবে তা বর্ণিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি হচ্ছে মূল আইন আর দণ্ডবিধি আইনের প্রয়োগ ও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সহযোগী আইন হল ফৌজদারি কার্যবিধি।

অধ্যায় : চার

বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধান

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই একটি নিয়মনীতি, গঠনরূপ, কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ের উপর রূপরেখা আলোকপাত করে একটি গঠনতন্ত্র থাকে। এই গঠনতন্ত্রই হচ্ছে ঐ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার জন্য মূলভিত্তি। যাবতীয় বিষয়ে মূল গঠনতন্ত্রেই উপাদানগুলো সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ থাকে যা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সকল সদস্যগণ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুসরণ করবে।

বাংলাদেশের সংবিধান

অনুরূপভাবে একটি দেশ বা রাষ্ট্রও একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানেরও গঠন, পরিচালনার নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তাই রাষ্ট্রের পরিচালনা ও গঠনতন্ত্রের জন্য যে সকল বিধি বিধান থাকা প্রয়োজন তাই রচিত থাকে সংবিধানের মধ্যে। এরূপভাবে সকল রাষ্ট্রের একটি সংবিধান থাকে যা রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোনো আইনই এই সংবিধানের বিপরীত হতে পারবে না শুধুমাত্র সংবিধানে লিপিবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থেই যে কোনো আইন রাষ্ট্রে প্রবর্তিত হতে পারবে।

বাংলারদেশের একটি সুন্দর সংবিধান রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে একশত তেপান্নটি (১৫৩) অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলো রচিত থাকে। এই অনুচ্ছেদগুলো এগারটি ভাগে বিভক্ত। এখানে

বাংলাদেশের সংবিধানের সূচি তুলে ধরা হল যাতে বুঝা যায় সংবিধানে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই ওয়েব সাইটে। www. bdlaws.minlaw.gov.bd

একটি দেশের সংবিধান হচ্ছে ঐ দেশ পরিচালনার জন্য মৌলিক নির্দেশক। বাংলাদেশের এই সংবিধান রচিত হয়ে গণপরিষদের ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয়ে কার্যকরী হয়। এই সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সূচি নিম্নে বর্ণিত হল যাতে বাংলাদেশের সংবিধানের উপর একটি সাধারণ ধারণা তৈরি হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ দলিলটি থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ, মর্মার্থ এবং বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই এই ঘোষণাপত্রটি তুলে ধরা হল— ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা এবং নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আর ১৯৭২ সনের ৪ নভেম্বর পেয়েছি একটি নতুন রাষ্ট্রের নতুন সংবিধান।

---

*১ [বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।]

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া

*২ [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;]

*৩ [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;]

আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা–আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি,

সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্দ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

*১। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)' শব্দগুলি, চিহ্নগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তনে প্রতিস্থাপিত।

*২। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের' শব্দগুলোর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

*৩। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) ৩ ধারা বলে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ–সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনো অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থ, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম,

এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতার দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ–রাষ্ট্রপতি থাকিবেন,

এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতুবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্দ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ–রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করায় এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

১০ এপ্রিল ১৯৭১। বদিয়ানাথ আমতলায় মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ–রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।
(১০ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত এবং ২৩শে মে,
১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত।)

সংবিধানের অনুচ্ছেদের সূচি

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

১। প্রজাতন্ত্র ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা ২ক। রাষ্ট্রধর্ম ৩। রাষ্ট্রভাষা ৪। জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক ৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি ৫। রাজধানী ৬। নাগরিকত্ব ৭। সংবিধানের প্রাধান্য ৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ ৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য।

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮। মূলনীতিসমূহ ৯। জাতীয়তাবাদ ১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি ১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৩। মালিকানার নীতি ১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি ১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব ১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা ১৮ক। পরিবেশ ও জীব–বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ১৯। সুযোগের সমতা ২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম ২১। নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য ২২। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ২৩। জাতীয় সংস্কৃতি ২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ–গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ২৪। জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি ২৫। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

২৬। মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস্য আইন বাতিল ২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা ২৮। ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য ২৯। সরকারি নিয়োগ–লাভে সুযোগের সমতা ৩০। বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ ৩১। আইনের আশ্রয়–লাভের অধিকার ৩২। জীবন ও ব্যক্তি–স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ ৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ ৩৪। জবরদস্তি–শ্রম নিষিদ্ধকরণ ৩৫। বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ ৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা ৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা ৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা ৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্–স্বাধীনতা ৪০। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা ৪২। সম্পত্তির অধিকার ৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ ৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন ৪৬। দায়মুক্তি–বিধানের ক্ষমতা ৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত ৪৭ক। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা।

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রপতি

৪৮। রাষ্ট্রপতি ৪৯। ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ৫০। রাষ্ট্রপতি–পদের মেয়াদ ৫১। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি ৫২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ৫৩। অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ ৫৪। অনুপস্থিতি প্রভৃতির–কালে রাষ্ট্রপতি–পদে স্পিকার।

২য় পরিচ্ছেদ

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

৫৫। মন্ত্রিসভা ৫৬। মন্ত্রিগণ ৫৭। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ ৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ৫৮ক। [বিলুপ্ত]

২ক পরিচ্ছেদ

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)–এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।] [বিলুপ্ত]

৩য় পরিচ্ছেদ

স্থানীয় শাসন

৫৯। স্থানীয় শাসন ৬০। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

৬১। সর্বাধিনায়কতা ৬২। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি ৬৩। যুদ্ধ।

৫ম পরিচ্ছেদ

অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। অ্যাটর্নি–জেনারেল।

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ

সংসদ

৬৫। সংসদ–প্রতিষ্ঠা ৬৬। সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ৬৭। সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া ৬৮। সংসদ–সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি ৬৯। শপথ

গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড ৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া ৭১। দ্বৈত–সদস্যতায় বাধা ৭২। সংসদের অধিবেশন ৭৩। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী ৭৩ক। সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার ৭৪। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার ৭৫। কার্যপ্রণালী–বিধি, কোরাম প্রভৃতি ৭৬। সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ ৭৭। ন্যায়পাল ৭৮। সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি ৭৯। সংসদ–সচিবালয়।

২য় পরিচ্ছেদ

আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ৮১। অর্থবিল ৮২। আর্থিক ব্যবস্থাবলির সুপারিশ ৮৩। সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা ৮৪। সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসেবে ৮৫। সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ ৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসেবে প্রদেয় অর্থ ৮৭। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি ৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় ৮৯। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি ৯০। নির্দিষ্টকরণ আইন ৯১। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি ৯২। হিসেব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট ৯২ক। [বিলুপ্ত]

৩য় পরিচ্ছেদ

অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩। অধ্যাদেশ প্রণয়ন–ক্ষমতা।

ষষ্ঠ ভাগ

বিচারবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ

সুপ্রিমকোর্ট

৯৪। সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠা ৯৫। বিচারক–নিয়োগ ৯৬। বিচারকের পদের মেয়াদ ৯৭। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ৯৮। সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ ৯৯। অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা ১০০। সুপ্রিম কোর্টের আসন ১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ১০৩। আপিল বিভাগের এখতিয়ার ১০৪। আপিল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ ১০৫। আপিল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা ১০৬। সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার ১০৭। সুপ্রিম কোর্টের বিধি–প্রণয়ন–ক্ষমতা ১০৮। 'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রিমকোর্ট ১০৯।

আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ১১০। অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর ১১১। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা ১১২। সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা ১১৩। সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীগণ।

২য় পরিচ্ছেদ

অধস্তন আদালত

১১৪। অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা ১১৫। অধস্তন আদালতে নিয়োগ ১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ১১৬ক। বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

৩য় পরিচ্ছেদ

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

ষষ্ঠ-ক ভাগ-জাতীয়দল

[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)–এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত]। [বিলুপ্ত]

সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ১১৯। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ১২০। নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ ১২১। প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা ১২২। ভোটার–তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা ১২৩। নির্বাচন–অনুষ্ঠানের সময় ১২৪। নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ১২৫। নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা ১২৬। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান।

অষ্টম ভাগ

মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭। মহাহিসাব–নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা ১২৮। মহাহিসাব–নিরীক্ষকের দায়িত্ব ১২৯। মহাহিসাব–নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ ১৩০। অস্থায়ী মহাহিসাব–নিরীক্ষক ১৩১। প্রজাতন্ত্রের হিসাব–রক্ষার আকার ও পদ্ধতি ১৩২। সংসদে মহাহিসাব–নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন।

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ

কর্মবিভাগ

১৩৩। নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি ১৩৪। কর্মের মেয়াদ ১৩৫। অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি ১৩৬। কর্মবিভাগ–পুনর্গঠন।

২য় পরিচ্ছেদ

সরকারি কর্ম কমিশন

১৩৭। কমিশন–প্রতিষ্ঠা ১৩৮। সদস্য–নিয়োগ ১৩৯। পদের মেয়াদ ১৪০। কমিশনের দায়িত্ব ১৪১। বার্ষিক রিপোর্ট।

নবম-ক ভাগ

জরুরি বিধানাবলি

১৪১ক। জরুরি–অবস্থা ঘোষণা ১৪১খ। জরুরি–অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ ১৪১গ। জরুরি–অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ।

দশম ভাগ

সংবিধান-সংশোধন

১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা।

একাদশ ভাগ

বিবিধ

১৪৩। প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ১৪৪। সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি–প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব ১৪৫। চুক্তি ও দলিল ১৪৫ক। আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৪৬। বাংলাদেশের নামে মামলা ১৪৭। কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি ১৪৮। পদের শপথ ১৪৯। প্রচলিত আইনের হেফাজত ১৫০। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি ১৫১। রহিতকরণ ১৫২। ব্যাখ্যা ১৫৩। প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ।

তফসিল

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের নিয়োজিত পদাধিকারীদের মর্যাদার ক্রম এখানে তুলে ধরা হল।

পদমর্যাদার মানক্রম, ১৯৮৬
Warrant of Precedence, 1986

সর্বশেষ জারিকৃত পদমানক্রমে ২৫টি স্তরের ক্রমিক অবস্থান নিম্নরূপ :

১। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি।
২। প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী।
৩। জাতীয় সংসদের স্পিকার।
৪। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ।
৫। প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিবর্গ, প্রধান হুইপ, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার, সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা।
৬। মন্ত্রিপরিষদের সদস্য না হলেও মন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, ঢাকার মেয়র।
৭। বাংলাদেশ নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত, কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের হাইকমিশনারগণ।
৮। প্রজাতন্ত্রের প্রতিমন্ত্রীগণ, সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা, হুইপ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ (আপিল বিভাগ)।
৯। প্রতিমন্ত্রির মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, নির্বাচন কমিশনারগণ, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণ।
১০। প্রজাতন্ত্রের উপমন্ত্রীগণ।
১১। উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশ নিযুক্ত বিদেশী দূতবর্গ।
১২। কেবিনেট সচিব, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ।
১৩। সংসদ সদস্যবর্গ।
১৪। বাংলাদেশ নিযুক্ত নন এমন সফররত বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ।
১৫। এটর্নি জেনারেল, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ন্যায়পাল।
১৬। সরকারের সচিবগণ, সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপদমর্যাদার অফিসারগণ, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান।
১৭। সচিব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণ, জাতীয় অধ্যাপকগণ।
১৮। পৌর করপোরেশনের মেয়রগণ (স্ব স্ব এলাকার)।
১৯। সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ, সফররত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের

সিলেকশন গ্রেডের প্রফেসরগণ, রাষ্ট্রীয় করপোরেশনসমূহের চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন বিভাগের মহাপরিচালক, সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২০। অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যগণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২১। সরকারের যুগ্ম সচিবগণ, বিভাগীয় কমিশনারগণ (স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায়), পুলিশের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপদমর্যাদার অফিসারগণ, সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ।

২২। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাগণ, বিভাগীয় কমিশনারগণ (স্বীয় দায়িত্বের আওতা বহির্ভূত), পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায়), কারা মহাপরিদর্শক, সেনাবাহিনীতে পূর্ণ কর্নেল পদে অধিষ্ঠিত অফিসার এবং সমপদে অধিষ্ঠিত নৌ ও বিমান বাহিনীর অফিসারবৃন্দ।

২৩। অতিরিক্ত কমিশনারগণ (স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায়), পৌর করপোরেশনের মেয়রগণ (স্বীয় দায়িত্বের আওতা বহির্ভূত)।

২৪। জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান (স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায়), ডেপুটি কমিশনারগণ (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়), পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (স্বীয় দায়িত্বের আওতা বহির্ভূত), জেলা ও দায়রা জজ (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়), সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট কর্নেল এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপর্যায়ের অফিসারগণ।

২৫। সরকারের উপ–সচিবগণ, প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়), উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়), সিভিল সার্জন (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়), পুলিশ সুপার (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়), সেনাবাহিনীর মেজর পদমর্যাদার অফিসার এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপর্যায়ের অফিসারবৃন্দ।

জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫–৭৯ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে সংসদের গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা আছে।

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের/দেশের আইন প্রণয়ন–ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হবে।

নির্বাচনী এলাকাসমূহ থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনশত সদস্য এবং পঁয়তাল্লিশটি মহিলা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের (সংবিধান চতুর্দশ সংশোধন আইন ,২০০৪) নিয়ে জাতীয় সংসদ দেশ পরিচালনার আইন প্রণয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ভেতরের ছবি

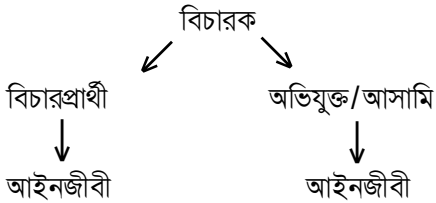
অধ্যায় : পাঁচ

আদালত ও এর স্তরসমূহ

আদালত

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ৯৪–১১৭ পর্যন্ত বলা হয়েছে। এভাগে আদালতের প্রতিষ্ঠা, কার্যপরিধি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

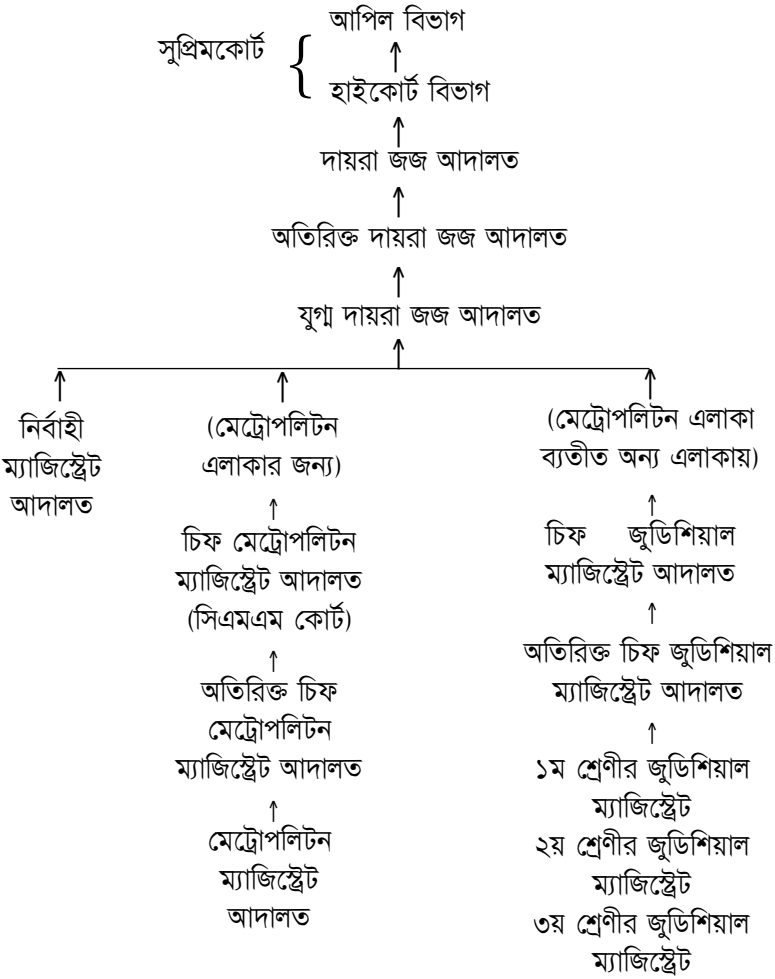
আদালতের সংজ্ঞা দিতে গেলে বলা যায়—আদালত হল সে স্থান যেখানে দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগ ও চর্চার মাধ্যমে বিচার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই আদালতের কাজ পরিচালনার জন্য বিচারক থাকেন এবং বিচারিক কার্যক্রমের জন্য বিচার প্রার্থী ও আসামিপক্ষকে আইনজীবী সহযোগীতা করে থাকেন।



দেওয়ানি আদালত : দেওয়ানি আদালত দেওয়ানি বিষয়ের আইনের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীদের প্রতিকার দেন। দেওয়ানি আইনের মধ্যে থাকে—বিবাহ, স্ত্রীর ভরণপোষণ, বিবাহ–বিচ্ছেদ, মোহরানা, উইল, দান, সন্তানাদির অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, বাটোয়ারা, হস্তান্তর, পণ্য বিক্রয়, অংশীদারিত্ব ব্যবসা ইত্যাদির বিষয়। দেওয়ানি আদালতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারা মতে সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতের আদেশ পাওয়া যায়।

ফৌজদারি আদালত : ফৌজদারি আদালত ফৌজদারি বিষয়ক আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রতিকার দেন। বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন বলতে মূলত দণ্ডবিধি বা বাংলাদেশ পেনাল কোড এবং ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা বেশিরভাগ অংশে নির্ভরশীল। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণে ফৌজদারি আদালত মূল ভূমিকা রাখে। ফৌজদারি বিচারের জন্য বিশেষ বিশেষ আইনও রয়েছে, যেমন—নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন—২০০০ এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের উপর অপরাধের বিচার আদালতে হয়ে থাকে।

ফৌজদারি আদালতসমূহের স্তর



দেওয়ানি আদালতসমূহের স্তর

সুপ্রিমকোর্ট { আপিল বিভাগ
হাইকোর্ট বিভাগ }

↑

জেলা জজ আদালত

↑

অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

↑

যুগ্ম জেলা জজ আদালত

↑

সিনিয়র সহকারী জজ আদালত

↑

সহকারী জজ আদালত

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট

অধ্যায় : ছয়

মামলা মোকদ্দমা ও এর পর্যায়সমূহ

মামলা (Suit) কী?

যখন কোনো ব্যক্তি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অথবা কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে অপরাধমূলকভাবে যে কোনো প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি করে যা অন্যায় তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য কেইস বা মামলার উৎপত্তি হয়। সাধারণত দুই ধরনের মামলা হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা, অন্যটি ফৌজদারি প্রকৃতির মামলা। পূর্বেই বলা হয়েছে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা হচ্ছে অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পত্তি, বিবাহ, চুক্তিভঙ্গ, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য এবং ফৌজদারি মামলা হচ্ছে অপরাধ দমন, যেমন—চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, যাবতীয় অপরাধজনক কাজ প্রতিরোধ করার জন্য। সুতরাং বলা যায়, মামলা হচ্ছে কোনো অভিযোগ যার ভিত্তিতে আদালতে বিচার কাজ শুরু হয়। একজন ব্যক্তি তার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য বা অপরাধের বিচারের জন্য মামলা হচ্ছে পূর্বশর্ত যা সাধারণত ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে এজহার এবং দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে আর্জি দাখিলের মাধ্যমে শুরু হয়।

মামলা করতে কোথায় যেতে হবে?

দেওয়ানি মামলা করার দায়ের জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আর্জি পেশ করতে হবে। ফৌজদারি মামলা করার/দায়েরের জন্য এলাকাধীন পুলিশ স্টেশন বা থানায় এজহার করতে হবে অথবা আদালতে পিটিশন দিতে হবে।

মামলা কীভাবে করতে হয়?

দেওয়ানি মামলার জন্য প্রথমে যে মামলা করবে (বাদী) একজন আইনজীবীর কাছে তার যাবতীয় মামলার বিষয় খুলে বলবেন এবং ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাবেন। আইনজীবী উক্ত ঘটনা নোট করবেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

দেখে ঘটনার মর্মার্থ দিয়ে একটি দরখাস্ত/আর্জিতে সকল বিষয় তুলে ধরবেন এবং বাদী কী কী প্রতিকার প্রার্থনা করে তা লিখবেন। তখন আর্জি/দরখাস্ত আইনজীবীর মাধ্যমে বাদীর স্বাক্ষর নিয়ে আদালতে কোর্ট ফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ জমাদান করবে। এভাবেই একটি দেওয়ানি মামলা শুরু করতে হয়।

ফৌজদারি মামলার জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বাদী হতে পারে এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধের বিষয়টি পুলিশের নিকট থানায় জানাবেন সে তথ্যদাতা বা এজহারকারী (Informant) অথবা অভিযোগকারী হবেন। ফৌজদারি মামলা দায়েরের জন্য রাষ্ট্র নিজে নিজেও উদ্যোগ নিতে পারে, কারণ ফৌজদারি অপরাধ দমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদি কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থানায় যান তখন সে মৌখিক অথবা লিখিত অভিযোগ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার অভিযোগ মৌখিক হলে লিখে অভিযোগকারীকে পড়ে শুনিয়ে তার স্বাক্ষর নিবেন। অতঃপর FIR (First Information Report) বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরমে তথ্য পূরণ করে মামলা কার্যক্রম শুরু করবেন।

মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা

ফৌজদারি মামলার পর্যায়সমূহ

আমলযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ এমন অপরাধ যা ফৌজদারি কার্যবিধির তফসিল ২ এর কলাম (৩) এ পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারে বলে উল্লেখ আছে তা সংঘটিত হলে তখন কোনো ব্যক্তি থানায় এজহার অথবা তথ্য দান করলে মামলা প্রাথমিকভাবে পুলিশ নির্দিষ্ট FIR কলামে রেজিস্ট্রি করেন। আর আমল অযোগ্য অপরাধ হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে তদন্ত করে মামলা চালু করতে পারেন। মামলার FIR হবার পর পুলিশ প্রাথমিকভাবে তদন্ত করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ ও আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করতে পারেন। এভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম শুরু করেন। পুলিশ আসামি গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত আসামিকে জামিনযোগ্য অপরাধ হলে জামিন মঞ্জুর করে কোনো ব্যক্তির জিম্মায় হস্তান্তর করতে পারেন অথবা জেল হাজতে প্রেরণ করতে পারেন। আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা তদন্ত করে পুলিশ রিপোর্ট আদালতে দাখিল করেন এতে আসামিকে দোষী (চার্জশিট) কিংবা নির্দোষ (ফাইনাল রিপোর্ট) হিসেবে বর্ণনা করে পুলিশ রিপোর্ট দিতে পারেন। আদালত এ রিপোর্ট গ্রহণ করতে পারেন কিংবা নাও করতে পারেন। অতঃপর আদালত আসামির বিরুদ্ধে বিচারের জন্য অভিযোগ গঠন করেন এবং আসামিকে তার দোষ ও যে অপরাধ করেছে তার আইনসহ ধারা উল্লেখ করে দোষী কিংবা নির্দোষী তা জিজ্ঞাসা করেন (চার্জফ্রেম)। আসামি দোষ স্বীকার করলে (কনফেশন) আদালত তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে রায় দেন। আর দোষ স্বীকার না করলে অভিযোগকারীকে

আসামির দোষ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য (Prosecution Witness/PW) প্রমাণ আদালতে হাজির করবার জন্য আদেশ দিবেন। আদালতে বাদী/অভিযোগকারীর অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য হলে তাকে আসামিপক্ষ বিভিন্ন প্রশ্ন করে সত্য উঘাটনে কাজ (জেরা) করতে পারেন। আসামিপক্ষও নির্দোষীতার প্রমাণ করার জন্য সাফাই সাক্ষীর (Diffence Witness) সাক্ষ্য দিতে পারেন। এভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী

পুলিশ থানায় এজাহার/মামলার পর পুলিশ কর্তৃক পূরণকৃত এফআইআর কলামের মডেল

আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে আসামিকে শাস্তি অথবা খালাস প্রদান করতে পারেন। আসামি তার শাস্তির জন্য অথবা আসামির খালাসের বিরুদ্ধে বাদী উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন।

দেওয়ানি মামলার পর্যায়সমূহ

দেওয়ানি মামলা দায়েরের জন্য প্রথমে সকল তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দরখাস্ত/আর্জি প্রস্তুত করতে হবে। সাথে সংযুক্ত করতে হবে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র অথবা দালিলিক সাক্ষ্য। দরখাস্ত প্রস্তুত করে তা কোর্ট ফি জমা করে আদালতের নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নিকট রেজিস্ট্রি করার জন্য জমাদান করতে হবে। অতঃপর মামলার একটি নম্বর দেয়া হবে এবং ফাইলিয়ের পর বিবাদীপক্ষ অর্থাৎ যার বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের নিকট আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সার্ভিস রিটার্ন (S/R) পাঠানো হয়। উক্ত S/R পাঠানোর পর তা জারি হয়ে অর্থাৎ প্রাপক/বিবাদীপক্ষের গ্রহণের পর স্বাক্ষর হয়ে ফেরত আসলে (A/D-Acknowledgement Due) তা জারি হয়েছে বলে আদালতে ধরে নেয়। অতঃপর বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব {Written Statement (W/S)} অথবা Written Objection দাখিল করে। বাদীর দরখাস্ত আর বিবাদীর জবাব পর্যালোচনা করে আদালত বিচার্য বিষয় (Issue Frame) নির্ধারণ করেন। অতঃপর বিচার্য বিষয় নির্ধারণের পর পক্ষগণের বিবৃতি শুনানির জন্য দিন তারিখ ধার্য করা হয় (Settling Date)। আদালত বাদীপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য ও বিবাদীপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং উভয়পক্ষের দলিলাদি দেখবেন (P/H ও F/H) এর মাধ্যমে। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক (Argument) আদালত শুনবেন। যুক্তিতর্ক শুনার পর আদালত একটি রায় ঘোষণা করবেন। রায়ের পর যাবতীয় বিষয়াদি উল্লেখ করিয়া আদালত একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে ডিক্রি দিবেন।

এই ডিক্রি জারির জন্য বাদী/বিবাদী আদালতে আবেদন করে কাঙ্খিত প্রতিকার বাস্তবায়ন করবেন যা ডিক্রি জারি মোকদ্দমার মাধ্যমে কার্যকর করতে হয়। তাই মোকদ্দমার ডিক্রি পাবার পর তার জারির জন্য মোকদ্দমা করা কাঙ্খিত প্রতিকার পাবার জন্য আবশ্যকীয়।

মামলার ধাপসমূহ

মামলা ফাইলিং ⇒ বিবাদীপক্ষের প্রতি সমন ⇒ বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব দাখিল ⇒ বিচার্য বিষয় নির্ধারণ ⇒ শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ ⇒ সাক্ষ্য প্রমাণ ⇒ যুক্তিতর্ক ⇒ রায় ঘোষণা ⇒ ডিক্রি প্রদান।

বাদীর আর্জি/দরখাস্ত দাখিলের পর আদালত কর্তৃক বিবাদীর প্রতি আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য বলা হলে বিবাদীপক্ষ আদালতে হাজির না হলে বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতিতে বাদীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একতরফাভাবে আদালত ডিক্রি ঘোষণা করতে পারেন। এ ধরনের ডিক্রিকে একতরফা ডিক্রি বা এক্সপারটি ডিক্রি বলে।

অধ্যায় : সাত

আইন সংশ্লিষ্ট কিছু সংজ্ঞা

বাদী/এজহারকারী/অভিযোগকারী

দেওয়ানি মামলার দরখাস্তকারী প্রথমপক্ষকে যে দ্বিতীয়পক্ষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে মামলা করে সে–ই বাদী। বাদী মামলার মামলাকারী।

ফৌজদারি মামলায় যে ব্যক্তি অপরাধের ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় পুলিশের নিকট লিখিত অথবা মৌখিকভাবে জানিয়ে মামলা করে তাকে এজহারকারী অথবা অভিযোগকারী বলে।

বিবাদী/দ্বিতীয়পক্ষ/আসামি

দেওয়ানি মামলায় বাদী যার বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা করে তাকে বা তাদেরকে বিবাদী বলে।

ফৌজদারি মামলায় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তাকে বা তাদেরকে আসামি বলে।

অ্যাডভোকেট/আইনজীবী

একজন আইনজীবী হচ্ছেন সে ব্যক্তি যিনি আদালতে আইনের চর্চা করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং যিনি কোনো ব্যক্তিকে আইনের সুফলভোগ করতে আইনি পরামর্শ দিতে এবং তার পক্ষে আদালতে বিচার প্রার্থনা করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেন।

সুতরাং আইনজীবী বা অ্যাডভোকেট হচ্ছেন আদালতে আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার জন্য সহযোগীতাকারী। একজন আইনজীবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বার কাউন্সিল রুলস অ্যান্ড অর্ডার–এ বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

পুলিশ

পুলিশ হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মী। বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহিনী হিসেবে কাজ করে। পুলিশ আইন ১৮৬১ অনুসারে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৩ ধারায় বর্ণিত আছে। পুলিশ বিভিন্ন প্রকার ফৌজদারি মামলার আসামি গ্রেপ্তার এবং ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ অনুসারে ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট আদালতে পেশ করেন।

পুলিশ স্টেশন বা থানা

ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে থানা হচ্ছে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো ঘাঁটি বা স্থান। একটি নির্দিষ্ট এলাকার সীমানা নিয়ে থানা গঠিত। পুলিশ থানায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায়। থানার পুলিশগণ ঐ থানার শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষারও দায়িত্ব পালন করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট

ম্যাজিস্ট্রেট দু' ধরনের

১) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিম্ন আদালতের ফৌজদারি বিষয়ের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার কাজ করেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কিছু নির্দিষ্ট মামলার বিচার কাজ করে থাকেন।

বিচারক

জজ কোর্টের বিচার কাজ পরিচালনার জন্য বিচারক নিযুক্ত থাকেন।

বিচারপতি

সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের বিচারপতি বলা হয়।

আইনের শাসন

আইনের শাসন হচ্ছে একটি দেশের মানুষের অধিকার সংরক্ষণে ঐ দেশের নিয়মনীতি পালন নিশ্চিত করা। যেই আইনের শাসনের মাধ্যমে মানুষের দ্বারা স্বেচ্ছায় ভুল ও ক্ষতিকর কর্ম হতে বিরত রাখে।

আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেলে দেশে অনৈতিক, অবৈধ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দেশের মানুষ একটি শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবে কারণ যদি আইন ভঙ্গ বা নিয়ম না মানে তবে শাস্তি হবে। এতে করে সমাজে খারাপ কাজ থাকবে না। অন্যথায় যে কেউ ইচ্ছা করেই যে কোনো ক্ষতিকর কাজ করবে যা সকলের জন্য অশান্তির কারণ হবে। মোটকথা আইনের শাসন হচ্ছে একটি দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

শাস্তি বা দণ্ড

যে কেউ কোনো অন্যায়, অপরাধ অথবা আইনের শাসন অমান্য করলে তার জন্য আইনের মাধ্যমে শাস্তির বিধান রাখা হয় যাতে করে সেই খারাপ কাজটি কেউ না করে। মামলার বিচার কার্যক্রমের চূড়ান্ত পর্যায়ে ফৌজদারি অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়। পেনাল কোড অনুযায়ী যেসব শাস্তি দেয়া যায় : ১) মৃত্যু, ২) যাবজ্জীবন কারাবাস, ৩) সশ্রম কারাদণ্ড, ৪) বিনাশ্রম কারাবাস, ৫) অর্থদণ্ড এবং৬) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

কারাগার

কারাগার হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অভিযুক্তদের আটকের স্থান যেখানে অপরাধীদের আটক রেখে শাস্তি প্রদান করা হয়। কারাগারের চারদিকে উঁচু দেয়াল বেষ্টিত থাকে এবং সেখানে আসামিদের আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটক রাখা হয়। কারাগার আইন ১৮৯৪ অনুযায়ী কারাগার হচ্ছে সরকারের আইন অনুসারে বন্দিদের আটক রাখবার স্থান। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪১ ধারায় এটি সরকারের বন্দিখানা যেখানে অপরাধীদের বা প্রয়োজন সাপেক্ষে আটক বা হেফাজত রাখা হয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

অধ্যায় : আট

মূল ও পদ্ধতিগত আইন

(দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি)

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি/পেনাল কোড

এই দণ্ডবিধি একটি অপরাধ প্রতিরোধক ও মূল আইন। কোন কাজটি অপরাধ আর কোনটি অপরাধ নয়, কোন অপরাধের জন্য দণ্ড দেয়া যায় আর কোন অপরাধের জন্য শাস্তি বা দণ্ড দেয়া যায় না তার একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিক উপলব্ধি করেই ১৮৬০ সালে দীর্ঘ গবেষণায় তৃতীয় ল' কমিশন কর্তৃক পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন করা হয়। এই দণ্ডবিধিতে সকল দণ্ডনীয় অপরাধগুলোর বর্ণনা ও এর জন্য শাস্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পেনাল কোড/দণ্ডবিধির উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন অপরাধের বিচারের জন্য দণ্ড/শাস্তি দেয়া হয় কিন্তু কোনো অপরাধের বিচারের জন্য নতুন কোনো বিশেষ আইন করা হলে নতুন আইনটিই প্রাধান্য পাবে। দণ্ডবিধিতে প্রত্যেকটি অপরাধ ধারাভিত্তিক বর্ণনা করে শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

পেনাল কোড : ধারা ৪২৫: অনিষ্ট :

যে ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতিসাধন করার জন্য অথবা সে লোকসান বা ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে জেনেও কোনো সম্পত্তি নষ্ট করে কিংবা কোনো সম্পত্তিতে বা তার এরূপ পরিবর্তন করে যাতে তার মূল্য হ্রাস পায় তবে সে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে বলে গণ্য হবে।

মন্তব্য : এই ধারাটিতে অপরাধের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যাতে অপরাধটির চিহ্নিতকরণে সহায়ক হবে।

পেনাল কোড : ধারা : ৪২৬ : অনিষ্টের শাস্তি

যে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে সে ব্যক্তির শাস্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ড, যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মন্তব্য : এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ (ধারা ৪২৫) এর শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যায় ৪২৫ ধারায় অনিষ্ট বলতে কী বুঝায় তা বলা হয়েছে এবং ৪২৬ ধারায় অনিষ্ট সাধন করলে তার শাস্তি কী হবে তা বলা হয়েছে। এরূপে দণ্ডবিধি ১–৫১১ পর্যন্ত ধারাসমূহে বিভিন্ন প্রকার অপরাধের সংজ্ঞা এবং এর শাস্তি কী হবে তা বলা আছে। তাই এই আইন অনুসরণ করে রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে অপরাধ চিহ্নিত করে অভিযোগ করতে পারেন।

জমি উদ্ধার/জালিয়াতি দলিল

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমি ঢাকা শহরের অস্থায়ী বাসিন্দা। মা–বাবা গরিব। ১৯৭৫ সালে আমার দাদা ৯০ বিঘা সম্পত্তি রেখে গেছেন। অন্য লোকেরা জমি দখল করে আছেন। বাবা জীবিত। কিছু জমি আছে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। আর বাইরে যে সম্পত্তি ছিল, তা অনেকে ভুয়া দলিল করে দখল করে আছেন। এ জালিয়াতির বিরুদ্ধে ভূমি অফিসে বারবার আবেদন করে কোনো ফল পাই নি। এ বিষয়ে কী ধরনের সহযোগিতা পেতে পারি?

পরামর্শ : আপনাকে অনুসন্ধান করে জানতে হবে, ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে থাকা আপনার জমি অধিগ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে কি না? বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আপনাদের যেসব জমি অন্যরা জাল দলিল করে নিয়েছেন, ওই সব জাল দলিলের কপি সংগ্রহ করে এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিকটবর্তী থানা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারেন। এ ছাড়া জাল দলিল বাতিলের জন্য দেওয়ানি আদালতে পৃথক মামলা করতে পারেন।

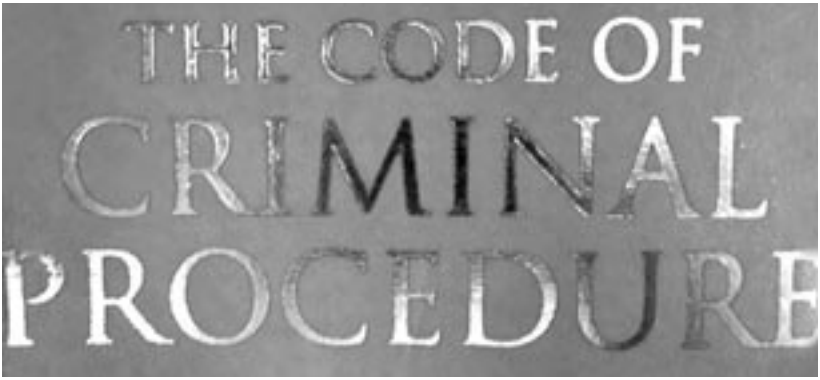
ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮

ফৌজদারি বিচার পরিচালনার জন্য দণ্ডবিধিসহ অন্যান্য অপরাধ দমন বিষয়ক আইনের সম্পূরক আইন হিসেবে ফৌজদারি কার্যবিধি কাজ করে। এ ফৌজদারি কার্যবিধি কোনো অপরাধী ব্যক্তিকে বিচার করার জন্য কী প্রক্রিয়ায় তদন্ত হবে,

পুলিশ কীভাবে কাজ করবে, আদালত কীভাবে অভিযোগ গঠন, সাক্ষ্য গ্রহণ করবে, আদালত কীভাবে রায় ঘোষণা দিবে ও তা কার্যকর করবে এসব বিষয়ে সুন্দরভাবে বিবরণ দেয়া আছে।

দণ্ডবিধিতে অপরাধের সংজ্ঞা ও শাস্তির বিধানবলি আছে তবে এ দণ্ড বা শাস্তির বিধান করবে আদালত। এজন্য বিচার কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত বিষয় ফৌজদারি কার্যবিধিতে দেয়া আছে। এ কারণে এটি পদ্ধতিগত আইন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ৬১ : গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় আটক রাখা যাইবে না—কোনো পুলিশ অফিসার বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তিকে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তিসংগত সময় অপেক্ষা অধিককাল থানায় আটক রাখিবেন না এবং ১৬৭ ধারা অনুসারে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশ না থাকিলে এইরূপ সময় গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যাইবার সময় বাদ দিয়া চব্বিশ ঘণ্টার অধিক হইবে না।



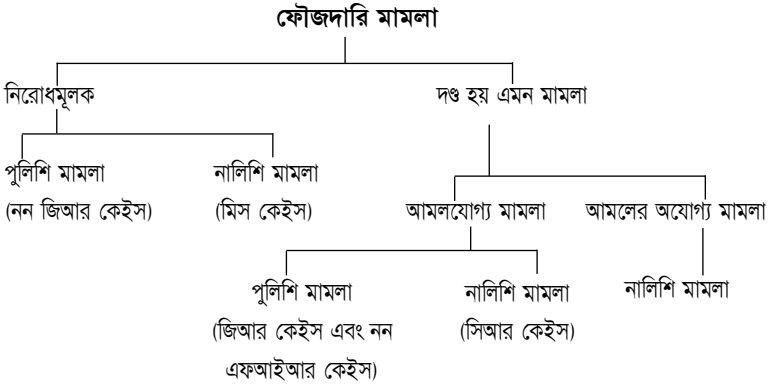
অর্থাৎ ফৌজদারি কার্যবিধির এই ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ অথবা মামলার জন্য পুলিশ আটক করলে বা অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক বিষয়ের জন্য পুলিশ হেফাজতে কোনো ব্যক্তিকে আটক করলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ব্যতীত ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না। তাকে অবশ্যই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করাতে হবে।

ফৌজদারি বিচার কার্যক্রমের এরূপ নিয়ম–কানুনগুলোই ফৌজদারি কার্যবিধিতে রয়েছে। তা ছাড়া ফৌজদারি আদালতসমূহের অধিক্ষেত্র, বিচারের স্থান, মামলা দায়েরের শর্তসমূহ, ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ, নালিশের পদ্ধতি, অভিযোগ গঠন, দায়রা আদালতে বিচার, ক্ষমতা, বিচারের প্রক্রিয়া, সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া, রায় সম্পর্কে বিধি বিধান ইত্যাদি ফৌজদারি কার্যবিধিতে রয়েছে।

অপরাধ নিরোধমূলক বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিধি বিধান ফৌজদারি কার্যবিধির চতুর্থ খণ্ডে শান্তিরক্ষা, সদাচরণের জন্য মুচলেকা, বেআইনি জনসমাবেশ

ছত্রভঙ্গ করার ব্যবস্থা, গণউৎপাত উৎখাত, আসন্ন বিশৃঙ্খলার জরুরি পরিস্থিতিতে অস্থায়ী আদেশ দান করার জন্য পুলিশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা—এ সকল বিষয়ও ফৌজদারি কার্যবিধির অন্তর্ভুক্ত। ফৌজদারি কার্যবিধিতে মোট ৫৬৫ টি ধারা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি ধারা বাতিল হয়ে গেছে।

ফৌজদারি মামলার শ্রেণীবিন্যাস



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬
(ডিএমপিও, ১৯৭৬)

বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশকর্তৃক আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কতিপয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইনের দ্বারা ব্যবস্থাপনা করা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এমন একটি অধ্যাদেশ যার মাধ্যমে পুলিশ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও শৃঙ্খলা আনয়নে আইনের করণীয় বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপস্থিত না করে বিনা কারণে বিলম্ব করলে ছয় মাস কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুলিশ কমিশনার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার জনসাধারণকে নির্দেশ দিতে পারবেন—যাতে করে মিছিল সমাবেশ শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়। কোথায় কোন রাস্তা মিছিল অতিক্রম করবে, চলাচল বন্ধ করে এমন নির্মাণ কাজ বন্ধ করা, লাউড স্পিকার বাজিয়ে রাস্তায় গোলমাল সৃষ্টি না হয় ইত্যাদি যা অমান্য করলে ৩ মাস কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। পুলিশ কমিশনার এ অধ্যাদেশ বাস্তবায়নে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রাখেন যার দ্বারা এ অধ্যাদেশের সাথে সংঘাতপূর্ণ নয় এমন বিধি আনয়ন করে কাজ সম্পাদন করেন।

মেট্রোপলিটন এলাকায় ধারা ২৯ অনুযায়ী মিছিল সমাবেশ পুলিশ কমিশনার নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন যা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধি ১৪৪ ধারা মোতাবেক আদেশ জারি করে কোনো নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় জারিকৃত ২৯ ধারা অনুযায়ী শান্তি রক্ষার্থে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধের আদেশ সরকারের অনুমোদন ব্যতীত ৩০ দিনের অধিক হতে পারবে না। এরূপ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে পাঁচশত টাকা জরিমানা দণ্ড হবে। এই অধ্যাদেশ বলে পুলিশ কমিশনার সরকারি প্রয়োজনে কোনো রাস্তা অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত বলে নোটিশ দিয়া লোকজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারেন। জনসাধারণের বিরক্তি, গোলমাল, ক্ষতি নিবারণ কল্পে প্রয়োজনে কোনো এলাকায় গৃহ, প্রাঙ্গণে, যানবাহনে উচ্চ শব্দ উৎপাদনের বিষয়ে কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে পারেন। যে কোনো ব্যক্তি ভুলভাবে গাড়ি চালনায়, ভুল স্থানে গাড়ি পার্কিং, ফুটপাত বন্ধ করার জন্য, রাস্তায় গাড়ি বোঝাইয়ের জন্য রেখে চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। বিধি ভঙ্গ করে কোনো দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য খোলা জায়গায় অনাবৃত রাখে তার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, রাস্তায় যানবাহন নির্মাণ ২০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করলে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড। ধারা ৭৪–এ বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে লোকভুলানোর শাস্তি ৩ মাস কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড। অশালীন আচরণ ও অশালীন ভাষা ব্যবহার দেহ প্রদর্শনের শাস্তি ৩ মাস কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা।

ধারা ৭৬–এ মহিলাদের উত্যক্ত করলে/ইভটিজিং করলে ২০০০ টাকা জরিমানা বা ১ বছরের কারাদণ্ড। ধারা ৮৩ সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি লঙ ঘন করে ধূমপান বা থুথু ফেলার জন্য ১০০ টাকা অর্থদণ্ড। সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের মধ্যে সন্দেহমূলক ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত হতে পারে এমনভাবে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি সজ্জিত, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত, মুখ আবৃত থাকলে তার শাস্তি ১ বছর কারাদণ্ড বা ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড। কালি বা ছাপা দিয়ে বা অন্যভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য দালান, প্রাচীর, গাছ নষ্ট করায় শাস্তি ২০০ টাকা জরিমানা। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোনো অপরাধ করতে দেখলে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবে। এবং ধারা ৯৯ অনুযায়ী পুলিশ অফিসারের লিখিত নালিশই ম্যাজিস্ট্রেট একমাত্র আমলযোগ্য শর্ত হিসেবে গ্রহণ করবে। এ ছাড়া এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১০৩ (এ) ধারায়, পুলিশ কমিশনার লিখিত আদেশ বলে যে কোনো যানবাহনে ৭ দিনের বেশি নয় এমন সময়ের জন্য সরকারি কাজে অধিগ্রহণ করতে পারবেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত নালিশ দিয়ে মামলা আমলে নেবার জন্য পাঠাতে পারবেন। এবং ম্যাজিস্ট্রেট ধারার দণ্ড অনুযায়ী দোষ স্বীকার সাপেক্ষে দণ্ড দিতে পারবেন।

সাক্ষ্য আইন (Evidence Act-1872)

বিচার কাজ পরিচালনায় যে কোনো আইনের আওতায় বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাক্ষ্য, মৌখিক সাক্ষ্য , দালিলিক সাক্ষ্য, প্রমাণের দায়িত্ব, সাক্ষীর যোগ্যতা, সাক্ষ্যগ্রহণের, জেরা করার নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ আইনটিতে। যে কোনো মামলার বিচারে প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য নেয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নতুবা বিচার্য বিষয়ের উপর আলোচনা থেকে দূরে সরে গেলে বিচার কার্যক্রম প্রলম্বিত হয়। এজন্য সাক্ষ্য আইনে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি পক্ষ বা পক্ষের প্রতিনিধি হয়ে বিবৃতি প্রদান করাই স্বীকৃতি। আর দোষ স্বীকার করে বিবৃতি দেয়া যদি ভীতি, প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে আদায় করা হয় তা অপ্রাসঙ্গিক হবে। এই আইনের ২৫–২৬ ধারায় বলা আছে পুলিশের কাছে/কিংবা পুলিশের হেফাজতে থাকাকালে দোষ স্বীকার করলে তা স্বীকারকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ পুলিশ যদি বিবৃতি দেয় যে দোষী ব্যক্তি তার নিকট দোষ স্বীকার করেছে আদালত এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। সাক্ষ্য আইনে ধারা ৪০–এ যদি এমন সাক্ষ্য আদালতের রায়ের বা ডিক্রি দ্বারা উত্থাপিত হয় যে, বিচারটি পূর্বে নিষ্পত্তি হয়েছে তবে তা অগ্রসর করা হবে না এবং আদালতে পূর্ববর্তী রায়/ডিক্রি উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক এরূপ ধারাটি জেনারেল ক্লাজেস অ্যাক্ট ২৬ ধারা, দেওয়ানি কার্যবিধির ১১ ধারা (রেসজুডিকেটা), ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৩ ধারা, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে বিচারে নিষ্পত্তিকৃত বিচার দ্বিতীয় বার করা যাবে না। অর্থাৎ একই ব্যক্তি একই অপরাধে দ্বিতীয় বার শাস্তি পেতে পারে না। আদালত প্রয়োজন সাপেক্ষে বিশেষজ্ঞদের মতামত, কোনো চারুকলা, আঙুলির ছাপ, হস্তরেখা পরীক্ষা ইত্যাদি কারিগরি বিষয় নিতে পারে যা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সাক্ষীর চরিত্রগত বিষয় দেওয়ানি মামলায় প্রাসঙ্গিক না হলেও ফৌজদারি মামলায় চরিত্রগত বিষয় প্রাসঙ্গিক হয়। মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা দলিলের বিষয় প্রমাণ ছাড়া সবই প্রমাণ করা যায় তবে তা অবশ্যই প্রত্যক্ষ হতে হবে। প্রাথমিক সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য যেমন মূল দলিল প্রাথমিক সাক্ষ্য যা আদালতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়, আর এই দলিলের ফটোকপি, তুলনা করা বা সার্টিফাইড কপি হচ্ছে মাধ্যমিক সাক্ষ্য। সাক্ষ্য আইনে বলা আছে, যে ব্যক্তি কোনো বিষয় আদালতকে বিশ্বাস করাতে চায় তবে প্রমাণের দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। সাত বৎসর যাবৎ কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ থাকলে যে ব্যক্তি বলে যে সে জীবিত তা প্রমাণের দায়িত্ব তার। বিচারক বিষয়ের সত্যতা বা বিচার কাজের প্রয়োজনে সাক্ষীকে (১৬৫ ধারা) যে কোনো প্রশ্ন করে উত্তর নিতে পারেন। বর্ণিত বিষয়ের মাধ্যমে সাক্ষ্য আইনের মাধ্যমেই বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণ করেন যা একটি বিচারকার্যের জন্য অতীব জরুরি বিষয় যার অবর্তমানে কখনো বিচারের রায়/ডিক্রি দেয়া সম্ভব হয় না।

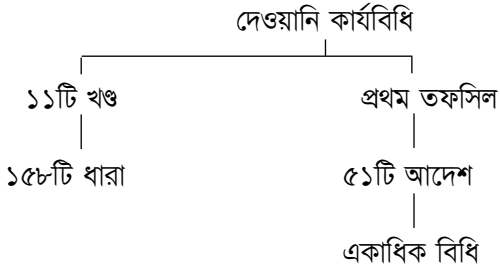
তাই সাক্ষ্য আইন সম্পর্কে ধারণা রাখা হলে বাস্তবিকভাবেও যে কোনো ব্যক্তি বর্তমান জটিল ব্যবস্থায় নিজের পক্ষে যথার্থ প্রমাণপত্র রেখেই যে কোনো ব্যবসা লেনদেন বা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহযোগীতা পাবেন।

দেওয়ানি কার্যবিধি—১৯০৮ (The Code of Civil Procedure)

সম্পত্তি ও পদের অধিকার নিয়ে যেসব মামলা হয় তা হচ্ছে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা। দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার পরিচালনার পদ্ধতি, আরজি/দরখাস্ত দাখিল, শুনানি, বিচার, রায়, ডিক্রি ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের কার্য প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আছে এই আইন 'দেওয়ানি কার্যবিধি—১৯০৮'-এ। বিশেষ কোনো আইন প্রবর্তিত হলে সেই আইনই প্রাধান্য পাবে, তবে দেওয়ানি মামলা পরিচালনার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসরণের কথা আইনে উল্লেখ থাকলে তবে এই দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অতএব বলা যায়, দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ আইন অনুসারেই দেওয়ানি মামলা অর্থাৎ জমিজমা, সম্পত্তি, পদের অধিকার বিষয়ে মামলা পরিচালিত হয়ে থাকে।

দেওয়ানি কার্যবিধিতে মোট ১১টি খণ্ড রয়েছে। ১১টি খণ্ডে মোট ১৫৮ ধারা রয়েছে এবং প্রথম তফসিলে ৫১টি আদেশ রয়েছে আবার প্রতিটি আদেশে একাধিক বিধি রয়েছে।



উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭-এর বিধি ১-এ আরজি/দরখাস্তে কী কী বিষয় থাকবে তা বলা হয়েছে।

আদেশ-৭

আরজি

বিধি ১ : যেসব বিষয়গুলো আরজি/দরখাস্তে উল্লেখ করতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আরজিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—

ক) যে আদালতে মোকাদ্দমা করা হয় তার নাম।

খ) বাদী/ফরিয়াদীর নাম, পরিচিতি ও বাসস্থান।

গ) বিবাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান।

ঘ) বিবাদী নাবালক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে সে বিষয়ে বর্ণনা।

ঙ) আদালতের এ বিষয়ে বিচারের এখতিয়ার আছে মর্মে তথ্য।

চ) বাদীর দাবিকৃত প্রতিকার।

ছ) বাদী আংশিক দাবি পারস্পরিকভাবে পরিশোধে সম্মত হলে এর তথ্য।

জ) আদালতের এখতিয়ার ও কোর্ট ফি নির্ধারণের জন্য মোকাদ্দমার বা মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য সম্পর্কে বিবৃতি।

সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে মামলার জন্য একজন বাদী আরজি/দরখাস্ত পেশ করে নিয়মানুসারে আদালতে পেশ করবেন।

ব্যবসা

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমি লোকাল এলসি করে ম্যাফ পেপার ইন্ডা. থেকে কাগজ আনতাম। ৮ জুন কাগজ এনেছিলাম, কিন্তু ওই কাগজ ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। উত্তরা ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি করেছিলাম। পরে ওই ব্যাংকের ম্যানেজারকে অভিযোগ করি, আমার সামনেই তিনি এলসি বাতিল করে দেন এবং পূবালী ব্যাংককে ফিরিয়ে নিতে বলেন। ওই সময়ে উত্তরা ব্যাংকে আমার ১৩ লাখ টাকা জমা ছিল। তখন আমি ওই টাকা ফেরত চাই। ব্যাংক থেকে জানানো হয়, টাকাটা উত্তরা ব্যাংকে আছে, ওখান থেকে এনে আপনাকে দেওয়া হবে। এই বলে পাঁচ বছর হয়রানি করে। উত্তরা ব্যাংক ২০০২ সালে উল্টো আমার বিরুদ্ধে এক লাখ ৮৮ হাজার টাকা পাবে বলে মামলা করে। বাড়িতে পুলিশ আসার আগে আমি জানতে পারি নি যে আমার নামে মামলা হয়েছে, ওয়ারেন্ট হয়েছে। পুলিশ যখন আসে, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন ওই এক লাখ ৮৮ হাজার টাকার ১০ শতাংশ জমা দিয়ে একটি মিস মোকদ্দমা করতে পারেন। তখন আমি তাঁর পরামর্শমতো কাজ করি। আদালত আমার মিস মোকদ্দমা গ্রহণ করে ব্যাংকের কাগজপত্র সব জমা দিতে বলেন। আদালত কাগজপত্র ও সাক্ষ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে উত্তরা ব্যাংকের মামলা খারিজ করে দেন এবং রায় দেন আলম প্যাকেজেস টাকা পাবে। এরপর উত্তরা ব্যাংক আবার জেলা জজ আদালতে আপিল করে।

জেলা জজ ওই রায় রহিত করে দেন। আলম প্যাকেজিং পূবালী ব্যাংকের কাছে টাকা পাবে। এ জন্য মামলা করতে বলেন পূবালী ব্যাংকের বিরুদ্ধে।

আমি মামলা করি ১ নম্বর আসামি উত্তরা ব্যাংক (কারণ, আমার অ্যাকাউন্ট উত্তরা ব্যাংকে), ২ নম্বর পূবালী ব্যাংক, ৩ নম্বর আসামি ম্যাফ পেপার। উত্তরা ব্যাংক আমার এ মামলা একটা লিখিত জবাব দেয়। এ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার আগেই উত্তরা ব্যাংক ডিক্রি জারির একটা মামলা এবং আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও ছয়

মাসের সাজা ঘোষণায় পুলিশি হয়রানি শুরু করে। এজন্য বর্তমানে আমি বাড়িতে থাকতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি আইনি পরামর্শ চাই। ১৩ বছর ধরে আমি এ অবস্থায় আছি; আজ আমি নিঃস্ব।

পরামর্শ : বর্তমানে আপনার সমস্যা হচ্ছে, ব্যাংকের করা মানি জারি মামলায় আপনার বিরুদ্ধে সাজা আর পরোয়ানা জারি। এ মুহূর্তে পরামর্শ হচ্ছে, আপনাকে জারি মামলায় হাজির হয়ে সাজা স্থগিত করার আবেদনসহ পরোয়ানা রিকল করার প্রার্থনা করা, যাতে হয়রানির শিকার হতে না হয়। মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র দেখিয়ে আইনজীবীর পরামর্শ নিন।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

যে কোনো মোকদ্দমা বিচারিক কার্যক্রম দ্বারা প্রসিডিউর অনুসরণ করে নিষ্পত্তি করতে সময়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে দেওয়ানি মোকদ্দমায় জমিজমার দখল, মালিকানা, পদের অধিকার ও চুক্তিবাস্তবায়নের বিষয়ে হয়ে থাকলে মামলার দীর্ঘ সূত্রীতার জন্য বিচারপ্রার্থী বিচার নিষ্পত্তির স্বাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই ২০০৩ সালে দেওয়ানি কার্যবিধিতে ৮৯ (এ) এবং ৮৯ (বি) ধারা যুক্ত করে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের বাইরেও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৮৯ (বি) ধারায় কোনো মোকদ্দমা পক্ষগণ মোকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে তা তুলে নিয়ে সালিশ আইন ২০০১ অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রসর হতে পারবে। যদি সে সালিশ দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় তবে মূল আদালতে পুনরায় মোকদ্দমা দাখিল করতে পারবে। ২০০৬ সালে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন করে ৮৯ (সি) ধারা সংযোজিত হয়েছে যার মাধ্যমে আপিলেও মধ্যস্থতার বিধান করা হয়েছে যাতে ৮৯ (এ) ধারা উপযোগী করে অনুসরণ করা যাবে। ৮৯ (এ) ধারা অনুসারে মধ্যস্থতা করার জন্য জেলা জজ বার এসোসিয়েশনের সভাপতির সাথে পরামর্শ করে অবসরপ্রাপ্ত জজ, বিরোধ নিষ্পত্তিতে পারদর্শী ব্যক্তি, প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে নিযুক্ত জন এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করে অধস্তন সকল দেওয়ানি আদালতে প্রেরণ করবেন। এই তালিকা হতে আবেদনকারীগণ মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রসর হতে পারবে। এভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে ডিক্রি/রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলবে না যা একধরনের সলেনামা ডিক্রির মতোই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এইভাবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আদালতের অনুমতি থাকার পর থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে যদি না আদালত একমাস সময় পুনরায় বৃদ্ধি করে।

তাই বিকল্প বিরোধ প্রক্রিয়ায় পক্ষগণ নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করে দ্রুত নিষ্পত্তিতে যেতে সক্ষম হয়। তাই দেওয়ানি মোকদ্দমায় দীর্ঘসূত্রতা ও মামলাজট কমাতে এই ব্যবস্থার চর্চা ও জনপ্রিয়তা বাড়াতে হবে।

তামাদি আইন—১৯০৮ (Limitation Act-1908)

তামাদি কথাটির অর্থ হল সময়সীমা অতিক্রম হওয়া। প্রত্যেকটি মামলার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন কেননা দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে কোনো প্রতিকার প্রার্থীর অধিকারের প্রশ্নে, বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য আদালতের নিকট আবেদন করে আর যদি এই আবেদনের জন্য কোনো সময়সীমা বেঁধে না দেয়া হয় তবে অনন্তকাল ধরে বিবাদের বিষয় চলতে থাকবে এবং মানুষ তার অধিকারের প্রতি সচেতনও কম হবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করে দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত তামাদির সময় নিয়ে একটি আইন তৈরি করা হয় তার নামই তামাদি আইন।

অর্থাৎ আদালতে যে কোনো দেওয়ানি বিষয়ে অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার, দখলের দ্বারা ব্যবহার স্বত্বের অধিকার অর্জন, পদের অধিকার ইত্যাদির জন্য মামলা, আপিল বা দরখাস্ত দাখিলের জন্য তামাদি আইনে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তামাদি সময়ের পর মামলা, আপিল বা দরখাস্ত করলে তা খারিজ হয়ে যাবে যা তামাদি আইনের ৩ ধারায় বলা আছে। তামাদি আইনে বলা আছে (কিছু কিছু বিষয় তুলে ধরা হল) মামলা করার সময়সীমা :

১) আইন অনুযায়ী কোনো কাজ করা বা বিরত থাকার জন্য বলা থাকা সত্ত্বেও তা না করায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করতে হবে—৯০ দিনের মধ্যে। উক্ত ৯০ দিনের মধ্যে কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া বিলম্ব হলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

২) চাকর, কারিগর, শ্রমিকের মজুরি আদায়ের মামলা—১ বছরের মধ্যে।

৩) অগ্রক্রয়ের জন্য মামলা দায়ের—সম্পত্তি বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রি হবার ১ বছরের মধ্যে।

৪) দৈহিক ক্ষতি মানহানির ফলে ক্ষতিপূরণের মামলা—ক্ষতি বা মানিহানির ঘটনা ঘটার ১ বছরের মধ্যে।

৫) মাল হারিয়ে গেলে বা বাহকের দ্বারা মালের ক্ষতি হলে বাহকের বিরুদ্ধে মামলা—মাল হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার ১ বছরের মধ্যে।

৬) কোনো রাস্তায় বা জলপ্রবাহের বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে ক্ষতিপূরণের মামলা—বিঘ্নঘটার ৩ বছরের মধ্যে।

৭) ধারের বা ঋণের অর্থ আদায়ের মামলা—যেদিন ধার দেয়া হয়েছে সেদিন থেকে ৩ বছরের মধ্যে।

৮) কোনো মুসলিম মহিলার পরিশোধযোগ্য দেনমোহরের জন্য মামলা– যেদিন দেনমোহর চাওয়া হয় বা স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর ৩ বছরের মধ্যে।

৯) সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদনের জন্য মামলা—চুক্তি পালনের তারিখ বা চুক্তি পালনে অস্বীকৃতির বিষয় জানার ১ বছরের মধ্যে।

১০) বাদীর দখলে স্থাবর সম্পত্তি থেকে বেদখল হলে বাদী সে সম্পত্তির দখল লাভের মামলা—বেদখল হবার ১২ বছরের মধ্যে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের না করলে মামলা খারিজ হবে তবে তামাদি আইনের ৫ ধারায় বলা আছে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তামাদির সময় অতিক্রম হলেও মামলা আদালত গ্রহণ করতে পারেন।

অধ্যায় : নয়

সরকারি/বেসরকারি চাকরিবিষয়ক আইন

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস

সরকারি কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের চাকরির শর্তাবলি, বেতন, সম্মানীভাতা, প্রেষণে নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ, চাকরিচ্যুতি, বাধ্যতামূলক অবসর, ছুটি, বাসস্থান, পেনশন, ভ্রমণ ভাতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধি ও নীতিমালাগুলো এই সার্ভিস রুলসে রয়েছে যেখানে সরকারি চাকরিজীবীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যবস্থাগ্রহণের যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন।

এই সার্ভিস রুলসের সম্পূরক হিসেবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার আকারে অফিস স্মারক, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা আসলে তা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য পালনীয় বিধান হিসেবে কার্যকরী হয়ে থাকে। চাকরির নিয়োগের সময় বিধি ১০ অনুযায়ী শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদানের জন্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট (সিভিল সার্জন অফিস হতে প্রাপ্ত) দাখিল করতে হবে। বিধি ২৫ অনুযায়ী সরকারি ভবিষ্যৎ তহবিল, পারিবারিক পেনশন তহবিল, বা অন্যরূপ তহবিলে সরকারি কর্মচারীগণ চাঁদা প্রদান করিবেন। বিধি ২৭ অনুসারে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে দায়িত্ব ত্যাগের সময় পর্যন্ত ঐ পদের বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হবেন। তবে দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বাহ্নে হলে ঐ দিনের বেতন ভাতা পাবেন কিন্তু অপরাহ্নে দায়িত্ব গ্রহণ করলে পরদিন হতে বেতন ভাতাদি পাবেন। বদলির আদেশ প্রাপ্ত হলে তা অবকাশ ভোগের অনুমতি সাপেক্ষে না হলে নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে অন্যথায় দায়িত্বভার সদর দপ্তরেই বুঝিয়ে যেতে হবে যেখানে দায়িত্ব গ্রহণকারীও উপস্থিত থাকবেন। বিধি ৩০ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে দায়িত্ববিহীন সময়ের জন্য বেতন ভাতা লাভ করবেন না। বিধি ৪৩ : সরকারি চাকরিজীবী ছুটিসহ বা ছুটি ব্যতিরেকে একাদিক্রমে পাঁচ বছর কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকার পর তার চাকরির অবসান ঘটবে এক্ষেত্রে ফরেন সার্ভিসের কর্মচারী এর আওতায় পড়বেন না। একজন ব্যক্তির

একটিমাত্র স্থায়ী নিবাস থাকবে। বিধি ৪৬ : দক্ষতাসীমা অতিক্রম করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে বেতন বৃদ্ধি করা যাবে। বিধি ৫২ ও ৫৩ মাধ্যমে পদ অবনমনকালের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিধি ৬২ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীকে বেসরকারি সংস্থায় কাজের অনুমতি দেয়া যাবে—এক্ষেত্রে কাজটি শ্রমসাধ্য হলে রাজস্ব খাত হতে সম্মানী ভাতা দেয়া যাবে। সরকার যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিধি ৬৬ মোতাবেক কোনো সরকারি কর্মচারীকে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের সরকারের কাজে প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারবেন। সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কর্মচারী বরখাস্তকালীন সময়ে বেতনের অর্ধহারে খোরপোশ ভাতা পাবেন। বিধি ৭২ অনুসারে এ সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ যদি বৈধ না হয় এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হন তবে সে তার কর্মস্থলে থাকলে যেরূপ বেতন ভাতা পেতেন সেরূপ ভাতা অনুমোদন করা যাবে। বিধি ৭৩ অনুসারে দেনার দায়ে ফৌজদারি অভিযোগে কারাবন্দি হয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে ঐ সময়ের জন্য বেতনভাতা দেয়া হবে না তবে বিচারে খালাস প্রাপ্ত হলে আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রদান সাপেক্ষে তাকে কর্মরত হিসেবে গণ্য করে বেতন ভাতাদি প্রদান করা যাবে। বিধি ১৫১ অনুসারে ছুটি অধিকার রূপে দাবি করা যাবে না তবে সরকারি কাজের আবশ্যকীয় হলে কতৃপক্ষ ছুটি নামঞ্জুর করতে পারেন। বিধি ১৫৭ : স্থায়ী কর্মে নিযুক্ত কোনো সরকারি কর্মচারী মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি অনুমোদন পেলে পুনরায় ছুটি শেষে যোগদানের কালে মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। বিধি ১২৯ : কর্মকালীন সময়ে দায়িত্বরত অবস্থায় আঘাতের ফলে কর্মপালনে অক্ষমতার কারণে ২৪ মাস পর্যন্ত ছুটি পেতে পারে, তবে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ ছুটি বৃদ্ধি করা যাবে। বিধি ১৯৪ : অনুযায়ী কর্মচারীদের শর্তসাপেক্ষে দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশেষ কোর্সের জন্য অধ্যয়ন ছুটি অনুমোদন করা যায়। বিধি ১৯৭ অনুসারে মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য ৬ মাসের ছুটি অনুমোদন পাবেন এবং চাকরিকালীন সময়ে এই ছুটি ২ বারের অধিক হবে না। সরকারি কর্মচারীর জন্য ছুটি সংক্রান্ত 'নির্দিষ্টকৃত ছুটি বিধিমালা–১৯৫৯' প্রবর্তন হবার পর এই বিধান অগ্রাধিকার পাবে। বিধি ২৪৬ : গুরুতর অসদাচরণের জন্য বা লিখিত বা মৌখিক ব্যাখ্যা প্রদান সাপেক্ষে প্রয়োজন হলে পেনশন প্রদান স্থগিত রাখা যাবে। সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনো পেনশনার অবসর গ্রহণের ২ বছরের পূর্বে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবেন না। পেনশন চার ধরনের হয়ে থাকে—(১) ক্ষতিপূরণ পেনশন, (২) অক্ষমতাজনিত পেনশন, (৩) বার্ধক্যজনিত পেনশন, (৪) অবসর জনিত পেনশন। বিধি ৪৭৪ : এর মাধ্যমে পেনশনার ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়া এজেন্টের মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন করতে পারবেন। তবে তাকে প্রতি বছর লাইফ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। বিধি ৪৮১ : বাংলাদেশে প্রদেয় পেনশন এক বছর অধিক সময় উত্তোলন না করলে তা আর পরিশোধযোগ্য হবে না তবে আবেদনও অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

সার্ভিস রুলস পার্ট–২ তে ক্ষতিপূরণ ভাতা উত্তোলন, সরকারি কর্মচারীর শ্রেণী বিন্যাস, ভ্রমণ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, পথভাড়া ভাতা, পরীক্ষা অংশ গ্রহণ ভাতা, সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে ভ্রমণ ভাতা, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ ভাতা, রেলপথ ভ্রমণের ফ্রিপাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার

অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ৩০–৯–৯৫ তারিখে–বিধবা স্ত্রীর আজীবন পেনশন প্রাপ্তি অনুমোদিত হয়।

অর্থমন্ত্রণালয় ১৫–৪–২০০৩ তারিখের আদেশে মৃত বেসামরিক সরকারি কর্মচারীর অপর বৈধ ওয়ারিশের অবর্তমানে বিবাহিতা কন্যা/কন্যাগণ পেনশন পাবে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২১–৯–১৯৯৮ তাং সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে নিয়োগের জন্য মুক্তিযোদ্ধা/সন্তানদের ৩০% কোটা বরাদ্দ ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য চাকরির বয়স ৩২ করা হয়েছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১–৬–১৯৯২ তাং সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির নিয়োগের বয়সের সময়সীমা ৩০ বছর, মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে ৩২ বছর।

অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ৮–১০–২০০১ এবং বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধের বিধি/পদ্ধতি সহজিকরণের স্মারক।

অর্থমন্ত্রণালয় অর্থবিভাগ ৪–১১–১৯৯৮ স্মারকপত্র : পেনশনযোগ্য চাকরিকাল ও পেনশনের পরিমাণ চার্ট রয়েছে, যেমন, ১০ বছর ৩২%, ১১ বছর ৩৫%, ২৫ বছর ৮০%।

অর্থমন্ত্রণালয় অর্থবিভাগ ১–১–১৯৯২–এল পিআর প্রসঙ্গে।

ঠিকানা পরিবর্তন

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমি একজন বিসিএস ক্যাডারভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমার চাকরির বয়স প্রায় ১২ বছর। চাকরি সূত্রে আমার বাবা উত্তরবঙ্গে স্থায়ী বসত গড়েন ৪০ বছর যাবৎ। যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলায়। সেই সূত্রে আমার ও আমার ভাইদের চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এমনকি পাসপোর্টেও স্থায়ী ঠিকানা উত্তরবঙ্গ। অতি সম্প্রতি আমার বাবা উত্তরবঙ্গে তাঁর বসত বিক্রি করে পৈতৃক নিবাস দক্ষিণবঙ্গে স্থায়ী আবাসন গড়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়ী (পাসপোর্টসহ) পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করতে পারব কি না এবং কীভাবে পরিবর্তন করতে পারব? স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তনের ফলে চাকরির ক্ষেত্রে এবং পাসপোর্টের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কি না?

পরামর্শ : আপনার স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে জানিয়ে রাখবেন। তা না হলে ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে। এ বিষয়ে নোটারি পাবলিক/প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর হলফনামা করিয়ে নেবেন। স্থান পরিবর্তনের সময় বিষয় হলফনামার মাধ্যমে এবং তা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক হলফনামা করতে হবে, অতঃপর পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন।

পেনশন প্রদানে বিড়ম্বনা

সমস্যা : ব্যাংকের চাকরি ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকারি বিধি পরিপালনপূর্বক আমি ২০০৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শাখা ব্যবস্থাপকের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করি। এলপিআরে থাকাকালীন যথারীতি ব্যাংক থেকে আমাকে এক বছরের পূর্ণ বেতন–ভাতা দেওয়া হয়। অবসর–পরবর্তী পাওনা পরিশোধ বিলম্ব দেখে খোঁজখবর নিয়ে মুখে মুখে জানতে পারি, আমার চাকরির সময় ব্যাংকে অর্থ জালিয়াতি হয়েছে, যে কারণে ব্যবস্থাপক হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জালিয়াতি– সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধেও অর্থ উদ্ধারের মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আমার যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করছে না। বিষয়টি আমাকে কোনো দিনই জানানো হয় নি। অথচ একতরফাভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বরাবর কয়েকবার লিখিতভাবে জানাই, যেসব ডিডির মাধ্যমে জালিয়াতি হয়েছে, সেগুলো আমি পাস করি নি কিংবা কাউকে পাস করার অনুমতিও দিই নি। অর্থাৎ আমি জালিয়াতির সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নই। এর এক বছর পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বোধ জাগে এবং নিজেদের তাগিদে তারা মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। পাশাপাশি আমার অবসর–পরবর্তী পাওনা পরিশোধেরও অনুমতি দেয়। প্রশ্ন হল, সব বিষয় তদন্ত, বিচার–বিশ্লেষণ না করে, আমাকে কোনোভাবে বিষয়টি অবহিত না করে, খামখেয়ালিমূলক স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত প্রদানপূর্বক অথবা আমাকে আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে হয়রানির করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং মানহানির মামলা করা যাবে কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইছি।

পরামর্শ : আপনি যদি মনে করেন, আপনার মানসম্মান হেয় করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, সে ক্ষেত্রে মানহানির মামলা করার পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

সরকারি চাকরিজীবীর বেতন-ইনক্রিমেন্ট

সমস্যা : ১৯৮০ সালে বিটিটিবি বর্তমানে বিটিসিএলের টেলিফোন অপারেটর (তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী) হিসেবে যোগদান করি। ২০০৫ সাল পর্যন্ত আমি

ইনক্রিমেন্ট, টাইম স্কেল, মহার্ঘ ভাতা এবং জাতীয় পে-স্কেলের সব সুবিধা পেয়ে আসছিলাম। জিএম-ডিটিআর দক্ষিণ ২০০৪-০৫ সালে আমাকে সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করে। অর্থাৎ চাকরিজীবনের একমাত্র প্রাপ্তি উচ্চস্তরে স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে। বিভাগীয় অফিস থেকে উচ্চতর স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার সার্ভিস বুক এজি অফিসে অডিট করতে পাঠালে অডিট বিভাগ থেকে আপত্তি উত্থাপন করে যে নিয়মিত হওয়ার তারিখ সার্ভিস বুকে উল্লেখ নেই। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রথমে বিভাগীয় প্রকৌশলী টেলিকম নারায়ণগঞ্জ আবেদন করি। প্রতিকার না পেয়ে পর্যায়ক্রমে জিএম-ডিটিআর দক্ষিণ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেছি। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাচ্ছি না। ২০০৫ সাল থেকে আমার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে আছে। উচ্চতর স্কেলে বেতন না হওয়ায় বেতন কম পাচ্ছি। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। প্রতিকার চাই। কীভাবে প্রতিকার পেতে পারি।

পরামর্শ : এ ক্ষেত্রে বিটিসিএল বরাবর প্রথমে উকিল নোটিশ পাঠাতে হবে। যদি এতে সাড়া না পান, তা হলে হাইকোর্টে রিট আবেদন করতে হবে।

সমস্যা : আমার স্বামী ফখরুল ইসলাম চৌধুরী বিমানে প্লানিং অফিসার ছিলেন। ১০ জুলাই ২০০২ সালে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ২ জানুয়ারি ২০০৯ তাঁর প্রথম স্ত্রী কিডনিজনিত রোগে মারা যান। বর্তমানে তাঁর প্রথম পক্ষের দুই ছেলে দেশের বাইরে থাকে। তাঁর প্রথম স্ত্রীকে তিনি নমিনি করে গেছেন। বিমানের নিয়মানুযায়ী যতটুকু জানতে পেরেছি, আমার নমিনি অংশীদার হিসেবে পেতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ অবহেলা করছে। আমি এখন কীভাবে নমিনি হব?

পরামর্শ : আইনানুযায়ী আপনার নমিনি হতে কোনো বাধা নেই। যদি এ বিষয়ে বিমান কর্তৃপক্ষ অবহেলা করে, তা হলে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করতে পারেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন—২০০৪

দেশে দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধের জন্য দুর্নীতি এবং অন্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য কাজের জন্য এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। দুর্নীতি হচ্ছে এমন কিছু অপরাধের তালিকা যা দেশের চলমান আইনের লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তির কৃত কাজ,

যেমন : আয়ের অধিক সম্পত্তি অর্জন বা অবৈধভাবে সম্পত্তি অর্জন যার শাস্তি দশ বছরের কারাদণ্ড। দুর্নীতিদমন কমিশন তাই যেসব কাজ করে থাকেন যার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা হয় তা হল—

১) দুর্নীতির অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত।
২) অনুসন্ধান ও তদন্তের পর মামলা দায়ের ও পরিচালনা।
৩) দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো অভিযোগ স্বউদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান।
৪) দুর্নীতি বিষয়ক আইনের অধীন দায়িত্ব পালন।
৫) দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা।
৬) দুর্নীতির বিরুদ্ধে গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কাজ করা।
৭) আর্থ–সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা।

দুর্নীতি বলতে যেসব দণ্ডবিধির ধারা তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেসব ধারাভুক্ত অপরাধকেই মূলত দুর্নীতি বলে যা দুর্নীতিদমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত ও বিচারের জন্য মামলা পরিচালনার কাজ চলবে। এসব দণ্ডবিধির ধারাসমূহ হচ্ছে–১৬১–১৬৯, ২১৭–২১৮, ৪০৮–৪০৯, ৪৭৭ (এ)। এ ছাড়া মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ এর অধীন অপরাধও দুর্নীতির আওতাভুক্ত। দুর্নীতিদমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত দণ্ডবিধির ধারাগুলো আলোচনা করলে দেখা যায়—

দণ্ডবিধি : ধারা ১৬১–১৬৯ বিশ্লেষণে দেখা যায় সরকারি কর্মচারীর বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কোনো কাজ করে দেবার, না করার, কোনো অবৈধ প্রভাব বা যে কোনো ধরনের কাজ করানোর জন্য বকশিশ বা ঘুষ গ্রহণ করা দুর্নীতির তফসিলভুক্ত অপরাধ। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে কোনো অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন করলে, বেআইনিভাবে ব্যবসায় নিয়োজিত হলে অথবা বেআইনিভাবে কোনো নিলামে দর হাকা ইত্যাদি দুর্নীতির অপরাধ। তা ছাড়া দণ্ডবিধির ধারা ২১৭–২১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ অমান্য বা সে উদ্দেশ্যে ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরা দুর্নীতির অপরাধ। এ ছাড়া দণ্ডবিধি ধারা ৪০৮ ও ৪০৯ তে দেখা যায়—কেরানি বা চাকর কর্তৃক বা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দুর্নীতির অপরাধ হবে যার শাস্তি সাত থেকে দশ বৎসর কারাদণ্ড। দণ্ডবিধি ধারা ৪৭৭–এ আছে—কোনো ব্যক্তি কেরানি বা চাকর বা কর্মকর্তা হয়ে নিয়োগ কর্তাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে হিসাবপত্র বিকৃত করে বা কোনো তথ্যের বিকৃত করে তবে তা দুর্নীতির অপরাধ এবং শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

দুদক

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমার স্বামী ১৯৯১ সালে মারা গেছেন। পেনশনের টাকা একটি ব্যাংকের এফডিআর হিসেবে জমা রাখি। ব্যাংকের ম্যানেজার বলেন, লাভের টাকা উত্তোলনের জন্য একটি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা লাগবে, এ জন্য সাদা কাগজে সই দিয়ে যান। তাঁর কথামতো আমি সাদা কাগজে সই দিয়ে আসি। আগে আমি ব্যাংক থেকে ১০০–২০০ করে টাকা নিয়েছিলাম। এফডিআর করেছিলাম দুই লাখ ৪০ হাজার টাকা। আমি মাঝে মধ্যে অল্প অল্প করে ব্যাংক থেকে লোন করি। ব্যাংক এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা কেটে নিয়েছে লোন বাবদ। পরে আরো ৫০ হাজার টাকা আমার কাছ থেকে বাকি নেয়। আমি এ টাকা আর ফেরত পাই নি। ব্যাংক এফডিআর ভেঙে দিল। আমি দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা করি। দুদক ম্যানেজারের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ম্যানেজারই এ জন্য দায়ী। মামলাটি এখনো চলছে। আমি এ বিষয়ে প্রতিকার চাই।

পরামর্শ : মামলার চার্জশিটে যদি কারো নাম বাদ দেওয়া হয়, দুদক থেকে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুদকের পাবলিক। প্রসিকিউটরকে (পিপি) অবগত করুন। পিপি যদি মনে করেন, ওই ব্যক্তি অভিযুক্ত হওয়ার কারণ আছে, তা হলে পিপি অধিকতর তদন্তের আবেদন করতে পারেন আদালতে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন)—২০১০

প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি বা ঠিকাদারের মাধ্যমে দক্ষ, অদক্ষ কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়ন বা কেরনিগিরি কাজ করার জন্য চাকরি নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তিই শ্রমিক হিসেবে শ্রম আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ কর্মজীবীই শ্রমিকের কাজ করে থাকেন যার জন্য শ্রম আইনের ধারণা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন প্রকারের শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যেমন : (১) শিক্ষাধীন, (২) বদলি, (৩) সাময়িক, (৪) অস্থায়ী, (৫) শিক্ষানবিশ ও (৬) স্থায়ী। একজন শ্রমিকের জন্য নিয়োগকারী নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করে সার্ভিস বইতে শ্রমিকের নাম, ঠিকানা, চাকরির মেয়াদ, মজুরি ও ভাতা, ভোগকৃত ছুটি, আচরণ ইত্যাদি তথ্য রাখবেন এবং শ্রমিকের রেজিস্ট্রারে শ্রমিকের নাম থাকবে। শ্রমিকের ছুটির জন্য দরখাস্ত সাপেক্ষে ছুটি দেওয়া যাবে, অব্যয়িত ছুটির জন্য শ্রমিককে ঐ পাওনা ছুটির ছুটিকালীন সময়ে উক্ত সময়ের প্রাপ্য মজুরি শ্রমিককে দিতে হবে। যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ বা অনিয়ন্ত্রিত কারণে প্রতিষ্ঠান একদিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য বন্ধ থাকলে শ্রমিককে বাকি দিনের জন্য মজুরি প্রদান করতে হবে তবে তিন দিনের বেশি হলে শ্রমিককে লে–অফ করা যাবে। তিন বছরের অধিক সময় যাবত নিয়োজিত শ্রমিক

কর্মকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কর্তৃপক্ষকে ত্রিশ দিনের মজুরি তার পরিবারকে প্রদান করতে হবে (প্রত্যেক পূর্ণ বছরের জন্য)। চাকরি থেকে অপসারণ করলেও একমাস আগে নোটিশ দিতে হবে এবং প্রত্যেক পূর্ণ বছরের জন্য ৩০ দিনের মজুরি/গ্রাচুইটি প্রদান করতে হবে। যা অপসারণের একমাসের মধ্যেই প্রদান করতে হবে এবং শ্রমিক চাকরির জন্য একটি প্রত্যায়নপত্র পাওয়ার অধিকারী হবেন। কোনো অবস্থাতেই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সক্ষমতা প্রত্যায়নপত্র দেয়া ব্যতীত কোনো শিশু কিশোরকে কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং তার কাজের সময় দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার অধিক হবে না, তা অবশ্যই সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টার সময় হবে না এবং শিশু বিদ্যালয়গামী হলে তার বিদ্যালয় চলাকালীন সময় হবে না। প্রসূতি মহিলা শ্রমিক সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আট সপ্তাহের জন্য প্রসূতি সুবিধা ভোগ করান। শ্রমিকের কাজের স্থান পরিচ্ছন্ন রাখা, বায়ু চলাচলের ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা, বর্জ্য পদার্থ অপসারণে, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা, পায়খানা প্রস্রাবের স্থান, আবর্জনা বাক্স ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে নিশ্চত করতে হবে। এ ছাড়া ভবন, যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা, অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণ ব্যবস্থা করা, যন্ত্রপাতির নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, বিশ্রাম কক্ষ, শিশু কক্ষ এবং চা বাগানের শিশু শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা, আবাসন, বিনোদন ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ব্যবস্থাও করতে হবে। দু'শতের অধিক স্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্রুপবীমা চালু করতে হবে। ধারা ১০০ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কর্মঘণ্টা দৈনিক আট ঘণ্টার অধিক হবে। বিশ্রাম ও আহারের জন্য সময় দিতে হবে এবং সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে। একুশ বছর বয়স না হলে গাড়ি চালানোর জন্য শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাবে না। শ্রমিককে বকেয়া মজুরি বা যে কোনো পাওনা আদায়ের জন্য ১৩২ ধারামতে শ্রম আদালতে বারো মাসের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে। মজুরি বোর্ড ধারা ১৪০ মতে নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখেন যা ঘোষণার মাধ্যমে হবে এবং সকলে তা মানতে বাধ্য। শ্রমিক যদি দুর্ঘটনার কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মস্থানে মৃত্যুবরণ করেন তবে তার জন্য ক্ষতিপূরণ মালিকপক্ষ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদান করতে পারবে। ধারা ২০২ মতে সিবিএ বা যৌথদরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করবেন। একাধিক ট্রেডইউনিয়ন থাকলে নির্বাচনের মাধ্যমে ট্রেডইউনিয়ন নির্বাচিত হবে। ধারা ২১৪ দ্বারা সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রম আদালত গঠন করবেন। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য যে নিয়মমানা হবে তা এই আইনের তফসিলে বর্ণনা করা আছে। এই আইন অনেকগুলো আইনের সমন্বয় করা হয়েছে বলে একে লেবার কোড বলে এবং এর মাধ্যমে পুরাতন অনেক শ্রমবিষয়ক আইন বিলুপ্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় : দশ

ইকুইটি/ন্যায়পর বিষয়ক আইন

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন—১৮৭৭

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন—১৮৭৭ একটি বিধিবদ্ধ আইন। এটি একটি ন্যায়পর ও প্রতিকার মূলক দেওয়ানি আইনও বটে। এই আইন ন্যায়পরতা বা ইকুইটির উপর নির্ভরশীল। সম্পত্তি ও অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্নপ্রকার প্রতিকার লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনটি একটি কার্যকরী আইন। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার যা করার দায়িত্ব তা করা বা যা করলে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা না করার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ যে ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় তখন সুনির্দিষ্টভাবে ঐ কাজটি সম্পাদন করার জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারে। স্থাবর সম্পত্তির দখল, চুক্তি বাস্তবায়ন, দলিল সংশোধন, চুক্তি বাতিল, দখল উদ্ধার, ঘোষণামূলক ডিক্রি, রিসিভার নিয়োগ, নিষেধাজ্ঞা জারি ইত্যাদি বিষয়ে এ আইনে উল্লেখ আছে। এই আইনের মোট ৫৭টি ধারা আছে। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুরের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির দেওয়ানি অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ আইনের ৫ ধারায় বলা আছে :

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ধারা ৫ : সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কীভাবে দেয়া হয়—

(এ) কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ এবং তা প্রকৃত দাবিদারকে অর্পণের মাধ্যমে।

(বি) কোনো পক্ষ যে কার্য সম্পাদনে আইনত বাধ্য তাকে ঐ কাজ করার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে।

(সি) কোনো পক্ষ যে কার্য করার জন্য বাধ্য নন তাকে ঐ কাজ না করার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে।

(ডি) ক্ষতিপূরণের রায় প্রদানের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনোভাবে পক্ষগণের অধিকারসমূহ নির্ণয় ও ঘোষণার মাধ্যমে। অথবা,

(ই) তত্ত্বাবধায়ক/রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে।

রেকর্ড সংশোধন

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : এক বিঘা জমির অর্ধেক আমাদের নামে বিএস (বাংলাদেশ জরিপ) আর অর্ধেক চাচার নামে হয়েছে। তবে আরএস ও দলিলপত্র সব আমাদের নামে আছে। আমরা সপরিবারে বহু বছর বিদেশে ছিলাম। এসে জানতে পারি, আমাদের এক বিঘা জমি থেকে অর্ধেক চাচার নামে বিএস জরিপ হয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী? কী করলে তা আমাদের নামে বিএস করতে পারব বা ফিরিয়ে নিতে পারব। পরামর্শ দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

পরামর্শ : জমির খতিয়ান সংশোধনের জন্য সাধারণত জরিপ চলাকালে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে টিন্যান্সি রুলসের ৩০ ও ৩১ বিধি মামলা করতে হয়। কিন্তু জেলাভিত্তিক এ আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। এ সময়সীমা পার হয়ে গেলে আপনি স্থানীয় জোনাল অফিসে আবেদন করে শুনানি করতে পারেন। এতে প্রতিকার না পেলে আপনি দেওয়ানি আদালতে স্বত্ব ঘোষণা ও রেকর্ড সংশোধন চেয়ে মামলাও করতে পারেন। এতে আদালত খতিয়ান সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনি দখলে না থাকলে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে প্রতিকার চেয়ে দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা করতে পারবেন।

দলিল সংশোধন

সমস্যা : ১৯৮৬ সালে ৩৭ শতাংশ জমি সাবকবলা করে দেন বিক্রেতা। বর্তমানে যার আনুমানিক মূল্য এক লাখ ২০ হাজার টাকা। এ জমি সে সময় থেকে ভোগদখল করে আসছি। নাম খারিজ করি নি। বিগত কয়েক বছর আগে জমির দাতা মারা যান। দাতার চার ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। তার মধ্যে বড় ছেলেও তিন বছর আগে সাতজন ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান। দাতা মারা যাওয়ার পর আমার চোখে পড়ে দলিলে দাগ নম্বর ও মৌজার ঠিকানা ভুল। বর্তমানে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো না। জমিতে কোনো প্রকার বাধাও দিচ্ছে না। তবে যে কোনো সময় বাধা দিতে পারে। উল্লেখ্য, দলিলে সাক্ষী হিসেবে দাতার ছোট ছেলের সাক্ষর আছে। এই ভুলের জন্য নিজেকে আইনিভাবে দুর্বল মনে করছি। মামলা করি নি এই ভেবে যে

ওয়ারিসানদের কাছে মামলার নোটিশ গেলে দলিলটি অস্বীকার করে জটিলতা বাড়াতে পারে। গ্রাম্য সালিস করেও কোনো ফল পাব না বলে মনে হয়। ওয়ারিসান একত্রে করে পুনরায় দলিল করাও অসম্ভব। এ অবস্থায় দলিলটি কীভাবে পাকাপোক্ত করে জমিটি নিষ্কণ্টক করতে পারি সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ কামান করছি।

পরামর্শ : আপনি লিখেছেন দলিলে দাগও মৌজার ঠিকানা ভুল। এ ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। দলিল সংশোধন মর্মে ঘোষণা মোকদ্দমা করতে পারেন। আইনের আশ্রয় না নিলে ভবিষ্যতে আরো জটিল হতে পারে। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৩১ ধারা মোতাবেক দলিল সংশোধনের জন্য মোকদ্দমা করা যেতে পারে।

দখল পুনরুদ্ধার

সমস্যা : আমি ১৯৯৬ সালে ঢাকার আজিমপুরে ৪ কাঠা জমি কিনি। কেনার পর জমিতে কোনো বিল্ডিং বা ঘর তৈরি করা হয় নি। জমি কেনার পর নিয়মিত জমির খাজনা পরিশোধ করে আসছি। এরপর আমি বেশ কিছুদিন বিদেশে অবস্থান করি। বিদেশে অবস্থানকালেও নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করা হয়। আমি বিদেশে থাকাকালে ১৯৯৬ সালে অন্য এক ব্যক্তি অবৈধভাবে জমিতে একটি টিনশেড ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি ওই বাড়িতে বসবাস করছেন। ১৯৯৮ সালে আমি দেশে ফিরে আসি। দেশে আসার পর তাঁকে বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও তিনি জমি থেকে চলে যান নি। তিনি আমার জমিতে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। জমির দলিলপত্র সব আমার রয়েছে। বর্তমানে আমি জমিটি অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে উদ্ধার করতে চাই। এ ব্যাপারে কোন পন্থায় আমি জমিটি ফেরত পেতে পারি?

পরামর্শ : আপনি দখল পুনরুদ্ধার চেয়ে দেওয়ানি আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করতে পারেন। এতে আদালত থেকে অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদের প্রতিকার পাবেন।

দখল পুনরুদ্ধার

সমস্যা : আমার নানার কোনো ছেলে নেই। দুই মেয়ে। নানার ভাতিজা তাঁর পুরো সম্পত্তি দাবি করছেন। নানা মারা গেছেন ১৬–১৭ বছর আগে। আমার মা ও খালা জানেন না, এ সম্পত্তির মালিক তাঁরা। ওই মামা নানার সম্পত্তি দখল করে রেখেছেন। আমরা ওই জমির দখল নিতে গেলে মামা জানান, এ সম্পত্তি নানা মৌখিকভাবে তাঁকে দান করেছিলেন। এ সম্পত্তি নানির নামে রেকর্ড আছে।

মিউটেশন করা আছে মা ও খালার নামে। কিন্তু এটা আমাদের ভোগদখলে নেই। ওই মামা প্রভাবশালী। এখন আমরা আইনি সহায়তা চাইছি।

পরামর্শ : আপনার সমস্যা বিষয়ে যে এলাকায় জমি অবস্থিত, ওই এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে স্বত্বের ঘোষণা এবং দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারেন।

দখল পুনরুদ্ধার

সমস্যা : আমি একজন হতভাগ্য অসহায় মহিলা। একটিমাত্র মেয়ে রেখে আমার স্বামী মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি কঠিন রোগে ভুগছিলেন। তাই সহায়–সম্পত্তি বিক্রি করে চিকিৎসা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারি নি। মেয়ে বড় হওয়ায় মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে আসি। আমার স্বামী যাঁর কাছে জায়গা–জমি বিক্রি করেছেন, বসতবাড়ির জায়গা বাদে বাকি জায়গা বিক্রি করেছেন। কিন্তু তিনি আমার বসতবাড়ির জায়গা এবং বাকি জায়গা দখল করে ঘর তুলেছেন। আমি কবলার কাগজ তুলে লোকজনকে দেখিয়ে জানতে পারি, মোট দাগের মধ্য থেকে ২৭৯/২৮৪/২৯২ দাগ কবলা দেওয়া হয় নি। দখলকারী ভাই আমার জায়গা দখল করে ঘর তুলে বসবাস করছেন। আমি তাঁকে বাধা দেওয়ায় তিনি আমাকে নানা রকম হুমকি দিচ্ছেন। বাড়ির কিছু লোকজন দখলকারীকে সহায়তা করছেন। আমি এখন আমার মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব? আর আমার করারই বা কী আছে?

পরামর্শ : আপনি স্বত্ব বা মালিকানা ঘোষণা এবং দখল চেয়ে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

দখলস্বত্ব

সমস্যা: প্রায় আট বছর আগে আমাদের বাবা জীবিতকালে আমাদের এক চাচার (বাবার চাচাত ভাই) কাছ থেকে ৪০ শতক জমি ক্রয় করেন। কিন্তু টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার পরও অদ্যাবধি চাচা জমিটি আমাদের কবলা (রেজিস্ট্রি) করে দেন নি। বাবা জীবিতকালে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে টাকা দেওয়ার ডকুমেন্ট নেন নি। তিনি ২০০৭ সালের এপ্রিলে পরলোকগমন করেন। বাবা জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর আমরা জমি কবলা করে দেওয়ার কথা বললে চাচা এড়িয়ে চলেন। উল্লেখ্য, ওই জমি তখন থেকেই আমাদের দখলে। এই জমি আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে আসছি। এমনকি এই জমিতে খননকাজও চলে। জমি দখলের বিপরীতে চাচার কোনো বারণ বা নিষেধও নেই। স্থানীয়রাও বিষয়টি জানে। এমতাবস্থায় কীভাবে আমরা জমিটি কবলা পেতে পারি, এর আইনি পরামর্শ দিলে বড় উপকৃত হব।

পরামর্শ : যেহেতু অলিখিত চুক্তি ও অরেজিস্ট্রিকৃত চুক্তির কারণে কোনো কবলা চুক্তির মোকাদ্দমা করা যাবে না, আপনি ১২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিরুদ্ধ দখলজনিত মোকাদ্দমা দায়ের করতে পারেন। যেহেতু আট বছর আগে জমি ক্রয় করেছিল অর্থাৎ আরো চার বছর পর এ মোকাদ্দমা করতে পারেন।

দখলস্বত্ব

সমস্যা : ২০০০ সালে আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জমি কিনেছিলাম। জমি কেনার সময় আমি দেশের বাইরে ছিলাম। জমিটি আমার নামে কেনা হয়েছিল। জমিটি নগদ টাকা দিয়ে কিনলেও দলিল করার সময় দান হিসেবে দেখানো হয়েছে। বর্তমানে জমিটি আমার দখলে আছে। আমি যাঁর কাছ থেকে জমি কিনেছিলাম, তিনি আমাকে বলেছেন, তোমাকে এই দাগে দেওয়া হয় নি, অন্য দাগে দেওয়া হয়েছে। এ কথা বলে ওই জমির ওপর আমার যে দোকান ছিল, তা ভেঙে দিয়েছেন। তিনি যে দাগের কথা বলেছেন, সেটাও তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। বর্তমানে বিষয়টি উপজেলা চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে আছে। কিন্তু চেয়ারম্যানও জমি বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলে হয়রানি করছেন। আমার স্বামী বিদেশে থাকেন। আমি ২২ গণ্ডা জমি কিনেছি। এর মধ্যে সাড়ে চার গণ্ডা নিয়ে সমস্যা। এ অবস্থায় আমি কী ধরনের আইনি সহায়তা পেতে পারি? জমি বিক্রেতা কখনো এ জমিতে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কি না?

পরামর্শ : জমির দলিল দানপত্র বা সাফকবলা যা-ই হোক না কেন, তাতে যে তফসিল রয়েছে, সে তফসিল অনুযায়ী দাতা জমি বুঝিয়ে দিতে বাধ্য। যে জমিতে বর্তমানে দখলে আছেন, তা তফসিল অনুযায়ী মিললে দোকানঘর ভাঙার জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করা যায় এবং ফৌজদারি মামলাও করা যায়। আর যদি রেকর্ড অনুযায়ী দখল করা জমির দাগ নম্বর না মিলে, তা হলে দাতার বিরুদ্ধে আদালতের মাধ্যমে দখল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দেওয়ানি মামলা করা যায়। দখল-সাপেক্ষ দাতার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হলেও গ্রহীতা তফসিল অনুযায়ী পুরো জমির দখল বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমান বিবাদমান সম্পত্তির দখলে থাকলে আইনগত অধিকার পোক্ত হবে।

জমি দখল ও দলিল বাতিল

সমস্যা : আমার বাবা জ্যাঠার কাছ থেকে সাড়ে সাত শতাংশ জমি কিনেছিলেন। এ জমি ভোগদখল করেন নি। ২৪ বছর আগে এটা কিনেছিলেন। কিন্তু জ্যাঠা ওই জমি আবার প্রতিবেশীর কাছে বিক্রি করে দেন। আড়াই বছর আগে বাবা মারা গেছেন। জমিটি এখন প্রতিবেশীর দখলে আছে। আমরা কীভাবে ওই জমি উদ্ধার করব?

পরামর্শ : প্রতিবেশীর কাছে যে দলিলের ভিত্তিতে জমিটি বিক্রি করা হয়েছে, ওই দলিলটি বাতিল চেয়ে এবং একই সঙ্গে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

জমির স্বত্ব ফিরে পেতে

সমস্যা : আমি একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। দীর্ঘকাল সিনেমা হলে চাকরি করার পর চার বছর ধরে বেকার। আমার চাকরির সময় অনেক কষ্টে উপার্জিত সঞ্চিত কিছু টাকা দিয়ে ১৯৮০ সালে টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার বেড়াবুচনা মৌজায় আট শতাংশ জমি কিনি, যা টাঙ্গাইল সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ১৯৮০ সালে ১৮ নভেম্বর সাফকবলা দলিলমূলে নিবন্ধিত হয়। জমিটির মূল মালিক একেন আলী অনেক বছর আগে জমিটি মসজিদের উন্নয়নকল্পে মৌখিকভাবে দান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মসজিদের উন্নয়নকল্পে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. মাঈনুদ্দিন তালুকদার ও মীর মোশারফের সঙ্গে জমিটি বিনিময় হয়, যা ১৯৭৯ সালের ১৮ এপ্রিল টাঙ্গাইল সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধিত হয়। উভয়পক্ষ সে সময় নিজ নিজ জায়গা বুঝে নেয় এবং ভোগদখল করতে থাকে। মীর মোশারফের অংশটুকু আমি কিনেছি।

অলোয়া তহসিল অফিস থেকে আমি নিজ নামজারি, পরচা, দাখিলা ওই জমির অনুকূলে পাই। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমি খাজনা পরিশোধ করি। ১৯৮৭ সালে এ এলাকার এক অধ্যাপক আমার জায়গায় ঘর তুলতে উদ্যোগ নিলে আমি টাঙ্গাইল সদর উপজেলা আদালতে স্বত্বের মামলা করি। মামলায় আমি আদালত কর্তৃক একতরফা ডিক্রি পাই। ১৯৯১ সালের ১৯ অক্টোবর পতাকাসহ বাঁশ পুঁতে, ঢোল বাজিয়ে আদালত আমাকে দখল বুঝিয়ে দেন। কিন্তু একই বছরের ২৫ অক্টোবর আমার জমির পূর্ববর্গাদার সোনাউল্লাহকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করে তা দখলে নেন স্থানীয় এক লোক। সেখানে তিনি ঘরও তোলেন। অথচ লোকটি আমার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনায় বানোয়াট মামলা করেন। মামলাটি আদালত কর্তৃক খারিজ হয়ে যায় এবং তিনি জরিমানার সম্মুখীনও হন। কিন্তু তৃতীয় আদালতে ছানি মোকদ্দমা (বিবিধ মামলা) দায়ের করেন এবং রায় তাঁর অনুকূলে পান। ন্যায়বিচারের আশায় আমি ২০০৫ সালে আপিল করি। আমার আবেদনটি নামঞ্জুর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রায় আমার বিপক্ষে যায়।

২০০৭ সালের ২৩ জুলাই আমি হাইকোর্টে আপিল করি। উল্লেখ্য, ওই জমির অনুকূলে দাখিল করা দলিলটি ১৯৯০ সালের ৩০ জুন নিবন্ধিত, যা ভুয়া দলিলেরই প্রমাণ রাখে। এ ছাড়া হাইকোর্টে আপিল মামলা দায়েরের পরও ওই জমিতে আরো ঘর তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা আমি টাঙ্গাইল সদর থানায় জিডির মাধ্যমে স্থগিত করি। এ ছাড়া লোকটির কোনো খাজনা দাখিলা নেই। আর জমিটি যাঁর কাছ থেকে ক্রয় করেন, সেই মনিরুজ্জামানের সঙ্গে একেন আলীর কোনো রক্তের সম্পর্ক

নেই। এ অবস্থায় এ মামলায় আমার ফল কী হবে? আমার স্বত্ব ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? কী উপায় বা পদ্ধতি গ্রহণ করলে মামলাটিতে আমার জয়ী হওয়ার সুযোগ থাকবে? জানালে কৃতার্থ হব।

পরামর্শ : যেহেতু বিষয়টি আদালতে বিচারধীন, তাই এ বিষয়ে আদালতে রায় কী হবে, তা বলা উচিত হবে না। হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রেকর্ড ও রায় পর্যালোচনা করে আপিলের মঞ্জুর করার উপাদান থাকলে তা মঞ্জুর করবেন। হাইকোর্টের রায় যদি আপনার বিপক্ষেও যায়, তা হলে আপিল বিভাগে প্রতিকারের সুযোগ রয়েছে। আদালতের রায়ের ওপরই আপনাকে নির্ভর করতে হবে। জাল দলিল হলে তা বাতিলের জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা এবং জালিয়াতির জন্য ফৌজদারি আদালতে জালিয়াতির মামলা করতে পারেন।

রিট পিটিশন

সমস্যা : আমার বাড়ির পূর্ব দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়ক। সড়ক ও জনপথ বিভাগের অনেক জায়গা অবৈধভাবে দখল হয়ে আছে। সওজ এ ব্যাপারটি জানে। আমরা বিষয়টি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন। এ অবস্থায় আমরা কী করতে পারি?

পরামর্শ : সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি অবৈধ দখলদারদের কারণে আপনারা কোনো অসুবিধা ও উৎপাতের শিকার হলে সড়ক ও জনপদ বিভাগকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে লিখিত দরখাস্ত দিতে পারেন। অন্যদিকে থানায়ও লিখিত অভিযোগ করতে পারেন। এ ছাড়া আপনি জনস্বার্থে হাইকোর্টে স্বরাষ্ট্রসচিব, যোগাযোগসচিব ও প্রধান প্রকৌশলীকে (সওজ) বিবাদী করে একটি রিট পিটিশন দায়ের করতে পারেন, যাতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের বিষয়ে আদালত বিবাদীদের প্রতি নির্দেশনা দেন।

অধ্যায় : এগার

ইসলামিক আইন

ইসলামি আইন

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষের চলার পথ প্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর বিধি বিধান সম্পর্কিত আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন, এসব আসমানি কিতাব মানুষের জীবন চলার পথে জ্ঞান ও পথ প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কোরআন নাযিল করেছেন। সে কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের মহানবী (সা.) তাঁর জীবন সম্পূর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক জীবন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করেছেন।

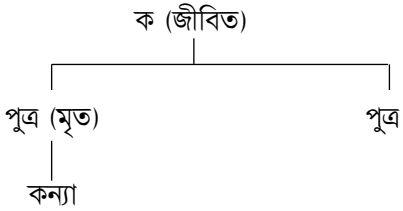
আল্লাহ প্রদত্ত এ আইন বা বিধানই হচ্ছে ইসলামি আইন যা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ—১৯৬১

আইনের কতগুলো উৎসের মধ্যে ধর্ম একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ধর্ম হতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনের সৃষ্টি হয়েছে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষগণ আইনের শাসন মেনে চলে এবং আইনটিকে কার্যকরী করে। এমনই একটি ইসলাম ধর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি আইন হচ্ছে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ—১৯৬১।

এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বহুবিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিশেষ বিধি বিধান করা হয়েছে যা যুগের অতীব প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছে। এই অধ্যাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—

১) বহুবিবাহকে নিরুৎসাহিত করতে সালিশি পরিষদের পূর্ব অনুমোদনের বিধান প্রবর্তন।
২) তালাক প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করত ৯০ দিনের মধ্যে সুরাহার ব্যবস্থা।
৩) উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে পিতা মারা গেলে যদি দাদা বেঁচে থাকে মৃত পিতার সন্তানগণ সম্পত্তি পাবেন না—তা সংশোধন করে প্রতিনিধিত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ পুত্র বা কন্যা জীবিত না থাকে তবে তার সন্তানেরা পিতার অংশ পাবে যেভাবে তার পিতা বেঁচে থাকলে অংশ পেতেন।



'ক' এর মৃত পুত্রের সম্পত্তির অংশ 'ক' এর মৃত্যুর পর মৃত পুত্রের কন্যা পাবে যেরূপে মৃত পুত্র বেঁচে থাকলে পেতেন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন—১৯৭৪

১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে কোনো স্ত্রী তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। ১৯৭৪ সনের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন দ্বারা এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিধি—১৯৭৫

১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের কার্য পদ্ধতি এই মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিধি—১৯৭৫ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন, এই বিধি মোতাবেক বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহিতাদের আদালতের মাধ্যমে তালাক চাইবার প্রয়োজন নেই। কাবিন নামায় তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা থাকলে একজন বিবাহিতা কাজির (বিবাহ রেজিস্ট্রার) নিকট গিয়ে তালাক রেজিষ্ট্রি করতে পারেন।

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ

এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশের মুসলিম আইনের পারিবারিক বিষয়ে সমস্যা সমাধানে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী তালাক, দাম্পত্য জীবন

পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, খোরপোশ, অভিভাবকত্ব বিষয়ক মামলা পরিচালনায় ও বিচারের জন্য পারিবারিক আদালত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদালত হিসেবে গঠন করা হয়। এই পারিবারিক আদালতে পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মামলা করা যায়।

ভরণপোষণ

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমার বোনের স্বামী বিদেশে থাকেন। বর্তমানে আমার বোন অসুস্থ। বোনের তিন মেয়ে, যাদের বয়স আট বছরের নিচে। অনেক দিন ধরে বোনের স্বামী কোনোরকম ভরণপোষণ দিচ্ছেন না। দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইছেন। বোনের ভরণপোষণ বোনজামাইয়ের ভাইবোনেরা দিচ্ছেন। বোনের ছেলেমেয়েদের আমেরিকার নাগরিকত্ব আছে। কিন্তু তাদের ভিসার মেয়াদ ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি কী করব?

পরামর্শ : ভরণপোষণের বিষয়ে বলা যায়, আপনার বোন তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের ভরণপোষণ দাবি করে দেশেই পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন। আপনার কথা অনুযায়ী মনে হচ্ছে, আপনার বোনের স্বামী আমেরিকায় থাকেন এবং আপনার বোনের মেয়েরাও আমেরিকার নাগরিক এবং তারা আমেরিকায় ফেরত যেতে পারেন; তা হলে আমেরিকার প্রচলিত আইনেই তারা সেখানে ভরণপোষণ আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন। সেখানকার কোনো আইনজীবী এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন।

সন্তানের ভরণপোষণ

সমস্যা : আমার বাবা সরকারি চাকরিজীবী। আমরা চার বোন। আমি সবার বড়। আমার বাবা নিষ্ঠুর ও চরিত্রহীন। মা আমাদের কথা ভেবে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। বাবা ইচ্ছামতো কিছু ভরণপোষণ দিচ্ছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। তাঁর বক্তব্য, তোমরা যেভাবে পার চল। গার্মেন্টসে চাকরি করতে বলেন। এমনকি অশ্লীল কথা বলতেও তাঁর মুখ আটকায় না। তিনি অনেক টাকা–পয়সার মালিক। আমরা চার বোন চাকরি করার পর্যায়ে পৌঁছাই নি। আমাদের সংসার চালানোর মতো সামর্থ্য নেই। চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো বসবাস করছি।

এ অবস্থায় আমরা কীভাবে বাবার কাছ থেকে ভরণপোষণ পেতে পারি?

পরামর্শ : আপনি উল্লেখ করেছেন, আপনার চার বোন এবং আপনার বাবা সরকারি চাকরিজীবী, কিন্তু তিনি আপনাদের ভরণপোষণ ঠিকভাবে তো দেন না, বরং

সব সময় নিষ্ঠুর আচরণ করেন এবং চরিত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও আপনার মা সব অত্যাচার আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে এত দিন সহ্য করছেন। কিন্তু এখন আপনাদের ওই অত্যাচার–নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত এবং দুইভাবে তা করতে পারেন।

ক. তিনি যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা, সুতরাং তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সব বিষয় জানিয়ে প্রতিকার চাইতে পারেন।

খ. আদালতের মাধ্যমে ভরণপোষণ চাইতে পারেন। মনে রাখবেন, সব সন্তানের ভরণপোষণসহ মেয়েসন্তানের বিবাহ দেওয়া বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এটা আপনাদের অধিকার।

অভিভাবকত্ব

সমস্যা : আমার স্ত্রীর সঙ্গে তালাক হয় দুই বছর আগে। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমাকে তালাক দেওয়া ও মামলার হুমকি দিয়ে কাবিনের টাকা এবং তারা যা কিছু আসবাবপত্র দিয়েছিল তা নিয়ে নেয়। আমি মানসম্মান, থানা–কোর্ট ও চাকরি হারানোর ভয়ে বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে মেনে নিই এবং বাচ্চার জন্য মাসে দুই হাজার করে টাকা দিয়ে আসছি। গত মাসে ওই মহিলার আবার বিয়ে হয়। তারা উকিল নোটিশ দেয়, বাচ্চা নিয়ে আসার জন্য। অন্যথায় বাচ্চার ব্যাপারে আমার কোনো দাবি নেই—ধরে নেওয়া হবে বলে জানায়। অন্যথায় তারা বাচ্চা কোনো এতিমখানায় দিয়ে দেবে। বাচ্চার বয়স আড়াই বছর। এ অবস্থায় ওই মহিলা কি সন্তানের লালন–পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে? অথচ লিখিত চুক্তি আছে বাবা হিসেবে যদি ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার হয়, তা হলে মা হিসেবে কি তার লালন–পালনের দায়িত্ব নেই?

পরামর্শ : ওই তালাকপ্রাপ্ত মহিলার অন্যত্র বিয়ে হলে সে সন্তানের অভিভাবকত্ব হারায়। এ ক্ষেত্রে আপনাকেই সন্তানের অভিভাবকত্ব নিতে হবে। সন্তানের যাবতীয় ভরণপোষণ ও লালন–পালনের দায়িত্ব আইনত এখন আপনার। লিখিত চুক্তি যাই থাকুক, আইনে আছে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হলে সন্তানের দায়িত্ব বাবার ওপর বার্তায়। যেহেতু আপনাকে বলছে সন্তান নিয়ে আসতে, তাই সন্তানকে আপনার কাছে রাখাই উচিত হবে।

বাবার কাছ থেকে ভরণপোষণ

সমস্যা : আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক। আমার বয়স যখন এক বছর, তখন মা–বাবার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এর ছয় মাস পরই বাবা আবার বিয়ে করেন। আমার মা পড়াশোনা শুরু করে দেন। মা আমার দাদাকে বলেছিলেন, তাঁর দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে আমাকে যেন নিয়ে আসেন। আমি দাদার বংশের প্রথম সন্তান।

আমার দাদা দেনমোহরের টাকা আম্মুকে দিয়ে আসেন। সে দিনই দাদার কাছে আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়। তখন আমার দুই বা আড়াই বছর। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করার এক বছর পরই তাঁদের যমজ সন্তান হয়। আমার মা তাঁর দুই সন্তান আর আমিসহ তিনজনকে কীভাবে একা লালন-পালন করবেন—এ সমস্যার কথা ভেবে দাদা-দাদি আমার লালনপালনের দায়িত্ব নেন। তবে বাবা কোনো খরচ বহন করতেন না। অথচ দাদা তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি খাদ্য পরিদর্শক ছিলেন। মা সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাকে দেখতে পারতেন না। আমাকে কোলে নিতে দেখলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। কারণে-অকারণে আমাকে নিয়ে দাদা-দাদির সঙ্গে ঝগড়া করতেন। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার দাদার বাড়িতে চলে যাই। বাবা মাকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকেন। বাবা আমার কোনো খোঁজখবর রাখতেন না। কোনো প্রকার ভরণপোষণ দিতেন না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি প্রথম অথবা দ্বিতীয় হতাম। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর পুরোটা বছর কোনো ক্লাস করতে পারি নি। আমার স্কুল দাদার বাসার কাছে, যা প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। আমি স্কুলে গেলে দাদিমাকে দেখবে কে, সে জন্য স্কুলে যাওয়া হতো না। শিক্ষকদের কাছে ভালো ছাত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও ঠিক সময়ে স্কুলে যোগাযোগ করতে না পারায় পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারি নি। আমার স্বপ্নভঙ্গ শুরু হয় তখন থেকেই। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠার পর দুই-তিন মাস ক্লাস করতে পেরেছিলাম। এরপর থেকে শুধু পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিতাম আর দাদিমার দেখাশোনা করতাম। এর আগে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পর আমাকে বাবার কাছে দিয়ে আসেন বড় কাকা। আমাকে ছোটবেলায়ও দুই-তিন বার দিয়ে এসেছিলেন, তখন দু-এক দিনের বেশি থাকি নি। দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। কিন্তু আমার বাবা কোনো খোঁজ রাখতেন না বা ভরণপোষণ দিতেন না। যে কারণে আমার ফুফু-কাকারা আলোচনা করে বাবার কাছে দিয়ে আসেন। আমার সৎ মা সবার সামনে দেখাতেন এক রূপ, আর আমার সঙ্গে অন্য রূপ। আমি বাবার ওখানে থাকতে গেলেই মা বাবার সঙ্গে দিন-রাত, যখন-তখন ঝগড়া করতেন। অশ্লীল ভাষার কথা বলতেন, অশ্রাব্য গালাগাল করতেন আমাকে। বাবা এর কোনো প্রতিবাদ না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন। পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পর বড় কাকা আমাকে বাবার বাড়ি দিয়ে আসার পর মা বললেন, বাবার সঙ্গে নাকি আমার অবৈধ সম্পর্ক আছে। অথচ আমার বয়স তখন ১১। অবৈধ সম্পর্ক সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। আমার সৎ মা এলাকার সব লোকের সামনে বলেন, আমাকেই তো আমার বাবার দরকার। এর দুই দিন পর আমি সেখান থেকে চলে আসি। আমার পড়াশোনা বা খাওয়া-পড়ার খরচ বাবা কোনো দিনও দেন নি। আমি কোথায় আছি, কীভাবে চলছি—এসব নিয়ে তাঁর কোনো চিন্তাও ছিল না। এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাবার কাছে টাকা

চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনো ধরনের সহযোগিতা করেন নি। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আমার কোনো প্রাইভেট শিক্ষক ছিল না। অঙ্ক বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। নিজেকেই পড়তে হতো। পড়াশোনা করার মতো অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সব সময় মানসিক অশান্তিতে থাকতে হতো। এবারো আমাকে বাবার ওখানে দেওয়া হয়। এখানে আমি ১৫ দিনের বেশি থাকতে পারি নি। কারণ, এবার শুধু মা নন, বাবাও আমার বিপক্ষে। তাঁরা আমাকে মারতেন না, কিন্তু মানসিকভাবে এতটা কষ্ট দিতেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মা বলতেন, আমি লাইব্রেরি থেকে যে বই নিয়ে আসছি, সে টাকা যেন দিয়ে আসি। বাবা তিনজনের পড়াশোনার খরচ দেন, এতেই সমস্যা। আমার খরচ কোথা থেকে দেবেন? বাবাও খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। যে কারণে আমি ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হই। এসএসসি পরীক্ষার আগে তিন মাস প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়েছিলাম। প্রথমবার আমার রেজাল্ট খারাপ হয়। আবারো বাবার ওখানে দেওয়ার জন্য আলোচনায় বসেন ফুফু-কাকারা। কিন্তু বাবা আমার দায়িত্ব নিতে রাজি নন। আর যদিও বা দায়িত্ব নেন, সেখানে শর্ত প্রযোজ্য। শর্ত হচ্ছ—ফুফু-চাচাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ থাকবে না, আমার এক হাত যদি কেটেও ফেলা হয়, তবুও কেউ কিছু বলতে পারবে না; তাঁরা যা বলবেন, আমাকে তা-ই শুনতে হবে। আর শেষ কথা হচ্ছে, আমার দায়িত্ব তিনি নেবেন না, কারণ, আমি গেলে মা চলে যাবেন। সুতরাং আমার কোনো দায়িত্বও তিনি নেবেন না। আমি অন্য কোথাও থাকলেও আমার ভরণপোষণের খরচ দেবেন না। এসব শোনার পর আমি বাবার কাছে যেতে রাজি হই নি। তাই দাদার কাছেই থাকি। দাদা অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। এর পরও আমাদের থাকা-খাওয়া তিনিই চালাচ্ছেন। আমি এ বছর এসএসসি পাস করে শেরপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমার পড়াশোনার খরচ ফুপুরা দেন। কিন্তু যা দেন, তা আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তা দিয়ে আমার পড়াশোনা মোটামুটি চলছে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়সহ অন্যান্য খরচ চলে না। দাদার পক্ষেও আমার সব খরচ চালানো সম্ভব নয়। আমি এখন বাধ্য হয়েই আমার ধর্নাঢ্য রাইস মিল ব্যবসায়ী বাবার কাছে ভরণপোষণ চেয়েছি। কিন্তু তিনি সরাসরি বলেছেন, আমার কোনো খরচ তিনি দেবেন না। কথা শেষ না করেই ফোন রেখে দেন, রিসিভ করেন না। এখন আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। আমি আমার অধিকার চাই। এ জন্য আইন অধিকারের শরণাপন্ন হয়েছি। মা-বাবার আদর পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে আমি পৃথিবীতে আসি নি, এটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, সন্তান জন্ম দিয়ে যদি তাকে সুন্দর-স্বাভাবিক জীবন দিতে না পারেন, তবে একটা নিষ্পাপ শিশুকে পৃথিবীতে এনে কেন এত যন্ত্রণা দেওয়া? মা-বাবা সন্তানের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, আর আমি মা-বাবার কৃতকর্মের শাস্তি পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কেন? আর কত দিন মরে বেঁচে থাকব?

পরামর্শ : আপনি আপনার বাবার বিরুদ্ধে ভরণপোষণের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন। স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা দায়ের করতে হবে। আপনি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং তাদের মাধ্যমে মামলা করতে পারেন। তবে সংগঠনগুলো মামলা করার আগে সালিশের মাধ্যমেও নিষ্পত্তি করে থাকে।

ভরণপোষণ

সমস্যা : নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার কোর্ট ম্যারেজ হয় ১৯৯০ সালে। পরে মৌলভীর কাছে কলেমা পড়ে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আমাদের দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমার স্বামী ঢাকার বাইরে গেলে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিতেন। চাকরির ক্ষেত্রে জানাজানির পর বদলি করা হয় তাঁকে। পরে তিনি আরেকটি বিবাহ করেন। তিনি আমাদের কোনো ভরণপোষণ দিচ্ছেন না। শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানা ষড়যন্ত্র ও মানসিক নির্যাতন করেছেন। ছোট বোন টাকা পাঠাত। এটা দিয়েই চলতাম। এখন আমি খুব বিপদে আছি। বৃদ্ধ মা, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছি না। আমি আমার এবং সন্তানদের ভরণপোষণ কীভাবে পেতে পারি?

পরামর্শ : আপনার এবং সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য পারিবারিক আদালতে আশ্রয় নিতে পারেন।

হিন্দু বিবাহ (ভরণপোষণ)

সমস্যা : একজন হিন্দু পুরুষ ইচ্ছ করলেই কয়েকটা বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু একজন হিন্দু নারী তা পারেন না। হিন্দুদের বিবাহ হয়ে গেলে মহিলারা তালাক দিতে পারেন না। যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ পুনরায় বিবাহ করেন, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী কোনোরকম খোরপোশ দাবি করতে পারবেন কি না। কারণ, তিনি নতুন কোনো বিবাহও করতে পারছেন না, আবার তালাকও দিতে পারছেন না। আবার হিন্দু–মুসলমান বিবাহ হলে উভয়েই যদি নিজেদের ধর্মে থাকতে চান, এ ক্ষেত্রে আইন কী হবে?

পরামর্শ : হিন্দু বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এটা আত্মশুদ্ধিরও একমাত্র উপায়। হিন্দু আইনে একাধিক বিবাহ অনুমোদিত, তবে হিন্দু আইনশাস্ত্রকারগণ এক বিবাহের পক্ষপাতী। বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মচারণ ও বংশ রক্ষা। প্রথম স্ত্রী যদি কোনো সন্তান ধারণে অক্ষম হন, তবে বংশ রক্ষার জন্য প্রথম স্ত্রীর সম্মতিতে দ্বিতীয় বিবাহ অনুমোদিত। হিন্দু আইনে বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত নয়। পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে খোরপোশ দাবি করা যায়। হিন্দু–মুসলিম বিবাহ অসম বর্ণে মিলন সনাতন

ধর্মে স্বীকৃত নয়। তবে বিশেষ বিবাহ আইন বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে নিজ নিজ ধর্ম পালন এবং দাম্পত্য জীবনযাপনে বাধা নেই।

মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ কী?

বিবাহ বা নিকাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে চুক্তি করার উপযুক্ত পুরুষ ও মহিলা একত্রে বসবাস ও সন্তান জন্মদান করতে পারেন। বিবাহ মুসলিম আইনমতে একটি ইবাদতের সমতুল্য কারণ এর মাধ্যমে মানুষ অপবিত্রতা, অবৈধ সহবাস এবং ব্যভিচার হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং ইসলামের পালনীয় বিষয় মেনে চলতে পারে।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ—১৯৬১ এর ১২ (১) (ক) ধারা অনুযায়ী একজন নাবালকের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিধানমতে পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ বছর যদি পূর্ণ না হয় তবে উক্ত নারী–পুরুষের বিবাহের যোগ্যতা নেই এবং এদের বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কোনো পুরুষের বয়স ২১ এর নিচে এবং নারীর বয়স ১৮ এর নিচে হয় তবে তারা সাবালক নহে। অতএব তাদের বিবাহের যোগ্যতা হয় নাই।

বিবাহের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান কী কী?

১) প্রস্তাব;
২) সম্মতি;
৩) সাক্ষী;
৪) মোহরানা;
৫) রেজিস্ট্রেশন।

(১) প্রস্তাব : আরবি ইজাব কথাটির অর্থ হল প্রস্তাব। বিবাহের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে বর বা কনে পক্ষ প্রস্তাব দিতে হয়। সাধারণত বর পক্ষই বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিয়ে জানায় যে, বর কনেকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। এটা বিবাহের প্রথম ধাপ।

(২) সম্মতি : আরবিতে 'কবুল' শব্দটির অর্থ হল সম্মতি। প্রস্তাব দানের পর তা গ্রহণ করা বা সম্মতিদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাব দানের পর তা গ্রহণ করার সম্মতি দান 'ইজাব এবং কবুল' একই মজলিসে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ভয়ভীতির মাধ্যমে সম্মতি গ্রহণ করলে সে বিবাহ অনিয়মিত হবে।

(৩) সাক্ষী : বিবাহের প্রমাণ ও শর্ত হিসেবে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে। সাক্ষীগণ পূর্ণ বয়স্ক এবং জ্ঞান–বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম হতে হবে। একজন পুরুষ মুসলিম সাক্ষী হলে অপর জন পুরুষ সাক্ষী না হলে সেস্থলে দু'জন নারী সাক্ষী হতে হবে।

(৪) মোহরানা : বিবাহের শর্ত হিসেবে কনে বরের নিকট হতে সম্মানস্বরূপ অর্থ বা সমতুল্য সম্পত্তি পাবার অধিকারী। একেই বলে মোহরানা বা দেনমোহর। মোহরানার কিছু অংশ স্ত্রী স্বামীর নিকট চাওয়া মাত্র যে কোনো সময় পেতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সম্পূর্ণ বা বাকি অংশ দেনমোহর স্ত্রী পাওয়ার অধিকারী হয়।

(৫) রেজিস্ট্রেশন : মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ অধ্যাদেশ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪ অনুসারে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করার অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় প্রকার শাস্তি হতে পারে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে বিবাহ রেজিস্ট্রি না করলে এর ফলাফল হয়—

১) বিবাহের সাক্ষ্যগত দলিল হয় না।

২) কন্যা অপহরণের দায় হতে পারে এবং মামলা হতে পারে।

৩) সন্তানের উত্তরাধিকার অনিয়মিত হয়ে যায়।

৪) খোরপোশের দাবি অগ্রাহ্য হয়।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি

কাবিন রেজিস্ট্রি হওয়ার সময় দেনমোহরানার ওপর ভিত্তি করে নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজি) রেজিস্ট্রি ফি আদায় করে থাকেন। The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Rules-এর ১৯৯৯ সালের সংশোধন অনুসারে, কাবিনের প্রতি এক হাজার টাকার জন্য ১০ টাকা অর্থাৎ ১ শতাংশ হিসেবে, তবে ন্যূনতম ৫০ টাকা এবং অনধিক চার হাজার টাকা পর্যন্ত রেজিস্ট্রি ফি আদায় করতে পারেন। অর্থাৎ দেনমোহরানার টাকার পরিমাণ যত লাখ টাকাই হোক না কেন, বিবাহের রেজিস্ট্রেশন ফি কোনো অবস্থায়ই চার হাজার টাকার বেশি হবে না এবং দেনমোহরানার টাকা যত কম হোক না কেন, রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকার কম হবে না। তালাক রেজিস্ট্রেশনের ফি ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবাহের রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় নিয়ে বরপক্ষের সঙ্গে নিকাহ রেজিস্ট্রারের বিবাহের মজলিশে প্রায়ই বচসা হয়ে থাকে। নিকাহ রেজিস্ট্রাররা বিবাহের মজলিশে বরপক্ষকে বুঝিয়ে থাকেন, উপর্যুক্ত হারে ফি আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। নিকাহ রেজিস্ট্রার উপরিউক্ত ফি আদায় ব্যতিরেকে তাঁর বিবাহ পড়ানো উপলক্ষে সম্মানী দাবি করে থাকেন। বরপক্ষ সরল বিশ্বাসে একটি পবিত্র কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অধিকন্তু নতুন

মেহমানদের সামনে নিজেদের সম্মানবোধের কথা চিন্তা করে উপরিউক্ত হারে রেজিস্ট্রেশন ফি তো দিয়ে থাকেনই এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে সম্মানীও দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সিটি করপোরেশনের প্রতি ওয়ার্ডের জন্য প্রতি অর্থবছরে একজন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের ১২ হাজার টাকা, অন্যান্য পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডের জন্য তিন হাজার টাকা এবং প্রতি ইউনিয়নের জন্য এক হাজার টাকা ফি প্রদানের বিধান রয়েছে। (সংগৃহীত)

কোর্ট ম্যারেজ

সমস্যা : ভালবেসে অনেকেই কোর্ট ম্যারেজ করে। আসলে কোর্ট ম্যারেজের আইনি ভিত্তি কী?

পরামর্শ : আইনে কোর্ট ম্যারেজ বলে কিছু নেই। নোটারি পাবলিক বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এফিডেবিট বা হলফনামা সম্পন্ন করা হয়। এটাকেই প্রচলিত ভাষায় কোর্ট ম্যারেজ বলে। কিন্তু এটা বিয়ে নয়, বিয়ের ঘোষণা মাত্র। বিয়েতে অবশ্য নিকাহনামা–সম্পন্ন করতে হয় এবং কাজি অফিসে/নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক।

ভিন্ন দুই ধর্মাবলম্বীর বিবাহ

সমস্যা : আমার বয়স ২২ বছর। আমি খ্রিস্ট–ধর্মাবলম্বী। কিন্তু আমি যাকে ভালবাসি, তিনি মুসলমান পুরুষ। তাঁর বয়স ২৫। আমরা দুজন নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে করতে চাই। এ অবস্থায় আমরা কোথায় যোগাযোগ করব? আমাদের দেশে কি দুজন দুই ধর্মে থেকে আইন মোতাবেক বিয়ে করা সম্ভব? আমাদের পরিবার থেকে কি কোনো আইনি বাধা সৃষ্টি হতে পারে? অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিলে উপকৃত হব।

পরামর্শ : মুসলিম আইনানুযায়ী, আপনাদের নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় আপনাদের বিয়ে করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু উচ্চ আদালতে নজির আছে—এ আইনে বিয়ে করতে হলে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। তাই মুসলিম আইনানুযায়ী আপনারা বিয়ে করতে পারেন।

পাত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ

আমার বড় ভাইয়ের আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। মেয়েটির অন্য জায়গায় বিবাহ হয়ে যায়। তাঁর স্বামী তিন বছর হল নিখোঁজ। ওই মেয়েকে বড় ভাই আবার বিবাহ করতে চান। এখন এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা আছে কি না?

পরামর্শ : মেয়েটি এখনো বিবাহিত। সে ক্ষেত্রে ওই মেয়ে তাঁর নিখোঁজ স্বামীর সর্বশেষ জানা ঠিকানায় বিবাহবিচ্ছেদর নোটিশ পাঠাতে পারেন। তবে যদি মেয়েকে বিবাহবিচ্ছেদ করার অনুমতি কাবিননামায় দেওয়া হয়ে থাকে।

স্বামী স্ত্রী বিবাদ

সমস্যা : আমি গৃহিণী। আমার বিবাহ হয়েছে আট বছর। মাত্র ১৮ দিনের পরিচয়ে ভালবেসে বিবাহ হয়েছিল আমাদের। স্বামী আমাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করছেন। আমি মানসিক রোগী হয়ে পড়েছি। তিনি সব সময় আমার মা–বাবার কাছ থেকে টাকা আনতে বলেন। এ ধরনের আচরণের কারণে অল্প দিনেই তাঁর মুখোশ উন্মোচিত হয়। আমার বোন তাঁর স্বামীর অনুমতি ছাড়া আমার স্বামীকে ধার হিসেবে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আর এ টাকা ফেরত দেন নি, বরং তাঁর কাছে আবার টাকা দাবি করেন। বর্তমানে তিনি আমাকে কোনো ভরণপোষণ দিচ্ছেন না। ছয় বছরের একটা মেয়ে আমার। এখন আমি স্বামীর কাছে একপ্রকার জোর করেই আছি বলা যায়। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও তিনি আমার চিকিৎসা করান না। এখন বোনের কাছ থেকে টাকা–পয়সা নিয়ে চলছি। তিনি কথায় কথায় তাঁকে মুক্তি দিতে বলেন। ইতোমধ্যে বাবার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা তাঁকে এনে দিয়েছি। এখন আমি কী করতে পারি?

পরামর্শ : আপনার বিষয়টি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হয়েছে যে আপনি অনতিবিলম্বে আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কারণ, যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার বোনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পরিশোধ তো করেন নি, বরং আরো টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করছেন এবং আপনার চিকিৎসা ও ভরণপোষণ দিচ্ছেন না বা দেন না, তা ছাড়া তিনি আপনাকে মুক্তিও দিতে বলেছেন; সে ক্ষেত্রে :

ক. অতি দ্রুত আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ও দেওয়ানি কার্যবিধি আইনে প্রতারণা ও জোরপূর্বক টাকা নেওয়ার অভিযোগ এবং টাকার ফেরত পাওয়ার জন্য আপনি মামলা করতে পারেন।

খ. ভরণপোষণের জন্য আপনি পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন।

গ. দেনমোহরানার জন্যও আপনি পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন। তালাক আপনি বা আপনার স্বামী যে–ই দেন না কেন, দেনমোহরানা পাওয়া অবশ্যই আপনার হক।

সন্তান এবং নিজের জন্যই আপনার সুস্থ হওয়া প্রয়োজন বিধায় অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে সমাধান ঘটানো উচিত। প্রয়োজনে নিজেকে কোনো উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত করেন, যাতে নিজে মানসিকভাবে সুস্থ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সক্ষম হন।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য ও অপ্রিয় বিষয় হচ্ছে তালাক। একজন মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক নারী–পুরুষের মাঝে বিবাহের মাধ্যমে বন্ধন সৃষ্টি হয় আবার এ বন্ধন বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের মাধ্যমে ভেঙে যায়। যদি পারিবারিক অশান্তি এবং বিশেষ কোনো অবস্থায় স্বামী এবং স্ত্রী একত্রে সংসার করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র শান্তির জন্য সমাধানের লক্ষ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করার বিধান মুসলিম আইনে রয়েছে। এ বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিবাহ চুক্তির দায় থেকে মুক্তি দেয়া আর যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার দেয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রীও স্বামীকে বিবাহের চুক্তির দায় হতে মুক্তি দিয়ে তালাক দিতে পারেন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৫ অনুসারে তালাক দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হবে এবং তা কাজি অফিসে (নিকাহ রেজিস্ট্রার) রেজিস্ট্রি করতে হবে। অন্যথায় এটি কার্যকরী হবে না।

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করার পদ্ধতি হবে দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ অনুসারে এবং স্থান হবে পারিবারিক আদালতে। প্রতিটি জেলা জজ আদালতে একটি পারিবারিক আদালতে থাকে। এখানেই নিম্নের মামলাসমূহের বিচারকার্য সম্পন্ন হয় :

১) বিবাহ–বিচ্ছেদ; ২) ভরণপোষণ; ৩) মোহরানা; ৪) অভিভাবকত্ব; ৫) দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার ইত্যাদি।

বিবাহ বিচ্ছেদ

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমার ছোট ভাই গত মাসে কোর্ট ম্যারেজ করেছেন। এ ঘটনা আমরা দুই মাস পর জানতে পারি। বর্তমানে তাঁরা একসঙ্গে থাকতে চাইছেন না। দুজনেরই ইচ্ছা, তাঁরা আলাদা থাকবেন। এ বিষয়ে আইনি পরামর্শ কী?

পরামর্শ : আপনার সমস্যাটি পরিষ্কার নয়। এটা সুস্পষ্ট নয়, স্বামী–স্ত্রী দুজন দুজনের কাছ থেকে আলাদা থাকতে চান, নাকি আপনার কাছ থেকে দুজনই আলাদা থাকতে চান। যদি স্বামী–স্ত্রী দুজন একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হতে চান, তা হলে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইনের বিধানমতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন (যদি বিবাহ রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে)। এ ক্ষেত্রে আপনার ভাইকে আইনানুগভাবে দেনমোহরের টাকা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে দিতে হবে।

দেনমোহর

সমস্যা : আমার তিন বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় কাবিন পড়ানো হয় এবং কথা ছিল বিয়ের ছয় মাস পর অনুষ্ঠান করে উঠিয়ে নেবে। বিয়ে পড়ানোর পর

মুরুব্বিদের কথা অনুযায়ী আমার স্বামী এক রাত থেকে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে আমাকে ঘরে উঠিয়ে নেয় নি। আমাকে কিছু দিন আগে তালাক দেয়। এখন অনেকেই বলছে, যেহেতু আমাদের ঘর সংসার হয় নি তাই আমি দেন মোহরের অর্ধেক টাকা পাব। আমি কি দেনমোহরের পুরো টাকা দাবি করতে পারবো না?

পরামর্শ : যেহেতু স্বামী–স্ত্রী হিসেবে এক রাত কাটিয়েছেন এবং আপনাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি পূর্ণ দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী। সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া ও দেনমোহর দাবি করার তিন বছরের মধ্যে মামলা করতে হবে পারিবারিক আদালতে।

দেনমোহর

সমস্যা : বোনের বিবাহ হয়েছে পাঁচ বছর। বোনের স্বামী এক বছর পর্যন্ত তাঁর ভরণপোষণ দিয়েছেন। এরপর আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এরও এক বছর পর তালাকনামা পাঠান কোনো দেনমোহর না দিয়েই। আদালতে মামলা হলে বোনের স্বামী ১৭ দিন জেলে থাকার পর জামিন পান। পরে খালাস পান। কিন্তু দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করেন নি। এ টাকা ফেরত পেতে কী করতে পারি?

পরামর্শ : বোনজামাইয়ের বিরুদ্ধে কী ধরনের মামলা করেছেন, তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু দেনমোহরের সঙ্গে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

দেনমোহরের জন্য পারিবারিক আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। দেনমোহরের টাকা দাবি করা থেকে তিন বছরের মধ্যে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।

বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহের তালাকের পালনীয় আইনের বিধি

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে বলা আছে—

(১) কোনো মুসলমান পুরুষ তার স্ত্রীকে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্ত্রী তার স্বামীকে যে কোনো ধরনের তালাক দিলে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌর এলাকা হলে পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশন হলে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া এক কপি স্ত্রীকে/স্বামীকে দিতে হবে।

(২) অতঃপর নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর সালিশি পরিষদ গঠন করে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে পুনর্মিলনের চেষ্টা করবেন।

(৩) উক্ত পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তালাক দেবার তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সালিশ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

(৪) স্ত্রী গর্ভবতী না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেবার ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হলে তালাক কার্যকর হবে।

(৫) কিন্তু স্ত্রী গর্ভবতী হলে তালাক প্রদানের তারিখ হতে ৯০দিন বা সন্তান জন্ম হবার এই দুই সময়ের মধ্যে যেটি দীর্ঘতম সেই সময় অতিবাহিত হলে তালাক কার্যকর হবে।

(৬) উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হলে তালাক দাতার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রিকরণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৪ এর বিধি অনুসারে নিকাহ রেজিস্ট্রার তালাক রেজিস্ট্রি করতে পারেন।

ওয়াকফ্

ওয়াকফ্ অর্থ হল, মুসলিম ধর্ম পালনকারী এমন কোনো ব্যক্তির চিরস্থায়ীভাবে কোনো সম্পত্তি মুসলমান আইনে ধর্মীয় পুণ্য এবং দানশীল বলিয়া গণ্য হয় এরূপ কোনো কার্যে উৎসর্গ করা।

সাধারণত একজন মুসলমান কোনো সম্পত্তি যেসব কারণে ওয়াকফ্ করতে পারেন তা হচ্ছে—

১) মসজিদের নামাজ পড়াবার জন্য ইমাম সাহেবদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য।

২) কলেজ ও অন্যান্য মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতন ভাতা দেবার জন্য

৩) বাঁধ, পাঠশালা, সরাইখানা, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ বা মেরামতের জন্য।

৪) গরিবদের জন্য দান খয়রাত বা হজ পালনের জন্য আর্থিক সাহায্য দান।

৫) মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

৬) গরিব আত্মীয়স্বজনদের ভরণপোষণের জন্য।

এ ছাড়াও মুসলমান ধর্মের পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ্ করা যায়।

যিনি ওয়াকফ্ করেন তাকে ওয়াকিফ্ বলে। তাকে অবশ্যই সুস্থ, সাবালক ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম হতে হবে।

ওয়াকফ্ সম্পত্তি যে দেখাশুনা করে বা রক্ষণাবেক্ষণ করে তাকে মোতওয়াল্লি বলা হয়।

ওয়াকফ্ করার জন্য যে লিখিত পত্র তৈরি করা হয় তাকে ওয়াকফ্ নামা বলে।

ওয়াকফ্ আইনে যেসব আইনের অবদান রয়েছে তা হল—

১) মুসলিম ওয়াকফ্ ভেলিডেটিং অ্যাক্ট ১৯১৩।

২) বেঙ্গল ওয়াকফ্ অ্যাক্ট ১৯৩৪।

৩) ওয়াকফ্ অ্যাক্ট ১৯৫৪।

বর্তমানে বাংলাদেশে ওয়াকফ্ সম্পত্তির বিরোধ ওয়াকফ্ অধ্যাদেশ ১৯৬২ অনুসারে নিষ্পত্তি হয়।

হিবা বা দান

কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রতিদান বা মূল্য ছাড়াই কোনো সম্পত্তি তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করে এবং দান গ্রহিতা বা তার পক্ষে অন্য কেহ গ্রহণ করে তবে এরূপ হস্তান্তরকে দান বলে।

মুসলিম আইন ছাড়াও ১৮৮২ সালে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে দান সম্পর্কে বর্ণনা করা আছে। যদিও দান মৌখিক বা লিখিত দু'প্রকারে হতে পারে, কিন্তু ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান মোতাবেক তা লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে এবং মুসলিম আইনের সকল আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে করতে হবে।

সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে দানের এই প্রথা বহুকালপূর্ব থেকেই চলে আসছে।

অগ্রক্রয়াধিকার বা শুফা বা প্রিয়েমশন

অগ্রক্রয় একটি ক্রয় করার জন্য অগ্রাধিকারের নীতি মুসলিম আইনে অগ্রক্রয়ের জন্য সহ শরীকদের অধিকার দেয়া হয়েছে। যেসকল ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক কর্তৃক অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট যে মূল্যে বিক্রয়ে সম্মত হয়েছেন সেই বিনিময়মূল্য পরিশোধক্রমে তার নিজের নিকট সম্পত্তি অর্জনের অধিকার রাখেন। সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তির এরূপ অধিকারকেই অগ্রক্রয়ের অধিকার বলে। অগ্রক্রয়ের অধিকার হল ক্রেতার নিকট হতে পুনঃক্রয়ের অধিকার।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রানা একটি সম্পত্তির মালিক। বাবু তার ভাই, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সম্পত্তিটির সহ অংশীদার। রানা তার অংশের সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তি গৌতমের কাছে বিক্রি করলে, বাবুসহ অংশীদার হিসেবে উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য বিক্রিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে গৌতমের নিকট থেকে মুসলিম আইন আনুযায়ী সম্পত্তি নিজে অর্জন করতে পারে। শুফার মাধ্যমে অন্যকোনো ব্যক্তি যে সহ অংশীদার নয় তার অগ্রে ক্রয় করার অধিকার প্রদান করার কারণে এ অধিকারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার বলে।

মুসলিম আইনে অগ্রক্রয়ের বিষয়ের ন্যায় কৃষি ও অকৃষি ভূমির অগ্রক্রয়ের জন্য স্টেট একুইজেশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের ৯৬ ধারা এবং দি নন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট—১৯৪৯ এর ২৪ ধারায় আলোচনা হয়েছে।

কৃষি জমির অগ্রক্রয়

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমি এক বছর আগে সিটি করপোরেশন/পৌরসভার বাইরে গ্রামাঞ্চলে একখণ্ড কৃষিজমি ক্রয় করে সরকারি রেজিস্ট্রির রেট ও নিয়মানুযায়ী দলিল সম্পাদনা করেছি। এর দুই মাস পর আমার ক্রয়সূত্রে

সহ–শরিক আদালতে মুসলিম আইনানুযায়ী হকসুফা মোকদ্দমা রুজু করেছেন। ওই সহ–শরিক প্রায় ১০ বছর আগে একই বিক্রেতার কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছিলেন।

এ ছাড়া আমার জমির তিন দিকেই বর্তমানে তাঁর জমির অবস্থান। তাঁর ও আমার ক্রয় করা জমির বিক্রেতা এবং খতিয়ান একই, কিন্তু দাগ ভিন্ন। উল্লেখ্য, বিক্রেতার সঙ্গে ওই সহ–শরিকের কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় রুজু করা ওই মুসলিম আইন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য? ওই মোকদ্দমায় আমার জয়লাভের সম্ভাবনা আছে কি না বা আমাকে জিততে হলে কী তথ্য–প্রমাণাদি আদালতে উপস্থাপন করতে হবে, তা বিস্তারিত জানালে বাধিত হব।

পরামর্শ : চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাচ্ছে, এ অবস্থায় রুজু করা হকসুফা মোকদ্দমাটি হিন্দু ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারবে। মোকদ্দমায় জয়লাভ করতে হলে আপনার আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে আদালতে উপযুক্ত দলিল–দস্তাবেজ উপস্থাপন করুন। মামলা চলাকালে বিভিন্ন স্তরে আপনার পক্ষে আইনজীবীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

উইল বা ওয়াসিয়াত কী?

মুসলিম আইনের সম্পত্তি হস্তান্তরের মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে উইল বা ওয়াসিয়াত যা একটি কোরানিক এবং হাদিস ভিত্তিক আইন। কোনো মুসলিম তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি কীভাবে বণ্টিত হবে তা তিনি মৃত্যুর পূর্বেই নির্ধারিত করতে পারেন। উইলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত কখনো ১/৩ অংশ বা এক তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। উইলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো সম্পত্তি বিশেষ কাজে বা বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর দেবার বিধান রেখেছেন।

রেজিস্ট্রেশন আইন অনুসারে উইল রেজিস্ট্রি করতে হয় যা রেজিস্ট্রেশন আইনে বিস্তারিত বলা আছে। এই আইনের ৫১ ধারা অনুসারে উইল তিন নং বইতে রেজিস্ট্রি হয় এবং উইল জমাদান করলে তা ৫ নং বইয়ে রেজিস্ট্রি হয়।

উইলের উপাদানসমূহ

১) উইল একটি সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া।
২) উইলকারী যে সম্পত্তি উইল করেন তা উইলকারীর মৃত্যুর পর কার্যকরী হয়।
৩) উইলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশের অধিক হবে না।
৪) উইলকারীকে অবশ্যই উইল করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

অর্থাৎ, সাবালক (১৮ বছর বয়সের) এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে।

৫) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কাউকে উইল করতে সকল উত্তরাধিকারীদের সাথে আলোচনা করতে হয়।

উইল/দান

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমার বয়স ৬০ বছর। যে কোনো সময় আমার জীবনাবসান হতে পারে। আমার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজনের স্বভাব, আচার–আচরণ, মতিগতি আমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার শক্তি–সামর্থ্য থাকাতেই তাদের এ আচরণ আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। আমার শক্তি যখন থাকবে না, এমনকি অচল হয়ে সর্বক্ষণ বিছানায় শায়িত থাকব, তখন কারো সেবা–যত্ন আমার ভাগ্যে জুটবে না, তা আমি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। বর্তমানে মানসিক অবস্থা খুবই হতাশাগ্রস্ত। এমতাবস্থায় স্থাবর–অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি নিকট আত্মীয়ের মধ্যে 'দান' করতে চাই, যা আমার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে। এ ধরনের কোনো লিখিত ব্যবস্থা এখনই করা যায় কি না? করা গেলে কোথায়, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে এ দানপত্র সম্পাদনা করা যাবে এবং আইনগতভাবে তা সঠিক হবে কি না বিস্তারিত জানালে আমি উপকৃত হব।

পরামর্শ : আপনি চাচ্ছেন আপনার মৃত্যুর পর দানপত্র কার্যকর হোক। কিন্তু দানপত্র সম্পাদন করলে সম্পাদনের তারিখেই দানগ্রহীতাকে সম্পত্তির হস্তান্তর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আপনি উইল করে দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উইল করলে মুসলিম আইন অনুযায়ী তিনের এক অংশের বেশি সম্পাদন করা যাবে না।

উইল

সমস্যা : আমার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। স্বামী বর্তমান। আমার ১০ কাঠা জমির ওপর চারটি ফ্ল্যাটসহ একটি দ্বিতল বাড়ি রয়েছে, যা আমার চার ছেলেমেয়ের নামে সমান অংশে ভাগ করে দিতে চাই। এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের এখনই তা জানাতে চাইছি না। কিন্তু আমার অবর্তমানে তারা যেন এ সম্পত্তি সমান অংশীদার হয়, এ জন্য তাদের নামে তা উইল করতে চাইছি। কিন্তু ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী, কোনো অংশীদার যদি তা অগ্রাহ্য করে, তবে কি তা বাতিল হয়ে যাবে? এ ছাড়া যদি অন্য কোনো পন্থা থাকে, যার মাধ্যমে আমার সন্তানদের বর্তমানে না জানিয়ে সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করে দিতে পারি, তা জানালে উপকৃত হব।

পরামর্শ : উইল করতে হলে মুসলিম আইনানুযায়ী এক–তৃতীয়াংশের বেশি সম্ভব নয়। দানপত্র করতে হলে যেদিন দলিলপত্র রেজিস্ট্রি করবেন, সেদিন থেকেই হস্তান্তর

করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তর করা না হলে আইনত দান সম্পন্ন হয় না। তাই আপনি সন্তানদের সঙ্গে বসে মধ্যস্থতার মাধ্যমে দানপত্র সম্পাদন করে দিতে পারেন।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

মুসলমানদের উত্তরাধিকার নির্বাচনের জন্য পবিত্র কোরআন শরিফের ফারায়েজ ব্যবস্থা বর্ণনা করা আছে। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রয়োজনে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা মুসলিম (সুন্নি) উত্তরাধিকার আইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। এ আইনের ৪ ধারা মোতাবেক মৃত সন্তানের উত্তরাধিকারগণ তাদের দাদা–দাদির ও নানা–নানির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারবে যেভাবে কিনা তার পিতা–মাতা জীবিত থাকলে দাদা–দাদি বা নানা–নানির সম্পত্তির অংশীদার হতেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৬১ সনে মুসলিম পারিবারিক আইন বলবৎ হবার পূর্বে– 'ক' এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার একসন্তান 'খ' এবং তার মৃতপুত্র 'গ' এর এক কন্যা 'ঘ' কে রেখে যান। 'ক' এর সম্পত্তি হতে মৃতপুত্র 'গ' এর কন্যা বঞ্চিত হবে এবং সমস্ত সম্পত্তি 'খ' পাবে। কিন্তু ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারার মাধ্যমে— মৃতপুত্র 'গ' এর কন্যা 'ঘ'–কে সম্পত্তির অংশীদার হবার অধিকারী করা হয়েছে, যেভাবে মৃত পুত্র 'গ' বেঁচে থাকলে পেতেন। অর্থাৎ, মৃতপুত্র 'গ' বেঁচে থাকলে যে সম্পত্তির অংশ পেতেন তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিয়মানুসারে বণ্টন হবে। এক্ষেত্রে মৃত পুত্র 'গ' এর কন্যা 'খ' এর সমান অংশ সম্পত্তি পাবে যেহেতু সে বাবার অংশ পাবে।

মৃত ব্যক্তির কতটুকু সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন হবে

মৃত ব্যক্তির দাফন ব্যয়, তার বেঁচে থাকা অবস্থায় ঋণের অর্থ, উইল বা ওসিয়তের অংশ প্রথমেই পরিশোধ করে ফেলতে হবে। অতঃপর যে সম্পত্তি থাকবে তা হবে নিট সম্পত্তি বা অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টনযোগ্য সম্পত্তি।

অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টনযোগ্য সম্পত্তি বা নিট সম্পত্তি =
মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া মোট সম্পত্তি—(দাফন ব্যয়+ঋণের অর্থ
+উইলের অংশ)

মুসলিম ফারায়েজ/উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার আয়াতসমূহ

আয়াত নং-৭

লির্‌রিজ্বা–লি নাছীবুম্ মিম্মা–তারাকাল ওয়া–লিদা–নি অল্ আক্বু রাবূনা অলিন্নিসা–য়ি নাছীবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদা–নি অল্ আক্বু রাবূনা মিম্মা ক্বাল্লা মিনহু আও কাছুর নাছূবাম মাফরুদ্বোয়া।

আয়াত নং-১১

ইয়ছীকুমুল্লা–হু ফী আওলা দিকুম লিয্যাকারি মিছলু হাজ্জিল্ উনছাইয়াইনি। ফাইন্ কুন্না নিসা– য়ান ফাত্তক্বাছ নাতাইনি ফালাহুন্না ছুলুছা–মা–তারাকা, অইন্ কা–নাত্ ওয়া হিদাতান্ ফালাহান নিছফু অলিঅবাওয়াইহি লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিন হুমাস্ সুদুসু মিম্মা– তারাকা ইন কা–না লাহু অলাদুন ফাইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহূ অলাদুও অআরিছাহূ আবাত্তায়া–হু ফালিউম্মিহিছ্ ছুলুছ ফাইন্ কা– না লাহূ ইখওয়াতুন ফালিউম্মিহিস সুদুসু মিম বা'দি অছিয়্যাতিই ইয়ূছীবিহা আত্তদাইন, আ–বা–উকুম অআবনা যুকুম লা–তাদ্রুনা আইয়্যূহুম আক্ব রাবু–লাকুম নাফ'আ–ফারীদ্বোয়াতাম মিনাল্লা হ ইন্নাল্লা–হা কা–না আলীমান হাকীমা।

আয়াত নং-১২

অলাকুম নিছফু মা–তারাকা আয্ওয়া–জুকুম ইল্লাম ইয়াকুল্লাহুন্না অলাদুন ফাইন্ কা–না লাহুন্না অলাদুন ফালাকুমুর রুবুও মিম্মা তারাকনা মিম্ বা'দি অছিয়্যাতিই ইয়ূছীনা বিহা আওদাইন, অলাহুন্নার রুবু'উ মিম্মা–তারাকতুম ইল্লাম ইয়াকুল্লাকুম অলাদুন ফাইন কা–না লাকুম অলাদুন ফালাহুন্নাছ ছুমুন মিম্মা–তারাকতুম মিম বা'দি অছিয়্যাতিন তূছনা বিহা–আওদাইন, অইন্ কা– না রাজুলুই ইয়ূরাছু কালা–লাতান আওয়িম রায়াতুও অলাহু আখুন আও উখতুন ফালিকুল্লি ওয়া হিদিম মিনহুমাস সুদুসু ফাইন কা–নূ আকছারা মিন যা–লিকা ফাহুম শুরাকা–উফিছ ছুলুছি মিম বা'দি অছিয়্যাতিই ইয়ূছোয়া–বিহা আও দাইনিন গাইরা মুদ্বোয়া রবিন অছিয়্যাতাম মিনাল্লা–হ অল্লাহু আলীমুন হালীম।

আয়াত নং-১৭৬

ইয়াসতাফতুনাকা, ক্বুলিল্লাহু ইয়ুফতীকুম ফিল কালা–লাহ, ইনিমরুউন হালাক লাইসা লাহু অলাদুও অলাহু–উখতুন ফালাহা–নিছফু মা–তারাকা অহুওয়া ইয়া রিছুহা–ইল্লাম ইয়াকুল্লাহা–অলাদ ফাইন্ কা–নাতাছ নাতাইনি ফালাহুমাছ ছুলুছানি মিম্মা তারাক্ অইন কানু ইখওয়াতার রিজ্বালাও অনিসা–য়ান ফালিয যাকারি মিছলু হাজ্জিল উনছাইয়াইন ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা হু লাকুম আন তাদ্বিল্লু অল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আলীম।

বাংলা অর্থ

আয়াত নং-৭

পুরুষদের জন্য অংশ আছে মাতা–পিতা ও ঘনিষ্টদের পরিত্যক্ত সম্পদে; নারীদের জন্যও অংশ আছে মাতা–পিতা ও ঘনিষ্টদের সম্পদে অল্প হোক বা অধিক হোক; ওটা তাদের জন্য স্থিরকৃত।

আয়াত নং-১১

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র পাবে দু' কন্যার সমান; তবে যদি দু'য়ের অধিক কন্যা হয় তবে তারা দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি শুধু এক কন্যা হয় তবে অর্ধেক পাবে। মৃতের সন্তান থাকলে পিতা–মাতা প্রত্যেকেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে; আর যদি সন্তান না থাকে এবং শুধু মাতা–পিতাই ওয়ারিশ হয় তবে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে; যদি ভাই থাকে তবে মৃত ব্যক্তি যে অছিয়ত করে তা পূর্ণ করার পর মা এক ষষ্ঠাংশ পাবে; তোমাদের মাতাপিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে বেশি উপকারী হবে তা তোমরা জান না। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

আয়াত নং-১২

আর নিঃসন্তান স্ত্রী মারা গেলে তোমরা (পুরুষ) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে; আর তাদের সন্তান থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীরা তোমরা (পুরুষ) নিঃসন্তান হয়ে মারা গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে; তবে যদি সন্তান থাকে; তবে পাবে এক অষ্টমাংশ অছিয়ত পূর্ণ বা ঋণ পরিশোধ করে দেবার পর। আর পুরুষের ত্যাজ্য সম্পদ তার যদি পিতা–পুত্র বা স্ত্রী না থাকে এবং মৃতের এক ভাই বা এক বোন থাকে তবে প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু তারা দু'য়ের অধিক হলে ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। এটা হবে অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পরে। অছিয়ত যেন কারো ক্ষতি না করে। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

আয়াত নং-১৭৬

তারা ফতোয়া চায়, বলুন, আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন, মাতা–পিতাহীন নিঃসন্তানের ব্যাপারে, কেউ মারা গেলে যে নিঃসন্তান, এক বোন থাকলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, বোন নিঃসন্তান হলে তার ভাই একমাত্র ওয়ারিশ হবে। যদি দু'বোন থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কয়েকজন ভাইবোন হলে পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবহিত।

সুরা নিসার আলোকে ইসলামিক আইনে সম্পত্তি বণ্টনের হিসেবে কষার মূল সূত্র

মৃত ব্যক্তির প্রাথমিক অংশীদার পিতা ১/৬ অংশ, মাতা ১/৬ অংশ (আয়াত ১১), স্ত্রী ১/৮ অংশ (আয়াত ১২) ও বাকি সম্পত্তি পুত্র কন্যারা পাবে।

পুত্র যা পায় কন্যা পায় তার অর্ধেক। অর্থাৎ, কন্যা : পুত্র = ১:২। (আয়াত ১১)

মৃত ব্যক্তির পুত্র না থাকলে স্ত্রী ১/৮ অংশ, কন্যা ১/২ অংশ (আয়াত ১১), মাতা ১/৬ অংশ পাবে এবং বাকি অংশ পিতা পাবে। পিতা না থাকলে সেই অংশ মৃতব্যক্তির ভাইবোনেরা পাবে।

মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পায় (আয়াত)। অবশিষ্ট অংশ অংশীদার থাকলে পাবে। এবং স্ত্রী একাধিক হলে উল্লিখিত অংশ সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে তার যদি সন্তান থাকে, তা হলে স্বামী ১/৪ অংশ পাবে। নিঃসন্তান হলে ১/২ অংশ স্বামী পাবে। (আয়াত ১২)

মৃত ব্যক্তির পুত্র–কন্যা থাকলে তার ভাইবোনের ওয়ারিশ হয় না। এবং পুত্র কন্যা বা ভাইবোন থাকলে দূরের আত্মীয়রা ওয়ারিশ হয় না।

উত্তরাধিকার শ্রেণীবিভাগ

সুন্নি উত্তরাধিকার অনুযায়ী উত্তরাধিকার প্রধানত ২ ভাগে বিভক্ত—

১) প্রধান শ্রেণীর উত্তরাধিকারী ও
২) অপ্রধান শ্রেণীর উত্তরাধিকারী।

১) প্রধান শ্রেণীর উত্তরাধিকারী আবার ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা—
ক) অংশীদার,
খ) অবশিষ্ট ভোগী এবং
গ) দূরবর্তী আত্মীয়বর্গ।

২) অপ্রধান শ্রেণীর উত্তরাধিকারী আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা—
ক) চুক্তিমূলে উত্তরাধিকার,
খ) স্বীকৃত আত্মীয়,
গ) সার্বজনীন উইল গ্রহীতা এবং
ঘ) রাষ্ট্র।

প্রধান শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ :

ক) অংশীদারগণ

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ৮ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ মোট ১২ জন উত্তরাধিকারদের কোরানিক অংশীদার বলা হয়, যাদের সম্পত্তির অংশ কখনো বঞ্চিত করা যাবে না। তারা হল—

(১) পিতা
(২) সত্য পিতামহ
(৩) স্বামী
(৭) সত্য মাতামহী
(৮) কন্যা
(৯) পুত্রের কন্যা

(৪) বৈপিত্রেয় ভাই
(৫) স্ত্রী
(৬) মাতা
(১০) বৈমাত্রেয় বোন
(১১) পূর্ণবোন
(১২) বৈপিত্রেয় বোন

খ) অবশিষ্ট ভোগীগণ

যেসব অংশীদারগণ মূল অংশীদারগণের অংশ নেবার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি পায় তাদের অবশিষ্ট ভোগী বলে। অবশিষ্টভোগী ১৮ জন। অংশীদারদের অংশ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে সে অংশ অবশিষ্ট ভোগীদের তালিকায় ক্রমানুসারে যে প্রথম থাকবে তাকে দিতে হবে। আর অংশীদার না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি অবশিষ্ট ভোগীদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

অবশিষ্টভোগী ১৮ জন হলেন :

১) পুত্র
২) পুত্রের পুত্র
৩) পিতা
৪) পিতার পিতা
৫) সহোদর ভাই
৬) সহোদর বোন
৭) বৈমাত্রেয় ভাই
৮) বৈমাত্রেয় বোন
৯) সহোদর ভাইয়ের পুত্র
১০) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র
১১) সহোদর ভাইয়ের পুত্রের পুত্র
১২) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের পুত্র
১৩) সহোদর চাচা
১৪) বৈমাত্রেয় চাচা
১৫) সহোদর চাচার পুত্র
১৬) বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র
১৭) সহোদর চাচার পুত্রের পুত্র
১৮) বৈমাত্রেয় চাচার পুত্রের পুত্র

গ) দূরবর্তী আত্মীয়

অংশীদার থাকলে কিন্তু কোনো অবশিষ্টভোগী না থাকলে তবে সম্পত্তি অংশীদারদের মধ্যে বণ্টনের পর অবশিষ্ট থাকলে তা দূরবর্তী আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন হবে।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে কোরানিক অংশিদারদের অংশ বণ্টন

ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকারী বা অংশিদারি	একা হলে/ শুধুমাত্র ১ জন হলে অংশ	দুই বা ততোধিক হলে তাদের একত্রে–অংশ	সম্পূর্ণ বাদ যায় যার দ্বারা/ –অংশ বঞ্চিত	অংশের পরিমাণ কম বেশি হয় যার দ্বারা (যে অবস্থায় অংশ কমবেশি হয়)	অংশের পরিমাণ কমবেশি হয়ে যা হয়
১। স্বামী	১/৪	----	কেউ না	যেখানে কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা সন্তানের নিম্নক্রম অবর্তমান।	সেখানে অংশ হয় ১/২
২। স্ত্রী	১/৮	১/৬	কেউ না	যেখানে কোনো সন্তান পুত্রের সন্তান বা সন্তানের নিম্নক্রম অবর্তমান।	সেখানে অংশ হয় ১/৪
৩। পিতা	১/৬	---	কেউ না	যেখানে কোনো সন্তান বা বা পুত্রের সন্তান বা সন্তানের নিম্নক্রম অবর্তমান।	সেখানে আসাবা হয়ে যায়।
৪। দাদা (পিতার পিতা, পিতার পিতামহ বা তার উর্ধ্বক্রম)	১/৬	---	পিতা, নিকটবর্তী পিতার পিতা	যেখানে কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা সন্তানের নিম্নক্রম অবর্তমান।	সেখানে আসাবা হয়ে যায়।
৫। মাতা	১/৬	কেউ না	---	যেখানে (১) কোনো সন্তান (২) পুত্রের সন্তান ও সন্তানের নিম্নক্রম আবর্তমান। (৩) একজন ভাই বা বোন (৪) স্বামী অথবা স্ত্রী যে পিতার সাথে থাকে।	সেখানে অংশ হয় ১/৩ পূর্ব কলমের (১) থেকে ৩নং ক্ষেত্রে এবং স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদ দিয়ে ১/৩ হয়ে পূর্ব কলমের ৪নং ক্ষেত্রে।
৬। (ক) নানি এবং তার উর্ধ্বক্রম	১/৬	১/৬	মাতা, নিকটবর্তী পিতামহ বা মাতামহ	কেউ না	
(খ) দাদি এবং তার উর্ধ্বক্রম	১/৬	১/৬	মাতা, নিকটবর্তী পিতামহ–মাতামহ নিকটবর্তী পিতার পিতা	কেউ না	
৭। কন্যা	১/২	২/৩	কেউ না		পুত্রের বর্তমান সেখানে আসাবা হয়ে যায়।

ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকারী বা অংশিদারি	একা হলে/ শুধুমাত্র ১ জন হলে অংশ	দুই বা ততোধিক হলে তাদের একত্রে–অংশ	সম্পূর্ণ বাদ যায় যার দ্বারা/ –অংশ বঞ্চিত	অংশের পরিমাণ কম বেশি হয় যার দ্বারা (যে অবসস্থায় অংশ কমবেশি হয়)	অংশের পরিমাণ কমবেশি হয়ে যা হয়
৮। পুত্রের কন্যা (নিম্নক্রমসহ) সংস্কার সাধিত হয়েছে মুসলিম পারি–বারিক আইন অধ্যাদেশ দ্বারা)।	১/২	২/৩ কন্যার অধিক, পুত্র এক	পুত্র, এক (১) একমাত্র এক কন্যা (২) একমাত্র এক উচ্চ পর্যায়ের পুত্রের কন্যা (৩) সমান পুত্রের পুত্র বর্তমান। পুত্রের কন্যার অধিক।		সেখানে অংশ হয় ১/৬ পূর্ব কলমের ১নং ক্ষেত্রে এবং ২ নং ক্ষেত্রে কলমের ৩নং ক্ষেত্রে আসাবা হয়ে যায়।
৯। পূর্ণ বোন	১/২	২/৩	পুত্র বা তার নিম্নক্রম, পিতার ঊর্ধ্বক্রম পিতার বর্তমানে।	আপন ভ্রাতা	সেখানে আসাবা।
১০। বৈমাত্রেয় ভগ্নি	১/২	২/৩	পুত্র, পুত্রের নিম্নক্রম, পিতা, পিতার পিতা আপন ভাই, আপন এক ভগ্নির অধিক।	(১) একমাত্র এক আপন ভগ্নির বর্তমানে। (২) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বর্তমানে।	আসাবা হয়ে যায় পূর্ব কলমের ২নং ক্ষেত্রে। ১নং ক্ষেত্রে হয় ১/৬।
১১। বৈপিত্রেয় ভাই	১/৬	১/৩	সন্তান, পুত্রের সন্তান এবং তার অধস্তন, পিতা, পিতার পিতা।	কেউ না	
১২। বৈপিত্রেয় বোন	১/৬	১/৩	সন্তান, পুত্রের সন্তান এবং তার অধস্তন, পিতা, পিতার পিতা।	কেউ না	

আউলনীতি

চার্ট বা সম্পত্তির বণ্টনের জন্য ফারায়েজ পদ্ধতি অনুযায়ী সকল উত্তরাধিকারীদের অংশ বণ্টন করা হলে যদি দেখা যায় যে বণ্টিত সম্পত্তির পরিমাণ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে এ হিসেব/বণ্টন ঠিক করার জন্য সকল অংশীদারদের অংশ সমানভাবে কমিয়ে নিয়ে সম্পত্তি বণ্টনে ভারসাম্য আনতে হবে। এ পদ্ধতিতে অংশ হ্রাস করার নীতিই হচ্ছে আউলনীতি।

রদনীতি

ফারায়েজ নিয়ম অনুসারে অংশীদারদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের পর যদি সকল উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বণ্টন যোগ করে দেখা যায় মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির চেয়ে কম হয় অর্থাৎ বণ্টনের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে যে অবশিষ্ট সম্পত্তি তা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেবার নীতিই হচ্ছে রদনীতি।

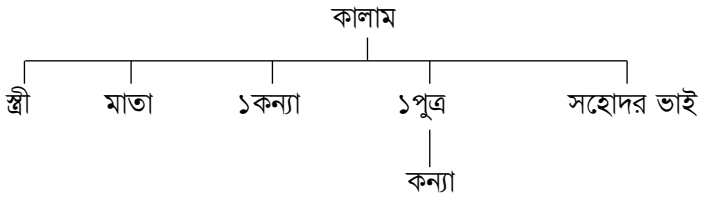
সুতরাং দেখা যায় ফারায়েজের নীতি অনুসরণ করার পর সম্পত্তির সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য এ দুটি নীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যা অনুসরণের মাধ্যমে সুষম বণ্টন সম্ভবপর হয়।

এ দু'নীতিতে বণ্টনের পুনর্বিন্যাস হর ও লবের সমান করার জন্য গণিতের সাহায্য নিতে হয়।

ফারায়েজ সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ করার বিষয়ে অবগত হবার জন্য গণিত দেয়া হল যাতে হিসেব কষার বাস্তবজ্ঞান অর্জিত হবে—

সমস্যা-১ : কালাম একজন হানাফি মুসলমান, ২–১–২০১২ সালে তাঁর স্ত্রী, মাতা, এক কন্যা ও এক পুত্রের কন্যা এবং এক সহোদর ভাই রেখে মারা যান।

কালামের ত্যাজ্য সম্পত্তি ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মোতাবেক বণ্টন এবং বণ্টনের সমর্থনে যুক্তি ও নীতি ব্যাখ্যা করা হল :



১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে কালামের সম্পত্তি বণ্টিত হল :

oJfJ kJPm $= \frac{1}{6}$ I€v [§TJrJKjT I€vLhJr]

ùL kJPm $= \frac{1}{8}$ I€v [§TJrJKjT I€vLhJr Fm€ x¶Jj n

1 TjqJ = ImKvî §nJVL

kMP©r TjqJ = ImKvî §nJVL

xPyJhr nJA = mKžf [TJre oOf mqK†r x¶Jj IJPZ]

xMfrJ€ oJfJ Fm€ ùL FTP© $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4+3}{24} = \frac{7}{24}$ I€v

ImKvî rAu, $1 - \frac{7}{24} = \frac{24-7}{24} = \frac{17}{24}$ I€v

বিশেষ দষ্টব্য : ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারায় প্রতিনিধির নীতি স্বীকৃত। তাই উক্ত পুত্রের কন্যা তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে, অর্থাৎ, তার পিতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত উক্ত কন্যা সেই অংশই পাবে।

পুত্র কন্যার অংশের দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে, অর্থাৎ,

পুত্র ঃ কন্যা = ২ ঃ ১

শর্তানুসারে,

১ কন্যা	=	১ অংশ
পুত্রের কন্যা	=	২ অংশ
মোট	=	৩ অংশ

1 TjqJ kJPm $\frac{1}{3}$ I€v [I€vLhJr KyPxPm]

1 oOf kMP©r TjqJ kJPm $\frac{2}{3}$ I€v [KkfJr k«KfKjKi IgtJÒ KkfJr

IfFm, 1 TjqJ kJPm xÎK¥r $\frac{17}{24}$ Fr $\frac{1}{3} = \frac{17}{72}$ I€v

1 oOf kMP©r TjqJ I€v kJPm xÎK¥r $\frac{17}{24} \times \frac{2}{3} = \frac{34}{72}$ I€v

fJ yPu xTPur oPiq mKμf I€v KjÍāk

oJfJ kJPm $\frac{1}{6}$, $\frac{1\square 12}{6\square 12} = \frac{12}{72}$ I€v

ùL kJPm $\frac{1}{8} = \frac{1\square 9}{8\square 9} = \frac{9}{72}$ I€v

1 TjqJ kJPm $\frac{17}{72}$ I€v

1 oOf kMP©r TjqJ kJPm $\frac{34}{72}$ I€v

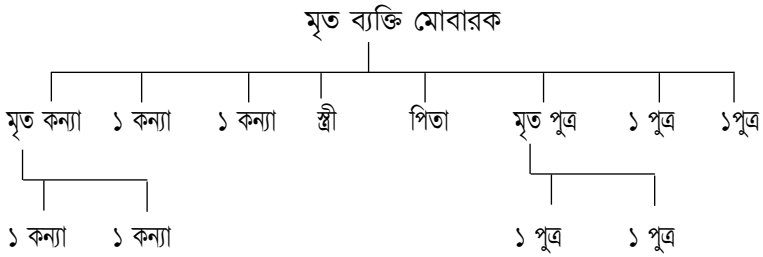
xPyJhr nJA = mKžf [§pPyf‡ x¶Jj

k«oJe $\frac{12}{72} + \frac{9}{72} + \frac{17}{72} + \frac{34}{72}$

$= \frac{12+9+17+34}{72}$

$= \frac{72}{72} = 1$ (k«oJKef)

সমস্যা-২ : মোবারক নামে একজন বাংলাদেশী হানাফি মুসলমান, ২৩–১–১৯৯৩ তারিখে তার স্ত্রী, পিতা, দুই পুত্র, দুই কন্যা, এক মৃত পুত্রের দুই পুত্র এবং এক মৃত কন্যার দুই কন্যা রেখে মারা যায়, তার সম্পত্তি বণ্টিত হবে,



১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী—

KkfJ kJPm $\frac{1}{6}$ I€v [§TJrJKjT I€vLhJr]

ùL kJPm $\frac{1}{8}$ I€v [§TJrJKjT I€vLhJr]

ব্যাখ্যা : ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার করে তাই এই ক্ষেত্রে, পিতা ও স্ত্রী অংশ দেওয়ার পর ২ পুত্র, ২ কন্যা, মৃত পুত্রের ২ পুত্র ও মৃত কন্যার ২ কন্যা অংশীদার হবে, তবে আরো মনে রাখতে হবে যে, মৃত পুত্রের ২ পুত্র পাবে তার পিতা জীবিত থাকলে যা পেত ঠিক সেই অংশ এবং মৃত কন্যার ২ কন্যা পাবে তার মাতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত ঠিক সেই অংশ।

ব্যাখ্যা অনুযায়ী বণ্টিত হল :

KkfJ S ùL FTP© kJPm $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4+3}{24} = \frac{7}{24}$ I€v

ImKvî rKyu = $1 - \frac{7}{24} = \frac{24-7}{24} = \frac{17}{24}$ I€v

$\frac{17}{24}$ I€v kJPm 2 kM©, 2 TjqJ, oOf kMP©r 2 kM© S oOf Tj

আমরা জানি,

পুত্র ঃ কন্যা = ২ ঃ ১

১ পুত্র = ২ কন্যা অর্থাৎ, ১ পুত্র = ২ ভাগ এবং ১ কন্যা = ১ ভাগ

তাই, ২ পুত্র, ২ কন্যা, মৃত পুত্র, মৃত কন্যার মোট অংশ = ৯ ভাগ

২ পুত্র × ২ = ৪ ভাগ

২ কন্যা × ১ = ২ ভাগ

১ মৃত পুত্র × ২ = ২ ভাগ

১ মৃত কন্যা × ১ =১ ভাগ

মোট = ৯ ভাগ

IfFm,

2 kM© $\frac{4}{9}$ I€v

2 TjqJ $\frac{2}{9}$ I€v

oOf kMP©r 2 kM© $\frac{2}{9}$ I€v [k«PfqP $\frac{1}{9}$ I€v]

oOf TjqJr 2 TjqJ $\frac{1}{9}$ I€v [k«PfqP $\frac{1}{18}$ I€v]

2 kM© xÎK¥r I€v kJPm $\frac{17}{24}$ Fr $\frac{4}{9} = \frac{68}{216}$ I€v [k«PfqP $\frac{34}{216}$ I€v]

2 TjqJ xÎK¥r I€v kJPm $\frac{17}{24}$ Fr $\frac{2}{9} = \frac{34}{216}$ I€v [k«PfqP $\frac{17}{216}$ I€v]

oOf kMP©r 2 kM© xÎK¥r I€v kJPm $\frac{17}{24}$ Fr $\frac{2}{9} = \frac{34}{216}$ I€v [k«PfqP $\frac{17}{216}$ I€v]

oOf TjqJr 2 TjqJ xÎK¥r I€v kJPm $\frac{17}{24}$ Fr $\frac{1}{9} = \frac{17}{216}$ I€v [k«PfqP $\frac{17}{432}$ I€v]

k«oJe $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{68}{216} + \frac{34}{216} + \frac{34}{216} + \frac{17}{216}$

$= \frac{36 + 27 + 68 + 34 + 34 + 17}{216}$

$= \frac{216}{216} = 1$ (k«oJKef)

ইসলামিক আইন অনুসারে সম্পত্তি বণ্টন

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী থাকলে সম্পত্তি কত অংশ পাবে?

সমাধান : কোনো সন্তান সন্ততি থাকলে ১/৮ অংশ বা দুই আনা অংশ পাবে। আর সন্তান না থাকলে ১/৪ অংশ বা চার আনা অংশ পাবে। বাকি অংশ অন্য কোরানিক অংশীদার ও অবশিষ্ট ভোগীদের মধ্যে বণ্টন হবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক মেয়ে থাকলে কত অংশ পাবে?

সমাধান : অন্য কোনো ওয়ারিশ থাকলে ১/২ অংশ এবং কোনো ওয়ারিশ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকলে কত অংশ পাবে?

সমাধান : অন্য কোনো ওয়ারিশ থাকলে ২/৩ অংশ এবং কোনো ওয়ারিশ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র এক ভাই থাকিলে কত পাইবে? একাধিক ভাই থাকলে কত পাবে?

সমাধান : এক ভাই থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি ও একাধিক ভাই থাকিলে সমান অংশ পাবে। যদি ভাই ও ভগ্নি থাকে প্রত্যেক ভগ্নি ভাইয়ের অর্ধেক পাবে।

সমস্যা : মৃতা স্ত্রী লোকের শুধু ভগ্নি থাকলে?

সমাধান : ভগ্নি ১/২ অংশ পায়। ভগ্নির সহিত মৃত স্ত্রীলোকের কন্যা থাকলে কন্যা ১/২ পেয়ে বাকি অর্ধেক ভগ্নি পাবে। যদি ভগ্নির সাথে ভাই থাকে ভাই ২ অংশ, ভগ্নি ১ ভাগ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের এক ছেলে, এক মেয়ে থাকলে?

সমাধান : মৃত স্ত্রীলোকের এক ছেলে ২/৩, এক মেয়ে ১/৩ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের শুধুমাত্র মাতা ও পিতা থাকলে?

সমাধান : মাতা ১/৩ অংশ, পিতা ২/৩ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের স্বামী ও ছেলে থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/৪ অংশ, ছেলে ৩/৪ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের শুধু স্বামী ও পিতা থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/২ অংশ, পিতা ১/২ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের শুধু স্বামী ও মাতা থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/২ অংশ, মাতা ১/২ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের স্বামী, এক ছেলে, এক মেয়ে থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/৪ অংশ, ছেলে ১/২ অংশ, মেয়ে ১/৪ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের স্বামী, পিতা, এক ছেলে, এক মেয়ে থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/৪ অংশ, পিতা ১/৬ অংশ, ছেলে ৭/১৮ অংশ, মেয়ে ৫/৩৬ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের স্বামী, মা, এক ছেলে, এক মেয়ে থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/৪ অংশ, মাতা ১/৬ অংশ, ছেলে ৭/১৮, মেয়ে ৭/৩৬ পাবে।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের শুধুমাত্র এক সহোদর ভগ্নি ও এক জেঠাত ভাই থাকলে?

সমাধান : সহোদর ভগ্নি ১/২ অংশ ও জেঠাত ভাই ১/২ অংশ পায়।

সমস্যা : মৃত স্ত্রীলোকের শুধু স্বামী ও এক ভাই থাকলে?

সমাধান : স্বামী ১/২ অংশ, ভাই ১/২ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির শুধু এক স্ত্রী ও দুই মেয়ে থাকলে কে কত পাবে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, মেয়ে ১/৩ অংশ পেয়ে বাকি অন্যান্য আত্মীয় পাবে। যদি তা না থাকে সমস্ত সম্পত্তি দুই মেয়ে সমান অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী ও এক ছেলে থাকলে কে কত পাবে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, ছেলে ৭/৮ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক ছেলে, এক মেয়ে, এক স্ত্রী থাকলে কে কত পাবে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, বাদবাকি ছেলে ২/৩ অংশ এবং এক মেয়ে ১/৩ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে থাকলে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, ছেলে ১/২ অংশ, দুই মেয়ে ১/২ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী, দুই ছেলে থাকলে কে কত পাবে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, বাদবাকি দুই ছেলে অর্ধেক করে পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে থাকলে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, বাদবাকি এক মেয়ে ১/৫ অংশ এবং অবশিষ্ট দুই ছেলে ৪/৫ অংশ পাবে।

সমস্যা : মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে থাকলে?

সমাধান : স্ত্রী ১/৮ অংশ, বাদবাকি দুই মেয়ে ২/৬ অংশ, দুই ছেলে ৪/৬ অংশ পাবে।

মুসলিম উত্তরাধিকার/ফারায়েজ অনুসারে সম্পত্তি বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ :

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া স্থাবর/অস্থাবর সকল সম্পত্তি বণ্টনের জন্য প্রথমে যা করতে হবে তা হল—

(১) মৃত ব্যাক্তির ঋণ, দাফন ব্যয়, উইলের সম্পত্তি অথবা অন্য কোনো প্রতিশ্রুত ব্যয় থাকলে তা প্রথমেই পরিশোধ করে দিয়ে বণ্টনযোগ্য সম্পত্তির হিসেব বের করে নিতে হবে।

(২) মৃত ব্যক্তির উপরের ও নিচের সকল ওয়ারিশদের তালিকা তৈরি করতে হবে।

(৩) ওয়ারিশের তালিকা প্রস্তুত হলে এর থেকে কোরানিক অংশীদারের (১২ জন) মধ্যে একটি তারকা চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট ভোগীদের (১৮ জনের মধ্যে) দুটি তারকা চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে নিতে হবে। এবার নিয়মানুসারে কোরানিক অংশীদারদের টেবিলে দেয়া অবস্থানের ভিত্তিতে অংশ ভাগ করে দিতে হবে। ভাগের পর সম্পত্তির অংশ থাকলে তা অবশিষ্ট ভোগীদের মধ্যে বণ্টন হবে।

(৪) কোরানিক অংশীদার ও অবশিষ্ট ভোগীদের মধ্যে কেউ না থাকলে সম্পত্তি দূরবর্তী অংশীদারগণ পাবেন।

(৫) যদি নিয়ম অনুসারে টেবিলের অবস্থানভেদে সম্পত্তি বণ্টনের পর যোগ করে যদি সম্পত্তি বেশি হয় তবে আউলনীতি অনুসারে সকলের অংশ সমানভাবে কমাতে হবে। অনুরূপভাবে সম্পত্তির অংশ বণ্টনের পর যদি অংশ থেকে যায় তবে অবশিষ্ট অংশ সকল অংশীদারদের মাঝে সমানভাবে রদনীতি অনুযায়ী ভাগ করে দিতে হবে।

উত্তরাধিকার

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : আমি একজন প্রতিবন্ধী। আট–নয় বছর ধরে অসুস্থ। আমার ছয় বছরের একটি মেয়ে আছে। মা মারা গেছেন দুই বছর আগে। মায়ের যে সম্পত্তি, তা মানবিক কারণে নানার কাছ থেকে দাবি করেছি। বাবা অন্যত্র বিবাহ করেছেন। বাবা শুধু ভালো–মন্দ জিজ্ঞেস করেন। আমার একটা পান–সিগারেটের দোকান আছে। নানার কাছ থেকে সংসারের জন্য সাহায্য চাইছি। বাবাও সম্পত্তি দিতে চাইছেন না। আমি হুইলচেয়ারে করে যাওয়া–আসা করি। নিজের সংসার চালাতে অক্ষম। তাই মানবিক কারণে তাঁদের কাছ থেকে কীভাবে সম্পত্তি পেতে পারি?

পরামর্শ : আপনার নানার বা বাবার জীবদ্দশায় সম্পত্তিতে আপনার উত্তরাধিকার জন্মায় নি। তাঁদের মৃত্যুর পরই আপনি আপনার মায়ের অংশের জন্য আপনার নানার সম্পত্তিতে এবং আপনার অংশের জন্য আপনার বাবার সম্পত্তিতে আপনি হকদার এবং তা পাওয়ার জন্য মামলা করতে পারেন।

ফারায়েজ

সমস্যা : আমার বাবা ২০০৭ সালের ১২ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন মেয়ে, এক ছেলে ও স্ত্রী রেখে যান। বাবার মৃত্যুর ১৩ দিন পর ২৫ জুলাই আমার দাদা মারা যান। অর্থাৎ বাবার মৃত্যুর পর আমার দাদা মৃত্যুবরণ করেন। জীবিত অবস্থায় আমার দাদা দুই বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে আমার বাবা, চাচা ও ফুপু ছিলেন। আমার বয়স যখন তিন বছর, তখন আমার চাচা দুই ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে দুই ছেলে চার মেয়ে জন্ম নেয়। এর মধ্যে এক মেয়ে তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার চাচারা, ফুপুরা ও চাচাত ভাইয়েরা বলেছেন যে, যেহেতু আমার দাদার মৃত্যু আমার বাবার মৃত্যুর পরে হয়েছে, সেহেতু আমার দাদা আমার বাবার সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবেন। যার মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে চাচারা, ফুফুরা ও চাচাত ভাইয়েরা পাবেন। এ সূত্র ধরে আমার বাবার মৃত্যুর তিন মাস পর গ্রামের মুরব্বিদের দিয়ে সালিশ বসিয়ে সম্পত্তির ১/৬ অংশ তাঁরা বুঝে নেন; তবে এখন পর্যন্ত দলিল হয় নি। আমার প্রশ্ন হল, আমাদের জমির ভাগ আমার চাচা, ফুপুরা, চাচাত ভাইয়েরা সত্যিই পাবেন কি না?

পরামর্শ : আপনার দাদার সম্পত্তি তাঁর ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ভাগ হবে। অর্থাৎ, দাদার সম্পত্তি তাঁরা পাবেন।

সমস্যা : ১৯৪৭ সালে ৩৫ শতাংশ ফসলি জমিসহ ১১ শতাংশ বসতবাড়িতে অংশীদার হিসেবে আমার দাদি, বাবা, এক চাচা ও চার ফুপুকে রেখে আমার দাদা

ইন্তেকাল করেন। উপার্জনে অক্ষম সংসারের অস্তিত্ব রক্ষার্থে দাদার ইন্তেকালের কিছুদিনের মধ্যেই ফুপুদের বিনানুমতিতে বাবা ও চাচা মিলে ফসলি ৩৫ শতাংশ জমিটুকু বিক্রি করে দেন। আবার আমি ও আমার ছোট–বড় দুই ভাই এবং স্বামীর সংসারী বড় দুই বোনকে অংশীদার হিসেবে রেখে গত ২০০৮ সালের ২৪ মে আমার বাবা ইন্তেকাল করেন। বাবার জীবদ্দশায় আমার কষ্টে উপার্জিত অর্থে গড়া তিনটি টিনের ঘরসহ কিছু আসবাবপত্র আছে। বাবার জীবদ্দশায় আমাদের অভাবী সংসারের ক্রান্তিলগ্নে এবং বাবার সংসারের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নগদ অর্থ ঋণ করে বাবাকে সহযোগিতা করেছি। বাবার জীবদ্দশায় আমি যে ঋণ করেছি, তা আজো অপরিশোধিত। এখন আমার প্রশ্ন হল :

১. ফুপুদের বিনানুমতিতে বিক্রীত ফসলি ৩৫ শতাংশ জমির পাওনা ওয়ারিশ ফুপুরা বাবা ও চাচার কাছ থেকে কীভাবে নেবেন?

২. দাদার রেখে যাওয়া বসতবাড়ির ১১ শতাংশ থেকে দাদি, বাবা, এক চাচা, চার ফুপু কে কতটুকু অংশ পাবেন, নাকি দাদি ও চার ফুপু বসতবাড়ি থেকে সম্পত্তি পাবেন না।

পরামর্শ : প্রথম প্রশ্নে সমাধান হচ্ছে, বণ্টনের মোকদ্দামার মাধ্যমে ফুপু সম্পত্তির অংশ দাবি করতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে দাদার রেখে যাওয়া সম্পত্তি আপনার দাদি ১/৮ অংশ, আপনার বাবা ও চাচা প্রত্যেকে ৭/৩২ অংশ এবং প্রত্যেক ফুপু ৭/৬৪ অংশ পাবেন।

সমস্যা : আমার নানা নাবালক দুই ছেলে, এক মেয়ে ও নানিকে রেখে ১৯৪৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। নানার মৃত্যুর দুই বছর পর ছোট মামা তিন–চার বছর বয়সে মারা যান। নানার মৃত্যুর পর থেকে সব সম্পত্তি আমার আরেক মামা ভোগদখল করে আসছেন। আমার মা বড় আর মামা ছোট। মা ও মামা জীবিত। আমার মায়ের বিয়ের পর থেকে মামা বৃদ্ধ মায়ের কোনো খোঁজখবর নেয় না। আমার মাকে কোনো সম্পত্তি না দিয়ে সব সম্পত্তি আমার মামাত ভাই–বোনের নামে জরিপ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আমার মায়ের আগে বিয়ে হয়েছিল। মামা সবাইকে বলেন, আমার মায়ের বিয়ের খরচ ও বিয়ে নিয়ে মামলা হয়েছে, সেই খরচের জন্য জমি বিক্রি করতে হয়েছে। এখন আর কোনো সম্পত্তি পাবে না। আরো উল্লেখ্য, আমার মায়ের প্রথম বিয়ে ও মামলাকালে বয়স ছিল ১৩–১৪ আর মামার বয়স ১০–১১ বছর। আসলে কি আমার মা তার পিতার পৈতৃক সম্পত্তি পাবে না? তা পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

পরামর্শ : আপনার নানার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি আপনার নানি, মামা এবং আপনার মা সকলেই ইসলামি ফরায়েজ মতো পাবে। আপনার মামা আপনার মাকে

পৈতৃক সম্পত্তি পাবে না বলে যে দাবি করছে তা ভিত্তিহীন। ওয়ারিশ বঞ্চিত করায় মামার যুক্তি আইনসম্মত হয় নি। বিয়ের খরচ ও মামলার খরচ ব্যয়ের অজুহাতও এখানে অচল। আপনার মা আপনার নানার সম্পত্তির ৭/৪০ অংশ পাবে। নানি ১/৮ অংশ পাবে।

সমস্যা : আমার বাবা ১৯৯৪ সালে মারা গেছেন। আমার দাদা ২০০৫ সালে মারা গেছেন। বাবা দাদার আগেই মারা গেছেন। আমরা দুই ভাই ও এক বোন এবং মা জীবিত। এমতাবস্থায় আমাদের জমির ভাগ আমার চাচা, ফুফুরা পাবেন কি? জানালে উপকৃত হব।

পরামর্শ : ইসলামি ফরায়েজ মতে, আপনার বাবার সম্পত্তি আপনার মা এবং ভাই-বোনেরাই পাবেন। যেহেতু বাবার মৃত্যুর পরে দাদার মৃত্যু হয়েছে তাই আপনার বাবার সম্পত্তি চাচা এবং ফুফুরা পাবেন না।

সমস্যা : আমার এক খালাত বোন, তার কোনো ভাই নেই। তার বাবা গত জানুয়ারিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার বাবার সমুদয় সম্পত্তির বণ্টন কীভাবে করা হবে? তার ভাই নেই বলে কি তার বাবার সম্পত্তিতে তার চাচা অথবা তার চাচার ছেলেরা কোনো অংশ পাবেন? উল্লেখ, তার আম্মু বেঁচে আছেন।

পরামর্শ : মুসলিম আইন অনুযায়ী আপনার বোন তার পিতার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেকের, মা আট ভাগের এক ভাগ সম্পত্তির হকদার। বাকি সম্পত্তি অবশিষ্ট ভোগীরা পাবেন। অর্থাৎ, চাচা বা চাচার ছেলেরা সম্পত্তির অংশ পাবেন।

তামাদি/ফারায়েজ

সমস্যা : আমার দাদার দুই ছেলে, দাদি ও এক ফুপু। দাদি ও ফুপু দুজনই মানসিক ভারসাম্যহীন। দাদার সম্পত্তিসংলগ্ন জায়গায় আমার বাবাও নিজ নামে রেজিস্ট্রি কবলায় সম্পত্তি কেনেন। বাবা পেশায় ব্যবসায়ী এবং চাচা নামমাত্র দেখাশোনা করতেন। আমার বাবা ১৯৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করলে চাচা সব সম্পত্তি দখল নিয়ে নেন। উল্লেখ্য, বাবার মৃত্যুর সময় আমরা চার ভাই ও দুই বোন নাবালক এবং নানার বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। আমার মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছর সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে মামলা হওয়ার পরও আমার মা আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় নাবালকের পক্ষে অভিভাবক হয়ে আদালত কর্তৃক ১৯৭৩ সালে আপস বণ্টনামা করেন। আপসনামায় আমার বাবার নামের রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তিও আমার চাচার কাছে চলে যায়। দাদির

অংশ (ভারসাম্যহীন) ও এক ফুপুর অংশ (ভারসাম্যহীন, সন্তানহীন) অংশও চাচা রেখে দেন এবং পরবর্তী সময়ে চাচির নামে দানপত্র করে নেন তাঁদের মৃত্যুর পর।

এখন আমরা সাবালক, বাবার পৈতৃক ও বাবার নামের ক্রয়কৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার কোনো বিধান আছে কি? আমার প্রশ্ন : বাবার ক্রয়কৃত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র–কন্যারা পায়। আমার মা আপস বণ্টননামা করেছেন, কিন্তু আমরা তো করি নি। আমরা কেন দাদার ও বাবার নামের ক্রয়কৃত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হব? সুপরামর্শ কামনা করছি।

পরামর্শ : প্রথমত দেখতে হবে আপনার মা আপনারা নাবালক থাকাকালীন অবস্থায় যে আপসনামা করা হয়েছে তাতে কী ছিল। এখানে তা স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। আপসনামার মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না। আপনারা সাবালক হওয়ার পর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিকার চাইতে পারেন। আপনার স্বত্ব ঘোষণাসহ খাস দখল এবং ওই সম্পত্তিতে বাটোয়ারার মোকাদ্দমার পথ আপনাদের জন্য খোলা রয়েছে।

সমস্যা : বাবা কিছু দিন আগে হঠাৎ মারা যান। বাবার ঘরে আমরা দুই বোন ও মা আছি। আমার চাচারা তিন ভাই, তিন বোন ছাড়া দাদিও জীবিত আছেন। বাবার সরকারি চাকুরে হিসেবে প্রাপ্ত পেনশন বা এককালীন জমা টাকার কোনো অংশ আমার চাচারা দাবি করতে পারবেন? বা ঐ টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামি ফরায়েজের প্রশ্ন আসবে কি? এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে উপকৃত হব।

পরামর্শ : আপনার বাবার পেনশনের টাকা যদি কাউকে নমিনি করে দিয়ে থাকেন, তা হলে তিনিই আইনত এটি পাবেন। আর যদি নমিনি করে না থাকেন, তা হলে যেহেতু এ টাকা তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য, তাই মুসলিম ফরায়েজমতে বণ্টিত হবে। আপনার বাবার মা ১/৬ অংশ, তাঁর স্ত্রী ১/৮ অংশ এবং তাঁর দুই কন্যা ২/৩ অংশ পাবেন। বাকি অংশ মৃত ব্যক্তির তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে বণ্টিত হবে।

অধ্যায় : বারো

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন

হিন্দু সম্পত্তি বণ্টনে উত্তরাধিকার আইন

হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বণ্টনের জন্য উত্তরাধিকারী আইনের যে নিয়ম রয়েছে তা স্কুল অনুযায়ী শাসিত। বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু অধিকাংশ দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনের অনুসারি সুতরাং নিম্নে দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনের আলোচনা করা হল।

দায়ভাগ আইনে একজন হিন্দু তার প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে এবং স্বীয় পরিশ্রমে অর্জিত স্বোপার্জিত ভিন্ন সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী। জীবিত অবস্থায় সে তার সর্ব প্রকার সম্পত্তি যে কোনো প্রকারের হস্তান্তর করতে পারে। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ তার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকার নির্ণয় করতে যে নীতি অনুসরণ করা হয় তা মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণে আধ্যাত্মিক নীতি (Doctrine of Spiritual benefit) বা মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার পার্বণ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের নীতি শাস্ত্র অনুসারে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি পিণ্ডদানের অধিকারী সে সপিণ্ড। সপিণ্ডই মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির মূল প্রধানতম অধিকারী।

দায়ভাগ আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী, যথা–ক. সপিণ্ড, খ. সাকুল্য ও গ. সমানোদক।

যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে এবং মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে যে সকল ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে বাধ্য, তারা সকলেই পরস্পরের সপিণ্ড।

যে সকল আত্মীয় মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডে পিণ্ডলেপ প্রদান করে তারা মৃত ব্যক্তির সাকুল্য।

যে সকল আত্মীয় মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিণ্ডে পিণ্ডজল প্রদান করে তারা মৃত ব্যক্তির সমানোদক।

সংক্ষেপে যে ব্যক্তি পিণ্ডদান করে, যে ব্যক্তি পিণ্ড গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি পিণ্ডদানে অংশগ্রহণ করে, তারা সকলেই পরস্পরের সপিণ্ড। সপিণ্ডগণ সকলেই মৃত ব্যক্তির সগোত্র (agnate) নয়, তার ভিন্ন গোত্র আত্মীয় (cognate) হতে পারে। যেমন কন্যার পুত্র। সপিণ্ড সাকুল্যের পূর্বে এবং সাকুল্য সমানোদকের পূর্বে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি–সপিণ্ড–(না থাকলে)–সাকুল্য–(না থাকলে)–সমানোদক।

সপিণ্ড ব্যক্তিদের বর্ণনা

মাতৃকুল ও পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ

মৃত ব্যক্তিটি জীবিত থাকাকালে যে সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে বাধ্য ছিল তারা সকলেই তার সপিণ্ড। এই সকল সপিণ্ড হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ এবং মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ। পিতৃকুলের তিন পুরুষ, যথা—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতৃকুলের তিন পুরুষ, যথা—মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা ও মাতার পিতার পিতার পিতা। মোট ৬ জন।

পুত্র/কন্যার অধস্তন তিন পুরুষ

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানকালে যারা পিণ্ডদান করতে বাধ্য তারা সকলেই মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড। এই সকল সপিণ্ড হচ্ছে পুত্রের তরফে অধস্তন তিন পুরুষ, যথা—পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র এবং কন্যার তরফ থেকে অধস্তন তিন পুরুষ, যথা—কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। মোট ৬ জন।

ঊর্ধ্বতন মাতৃ/পিতৃকুলের ৬ (ছয়) পুরুষকে যারা পিণ্ডদান করতে পারে

মৃত ব্যক্তি ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ঐ সকল ঊর্ধ্বতন ৬ পুরুষকে পিণ্ডদান করতে বাধ্য, তারাও মৃত ব্যক্তির সপিণ্ড। এই সকল সপিণ্ড হচ্ছে, যথা—

(ক)–(১) ভ্রাতা, (২) ভ্রাতার পুত্র, (৩) ভ্রাতার পুত্রের পুত্র, (৪) খুড়া, (৫) খুড়ার পুত্র, (৬) খুড়ার পুত্রের পুত্র, (৭) পিতার খুড়া, (৮) পিতার খুড়ার পুত্র ও (৯) পিতার খুড়ার পুত্রের পুত্র। মোট ৯ জন। (খুড়া হচ্ছে বাবার ছোট ভাই)

(খ)–(১) ভগ্নির পুত্র, (২) পিতার ভগ্নির পুত্র, (৩) পিতামহের ভগ্নির পুত্র, (৪) ভ্রাতার কন্যার পুত্র, (৫) ভ্রাতার পুত্রের কন্যার পুত্র, (৬) খুড়ার কন্যার পুত্র, (৭)

পিতার খুড়ার কন্যার পুত্র, (৮) খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র ও (৯) পিতার খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র। মোট ৯ জন।

(গ)–(১) মামা, (২) মামার পুত্র, (৩) মামার পুত্রের পুত্র, (৪) মাতার খুড়া, (৫) মাতার খুড়ার পুত্র, (৬) মাতার খুড়ার পৌত্র, (৭) মাতার খুড়ার পিতামহ, (৮) মাতার খুড়ার পিতামহের পুত্র ও (৯) মাতার খুড়ার পিতামহের পৌত্র। মোট ৯ জন।

(ঘ)–(১) মাসির পুত্র, (২) মাসির পৌত্র, (৩) মাসির প্রপৌত্র, (৪) মামার কন্যার পুত্র, (৫) মামার পুত্রের কন্যার পুত্র, (৬) মাতার খুড়ার কন্যার পুত্র, (৭) মাতার খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, (৮) মাতার খুড়ার পিতামহের কন্যার পুত্র ও (৯) মাতার খুড়ার পিতামহের পুত্রের কন্যার পুত্র। মোট ৯ জন।

নারী সপিণ্ড

৫ জন মহিলা সপিণ্ড, যথা—(১) বিধবা স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) মাতা, (৪) পিতার মাতা ও (৫) পিতার পিতার মাতা।

সুতরাং সর্বমোট সপিণ্ড (৬+৬+৯+৯+৯+৯+৫) = ৫৩ জন।

দায়ভাগ নীতি অনুসারে কয়েক উত্তরাধিকরীদের গুরুত্ব

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র : পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র প্রতিনিধিত্বের নীতি (Doctrine of Representation) অনুসারে তাদের পিতাদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে একই সঙ্গে উত্তরাধিকারী হবার দাবিদার। এই নিয়ম মিতাক্ষরা উত্তরাধিকার আইনেও প্রযোজ্য।

অবৈধ পুত্র : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ না করে ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভে নিজ ঔরসে পুত্রসন্তান জন্ম দিয়া থাকে, তা হলে সেই পুত্রসন্তান ঐ ব্যক্তির অবৈধ সন্তান বলে পরিচিত। হিন্দু আইনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈস্যদের অবৈধ পুত্রসন্তান কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী হয়। তবে অবৈধ পুত্র শূদ্রের ঔরসজাত হলে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। অবৈধ পুত্র মৃত ব্যক্তির বৈধ পুত্রের অংশের সমান পায় না। একজন বৈধ পুত্র যে অংশ প্রাপ্ত হবে, অবৈধ পুত্র তার অর্ধেক অংশ প্রাপ্ত হবে।

দত্তক পুত্র : হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে কোনো হিন্দু তার পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারে। দত্তক পুত্র আপন পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়, যদি তার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকে। দত্তক গ্রহণ করার পর যদি দত্তকি পিতার স্বাভাবিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দত্তক পুত্র দত্তকি পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির ১/৩ অংশ প্রাপ্ত হবে। এই নিয়মে শূদ্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। শূদ্রদের ক্ষেত্রে দত্তকি পুত্র স্বাভাবিক পুত্রের সাথে সমান অংশ পাবে। কোনো হিন্দু একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করে এবং একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে দত্তকি মাতা মনোনীত

করে, তবে দত্তকি হলে দত্তকি পুত্র শুধুমাত্র ঐ দত্তকি মাতার এবং দত্তকি মাতার আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। দত্তকি পিতার অপর স্ত্রীর দত্তকি পুত্রের সৎ মাতা হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দত্তকি পুত্র কোনো সম্পত্তি রেখে মারা যায় তবে ঐ মনোনীত দত্তকি মাতা তার উত্তরাধিকারিণী হবে।

বিধবা স্ত্রী : পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ওয়ারিশগণ যদি জীবিত না থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি সীমিত স্বত্বে ষোল আনার অবশ্যই মালিক হবে। ১৯৩৭ সালের হিন্দু সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাস হবার পর যদি দায়ভাগ আইনে শাসিত কোনো হিন্দু সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তার বিধবা স্ত্রী তার সম্পত্তির এক পুত্রের সমান অংশ জীবন স্বত্বে পাবে এবং প্রয়োজনবোধে সহ–অংশীদারদের ন্যায় তার অংশ বাটোয়ারা করে নিতে পারবে। এই নিয়ম প্রপৌত্র পর্যন্ত পরিবারের সকল বিধবাদের উপর প্রযোজ্য।

একাধিক বিধবা স্ত্রী বর্তমান থাকলে তারা মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে একই সঙ্গে সহ–উত্তরাধিকারিণী হবে এবং একজন বিধবার মৃত্যু হলে অপর বিধবা সেই অংশ পাবে। বিধবাদের মৃত্যুর পর স্বামীর নিকটতম সপিণ্ডের নিকট তাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি ফিরে যাবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার : বাংলাদেশে যেহেতু বেশিরভাগ হিন্দু পরিবার দায় ভাগ নীতির অনুসারী তাই হিন্দু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের জন্য এ নীতিই বিশেষভাবে আলোচনা করা হল। দায়ভাগনীতি অনুসারে মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডগণই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আলোচনায় আমরা মোট ৫৩ জন সপিণ্ড উত্তরাধিকারীর তালিকা পেয়েছি। এবার দেখা যাক এই সপিণ্ডগণেরা কী অবস্থায় সম্পত্তির অংশীদার হবেন। হিন্দু সম্পত্তি বণ্টনের সময় যেসব বিষয় লক্ষ করে বণ্টন করতে হবে তা হল—

(১) পুত্র, পুত্রের পুত্র (পৌত্র) ও পুত্রের পুত্রের পুত্র (প্রপৌত্র) প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে তাদের পিতার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

(২) অবৈধ পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না তবে ভরণপোষণের দাবি রাখে।

(৩) (ক) দত্তক পুত্র মৃতব্যক্তির আপন পুত্র সন্তান না থাকলে আপন পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হবে।

(খ) দত্তক গ্রহণের পর দত্তক পিতার পুত্র সন্তান হলে তবে দত্তকপুত্র দত্তক পিতার সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে।

(গ) দত্তক পিতার একাধিক স্ত্রী হলে দত্তক পুত্র যে কোনো একজন স্ত্রীকে দত্তক মাতা মনোনীত করে শুধু ঐ দত্তক মাতার উত্তরাধিকারী হিসেবে অথবা তার আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। সেরূপভাবে ঐ দত্তক পুত্রের মৃত্যু হলে ঐ মনোনীত দত্তক মাতাই সন্তানের মাতা হিসেবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

(৪) যদি পুত্র, পুত্রের পুত্র বা পুত্রের পুত্রের পুত্র জীবিত না থাকে তবে মৃতব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি বিশেষ স্বত্ব বৈশিষ্ট্যে ষোল আনা বা সম্পূর্ণ অংশের

মালিক হবেন। ১৯৩৭ সালের পর থেকে সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার বিষয়ক আইন হবার পর বিধবা স্ত্রী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এক পুত্রের সমান অংশ পাবে যদি পুত্র সন্তান বর্তমান থাকে একাধিক বিধবা স্ত্রী থাকলে তবে একপুত্রের সমান অংশের সম্পত্তি ঐ বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে সহ–অংশীদার হিসেবে সমান অংশে বণ্টিত হবে। বিধবা স্ত্রী একে অপরের সহ–উত্তরাধিকারিণী হবেন অর্থাৎ এক বিধবা স্ত্রী মৃত্যু হলে তার সমস্ত সম্পত্তি জীবিত অন্য বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ পাবেন। মৃতের বিধবা স্ত্রী সকলের মৃত্যু হলে তাদের সমস্ত সম্পত্তি পুত্র বেঁচে থাকলে তার নিকট চলে আসবে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক—

একজন লোক তার তিনজন স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে মারা যান তবে তার সম্পত্তি বণ্টিত হবে—

মৃতব্যক্তি
- একপুত্র → ১/৩
- একপুত্র → ১/৩
- তিন বিধবা স্ত্রী → ১/৩

বিধবা স্ত্রী যেসব ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে

(ক) অসতীত্বের কারণে এবং

(খ) পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে।

(৫) ১–৪ পর্যন্ত বর্ণনাকৃত উত্তরাধিকারীগণ বা সপিণ্ড না থাকলে সেক্ষেত্রে কন্যা মৃত পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে।

কন্যা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে

(ক) অসতী কন্যা সম্পত্তি বঞ্চিত হবে তবে সম্পত্তি প্রাপ্তির পর অসতী হলে সম্পত্তি বঞ্চিত হবে না।

(খ) কন্যাদের মধ্যে কুমারী কন্যা যার এখনো বিবাহ হয় নি তার দাবি অগ্রাধিকার যোগ্য।

(গ) কুমারী কন্যার পর পুত্রবতী অর্থাৎ যার পুত্র সন্তান আছে এমন কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্মলাভ করার সম্ভাবনা আছে এমন কন্যা অগ্রাধিকার পাবে।

বঞ্চিত কন্যা : বন্ধ্যা ও পুত্র সন্তান নেই শুধু কন্যা সন্তান আছে এমন কন্যা থাকলে তারা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হতে পারবে না অর্থাৎ বঞ্চিত হবে।

(৬) কন্যার পুত্র : পুত্রবতী কন্যার মৃত্যুর পর পুত্র কন্যার সম্পত্তির অধিকারী হয়। সপিণ্ড হিসেবে কন্যার পুত্র মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর সমান অংশ প্রাপ্ত হয়।

বঞ্চিত : কন্যার পুত্রের পুত্র দায়ভাগ নীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার হয় না।

(৭) পিতা : পিতা পিতৃকুলের তিন পুরুষের প্রথম পুরুষ সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা সপিণ্ড।

(৮) মাতা : পাঁচজন মহিলা সপিণ্ডের একজন। অসতী মাতা সম্পত্তি বঞ্চিত হবে।

উপরের নিয়ম অনুসারে সপিণ্ডের মধ্যে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি মাথাপিছু হারে বণ্টন হবে। উক্ত ৫৩ জন সপিণ্ডের অবর্তমানে ৩৩ জন সাকুল্য সম্পত্তির অংশীদার হবেন। সপিণ্ড ও সাকুল্যের অবর্তমানে ১৪৭ জন সমানোদক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। মৃতব্যক্তির যদি কোনো সপিণ্ড, সাকুল্য ও সমানোদক না থাকে তবে তার সম্পত্তি তার ধর্মীয় গুরু ও শিষ্য পাবেন। এসব উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে সকল সম্পত্তি খাস হয়ে সরকারি সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার

সমস্যা : আমার পিতা প্রায় ১৬ বছর আগে হিন্দু জমিদারের একটি বাড়ি কেনেন। কিন্তু রেজিস্ট্রি করেন নি। কারণ জমিদার ও তাঁর স্ত্রী তখন জীবিত ছিলেন না। উল্লেখ্য, ওই জমিদারের কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাঁদের দুজন কন্যাসন্তান জীবিত আছেন। বর্তমানে তাঁরা বিবাহিত (বাড়ি কেনার সময় তারা দুজনই নাবালক ছিল) কন্যাদ্বয়ের একজনের এক ছেলে, দুই মেয়ে; অন্যজনের শুধু এক মেয়ে আছে (ছেলে এখনো নাবালক)। আরো উল্লেখ্য, আমার বাবা বাড়ি কেনেন জমিদার মনোনীত নাবালক কন্যাসন্তাদের অভিভাবকের কাছ থেকে। এখন আমার পিতাকে ওই জমিদারের কন্যারা বাড়ি রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছে না এই অজুহাতে যে টাকা তাদের কোনো কাজে ব্যয় করা হয় নি। এমতাবস্থায় বাড়ি রেজিস্ট্রি পাওয়ার জন্য কী করতে পারি? উল্লেখ্য যে ১৬ বছর ধরে বাড়ি আমাদের ভোগদখলে আছে এবং বর্তমানেও আছে। আরো উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে সারা দেশে (জমি+বাড়ির) নতুন জরিপ চলার সময় বাড়ির সবকিছু আমার পিতার নামে করানো হয় কোনো ওজর আপত্তি ছাড়াই।

পত্রিকা থেকে

পরামর্শ : নাবালক কন্যাদের অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত ছিল কি না এখানে তা উল্লেখ করেন নি। হিন্দু আইন মেয়েরা জীবনী–স্বত্ব পেয়ে থাকে। নাবালক কন্যারা সাবালক হওয়ার পর এ সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারে। কিন্তু কোনো লিগ্যাল নেসেসিটি (আইনত বাধ্যবাধকতা) ছাড়া তা বিক্রয় করতে পারে না। আপনার বাবা যেহেতু তাদের অভিভাবকের কাছ থেকে জমি কিনেছে বলেছেন তা সাবালক হওয়ার পর অস্বীকার করতে পারে মেয়েরা, যেহেতু কোনো রেজিস্ট্রি করা নেই। মেয়েরা সাবালক কবে হয়েছে তা আপনি উল্লেখ করেন নি। চুক্তি অনুযায়ী তামাদি আইন মোতাবেক কোনো জমি বিক্রির তিন বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রি করতে হয়। তাও করেন নি। এ ক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে আপনারা যেহেতু বারো বছরের উপরে দখল করেছেন বিনা বাধায় তাই বিরুদ্ধে দখলজনিত মোকদ্দমা দায়ের করতে

পারেন। আইনে আছে ১২ বছরের বেশি নির্বিঘ্নে সম্পত্তি দখল করলে তাতে অধিকার জন্মায়।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার আইন

বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য উত্তরাধিকার আইন বলতে পালনীয় হচ্ছে ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন) এর ২৪–২৮ ধারা এবং ২৯–৪৯ ধারা অর্থাৎ ৪ ও ৫ নং অংশ। তাই ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ এর ২৪–৪৯ ধারার মধ্যে বিস্তারিতভাবে উত্তরধিকার আইনে সগোত্রক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা কীভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তা আলোচিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকারী আইন

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য উত্তরাধিকার বিষয়ে সাধারণত হিন্দু আইনের দায়ভাগ নীতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কারণ বাংলাদেশ ভারতের সনাতনপন্থী হিন্দুদের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু প্রথা, রীতি রেওয়াজ ব্যতীত মূলনীতিতে বড় কোনো পার্থক্য নেই। তাই হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিষয়াবলিই বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় মেনে চলেন।

অধ্যায় : তের

নারী ও শিশু বিষয়ক আইন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা, অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিরোধে এই আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনে নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যাতে করে এসব নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার মাধ্যমে সমাজের আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এই আইনের মাধ্যমে দহনকারী পদার্থ দ্বারা শরীর ক্ষতিগ্রস্ত করলে অর্থাৎ এসিড নিক্ষেপ করলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। নারী ও শিশু প্রাচার করলে, নারী ও শিশুদের অবৈধ কাজে নিয়োজিত করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান আছে। নারী ও শিশু অপহরণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, মুক্তিপণ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যৌতুকের জন্য মারাত্মক জখম করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মৃত্যু ঘটালে মৃত্যুদণ্ড দেবার বিধান রাখা হয়েছে। শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অঙ্গহানি ঘটালে মৃত্যুদণ্ড শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এ আইনে।

অতএব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই আইনে জঘন্য অপরাধের বিষয়গুলো আনা হয়েছে এবং এর শাস্তির বিধানও মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো কঠোর ধরনের যাতে করে সমাজে অপরাধীরা এ ধরনের অপরাধ ঘটানোর চেষ্টাও না করে। এ আইনের বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে যেখানে অভিযোগের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পড়াশোনা করতে চাইলে চলে নির্যাতন

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : ২০০৮ সালে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ির লোকজন যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বিয়ের পর সেগুলো সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। বিয়ের আগে আমাকে পড়াশোনা করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি আমার বাবার বাড়ি থেকে পড়াশোনার সম্পূর্ণ খরচ দিতে চাইলেও বাধা দিচ্ছে। তাদের কথা, বিয়ের পর মেয়ের ওপর মা–বাবার কোনো অধিকার থাকে না, শ্বশুরবাড়ির যে কোনো সিদ্ধান্তই নাকি সে মেনে নিতে বাধ্য।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এখন আমাকে পড়াশোনা অথবা স্বামীর সংসার—যে কোনো একটি বেছে নিতে বলছে। এ ক্ষেত্রে পড়শোনা বেছে নিলে আমাকে বিবাহবিচ্ছেদের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। সামর্থ্য থাকার পরও তারা কোনো কাজের লোক রাখে না। আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানসিক নির্যাতন এবং বাসার সব কাজ করাতে চাইছে। শাশুড়ি সারাক্ষণ আমার বিরুদ্ধে স্বামী, দেবর ও শ্বশুরের কাছে বাজে কথা বলেন, তাঁদের সবাইকে আমার প্রতি খারাপ আচরণ করতে বাধ্য করেন। এ ছাড়া বিয়ের পর আমি জানতে পারি যে পূর্বপ্রেমিকার সঙ্গে আমার স্বামীর এখনো সম্পর্ক আছে।

এ অবস্থায় আমি আমার বাবার বাড়িতে থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করতে চাই। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি? আর আমার স্বামী যেন কখনোই আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দ্বিতীয় বিয়ে না করতে পারেন, সে জন্য আমার কী করণীয়, জানালে খুবই উপকৃত হব।

পরামর্শ : বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন আপনাকে পড়াশোনা করতে দিচ্ছে না। এটা তাদের করা উচিত হচ্ছে না। তাদের বাড়ির বউ উচ্চশিক্ষিত হলে এটা তাদেরই গর্ব। আপনি লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা আপনাকে তা করতে দিচ্ছে না। আপনি স্পষ্ট করে লেখেন নি, এ প্রতিশ্রুতি লিখিত ছিল, না মৌখিক। লিখিত থাকলে যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হতো। আপনি পারিবারিকভাবে নির্যাতনের শিকার। পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে দণ্ডবিধির কিছু ধারায় এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পথ যে কারো জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

আপনি আপনার স্বামীর ঘর করতে চাইছেন, কিন্তু আপনিই বলেছেন, তিনি খারাপ চরিত্রের লোক। আইন মোতাবেক, কেউই প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন না। আমার মনে হয়, বিষয়টি পারিবারিক মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তবে আপনি বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানের বরাবর লিখিত

ভাবে জানিয়ে রাখতে পারেন। যে লোকটি আপনাকে কথায় কথায় তালাকের হুমকি দেন, যাঁর মা–বাবা আপনাকে নির্যাতন করেন, আপনাকে লেখাপড়া করতে দেন না, এ ক্ষেত্রে আপনি স্বামীর সংসার কতটা দীর্ঘ করতে পারবেন, তা ভাবনার বিষয়। তবে আপনি পড়াশোনা চালিয়ে যান।

যৌতুক নিরোধ আইন—১৯৮০

বিবাহের সময় বরপক্ষ কনের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট বিবাহের প্রতিদানস্বরূপ কোনো অর্থ বা অন্যকোনোরূপ সম্পদ দাবি করাকে যৌতুক দাবি করা বলে। এটি একটি জামিন অযোগ্য, দণ্ডনীয় অপরাধ। যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারায় বলা আছে—কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা কনের পিতা বা অভিভাবকের নিকট হতে যৌতুক দাবি করে, তবে পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

সুতরাং এই ধরনের অপরাধ থেকে সমাজকে দূরে রাখলে দেশের শান্তি ও সভ্যতা আসবে।

কন্যা বিবাহ নিরোধ আইন—১৯২৯

বাল্যবিবাহ

শিশু কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স প্রয়োজন। একটি শিশু যখন নিজেই তার বিকাশের জন্য ঘাটতিতে থাকে তখন তার বিবাহ নামক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়। একারণে মানসিকভাবে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া যখন শিশু বয়সে বিয়ে হবে এবং সে মা যখন গর্ভবর্তী হবে তখন তার সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান হয় না এতে করে সন্তানের মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার ক্ষতিসাধিত হয়। অপরদিকে একজন শিশু পিতা তার স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের মানসিকতা তৈরি হয়ে উঠে না বলে নতুন এ সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। তাই আইন করে বাল্যবিবাহ বা শিশু বয়সে বিবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন দ্বারা তাই বলা হয়েছে—শিশু বলতে বুঝাবে পুরুষ হলে একুশ (২১) বৎসরের কম এবং নারী হলে আঠার (১৮) বৎসরের কম যাদের বয়স।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বলা আছে, বাল্যবিবাহ বলতে সে বিবাহকে বুঝাবে যাতে বিবাহের বর বা কনে যে কোনো একজন শিশু। আর এ বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের

জন্য বিবাহকারী, বিবাহ পরিচালনাকারী এবং অভিভাবক বা পিতামাতার শাস্তি একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়দণ্ড।

তবে মহিলাদের কারাদণ্ড দেয়া যাবে না। যা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ধারা ৪–৬ এর মধ্যে বলা আছে।

শিশু আইন—১৯৭৪

শিশুদের দ্বারা ঘটিত অপরাধ এবং এর বিচার, শিশুদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিধান রয়েছে 'শিশু আইন—১৯৭৪' আইনে। শিশু আইনে ১৬ বছরের কম বয়সীদের শিশু বলা হয়েছে। শিশুদের অপরাধের বিচারের জন্য আলাদা জুভেনাইল কোর্ট গঠন করা হবে যা ধারা ৩ এর মধ্যে বলা আছে। অর্থাৎ শিশুদের দ্বারা কোনো অপরাধ হলেও তা বিচারের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যেভাবে ব্যবস্থা সেভাবে বিচার করা হবে না। শিশুদের সাথে কোনোরূপ অন্যায় নির্যাতন করলে এর শাস্তির বিষয়ে ধারা ৩৪– ৪৬ পর্যন্ত বলা হয়েছে। শিশু আইন ১৯৭৪ এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী কোনো শিশু অপরাধীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সে যদি ঐ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখায় তবে তার শাস্তি দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড হবে। কোনো শিশুর নিকট ক্ষতিকর ঔষধ অনুমতিবিহীন দিলে শাস্তি একবছর কারাদণ্ড, শিশুদের কারখানায় শ্রমে নিয়োজিত করলে একহাজার টাকা জরিমানা। এরূপে এই আইনটিতে শিশুদের শিশু মনের কথা চিন্তা করে অনেক পদক্ষেপের বিষয় আলোচনা রয়েছে।

শিশু বিষয়ক বিভিন্ন আইনের তথ্য

শিশুদের নিরাপত্তা অধিকার ও নির্যাতনের বিষয়াদি নিয়ে নিম্নে কয়েকটি আইনের তথ্য উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হল—

নং	শিরোনাম	ধারা	অপরাধ	দণ্ড
১	শিশু আইন, ১৯৭৪	৩৪	শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা	২ বছর/১০০০/উভয় দণ্ড
		৩৫	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ	১ বছর/৩০০/উভয় দণ্ড
		৩৬	শিশু তত্ত্বাবধান থেকে মাতলামি	১০০/দণ্ড
		৩৭	নেশাগ্রস্তকার সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রয়োগ	১ বছর/৫০০/উভয় দণ্ড
		৩৮	নেশা বা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রির স্থানে প্রবেশের অনুমতিদান	৫০০/দণ্ড
		৩৯	শিশুকে বাজি ধরতে বা ঋণ করতে উসকানিদান	৬ মাস/২০০/উভয় দণ্ড

নং	শিরোনাম	ধারা	অপরাধ	দণ্ড
১	শিশু আইন, ১৯৭৪	৪০	শিশুর নিকট হতে বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয়	১ বছর/৫০০/উভয় দণ্ড
		৪১	শিশুকে পতিতালয়ে থাকার অনুমতি	২ বছর/১০০০/উভয় দণ্ড
		৪২	অসৎ পথে পরিচালনা বা করতে উৎসাহ দান	২ বছর/১০০০/উভয় দণ্ড
		৪৩	বালিকাকে অসৎ পথে চালিত করতে ঝুঁকির সম্মুখীন	মুচলেকা
		৪৪	শিশু কর্মচারীদের শোষণ	১০০০/দণ্ড
		৪৫	শিশু বা কিশোর অপরাধীদের পলায়নে সহায়তা	২ মাস/২০০/উভয় দণ্ড
		৪৬	শিশু সম্পর্কিত রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশ	২ মাস/২০০/উভয় দণ্ড
২	বাংলাদেশ দণ্ডবিধি	৩৬৩	আইনানুগ অভিভাবক হতে মনুষ্য হরণ	৭ বছর/অর্থ দণ্ড/উভয়
		৩৬৪ ক	১০ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা	মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/১৪ বছর কারাদণ্ড/অর্থ দণ্ড/উভয় দণ্ড
		৩৬৬-ক	অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা সংগ্রহকরণ	১০ বছর/অর্থদণ্ড
		৩৬৬-খ	বিদেশ হতে বালিকা আমদানি	১০ বছর/অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড
		৩৬৯	দেহাভরণ চুরি করার অভিপ্রায়ে ১০ বছরের কমবয়স্ক শিশু অপহরণ বা হরণ করা	৭ বছর/অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড
		৩৭২	বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিক্রি	১০ বছর/অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড
		৩৭৩	বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ক্রয়করণ	১০ বছর/অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড
৩	কিশোর ধূমপান আইন, ১৯১৯	৩	ষোল বছরের কম বয়সের ব্যক্তির নিকট তামাক বিক্রয় করা	১০ টাকা জরিমানা ২য় বার ২০ টাকা পরবর্তীতে ৫০ টাকা জরিমানা
৪	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	৪	দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধ (এসিড নিক্ষেপ)	মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/১লক্ষ টাকা জরিমানা।
		৬	শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি	মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/১৪ বছর/অর্থদণ্ড
		৭	শিশু অপহরণ	মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ১৪বছর/অর্থদণ্ড

নং	শিরোনাম	ধারা	অপরাধ	দণ্ড
৪	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	৮	মুক্তিপণ আদায়	মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/অর্থদণ্ড
		৯	শিশু ধর্ষণ	মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড/অর্থদণ্ড
		১২	ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি	সর্বোচ্চ ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড/অর্থদণ্ড।
		১৩	সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ	২ বছর কারাদণ্ড/১ লক্ষ টাকা জরিমানা
৫	অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন	৪৪	এখতিয়ার হতে প্রতিপাল্যের অপসারণের জন্য	১০০০ টাকা জরিমানা বা ৬ মাস দেওয়ানি জেল
		৪৫	অবাধ্যতার শাস্তি	৫০০/দেওয়ানি জেল
৬	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১০	৩৪	ডাক্তার কর্তৃক সক্ষমতা সার্টিফিকেট ব্যতীত শিশু, কিশোর শ্রমিক নিয়োগ	ধারা ২৮৪:৫০০০/– অর্থদণ্ড
		৩৫	শিশুর পিতা–মাতা/অভিভাবক কর্তৃক শিশুকে কাজে অনুমতি দিয়ে চুক্তি করলে	ধারা: ২৮৫ ১০০০/– অর্থদণ্ড
		৩৯-৪৫	যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় কাজ করতে, বিপজ্জনক ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করা, কিশোরের কর্মঘণ্টা (দৈনিক ৫ ঘণ্টা) এবং তা সন্ধ্যা ৭টা–সকাল ৭টা পর্যন্ত নয়, ভূগর্ভে বা পানির নিচে কর্মে নিয়োগ, বিদ্যালয়গামী শিশুর কর্মের সময় বিদ্যালয়ের গমনের সময় ব্যতীত হবে।	উল্লিখিত বিষয়গুলো মানার জন্য আইনে বিধান করা হয়েছে।

(কারখানা আইন, শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন, শিশু (শ্রম বন্ধকী) আইন বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০১০ দ্বারা বিলুপ্ত করা হয়েছে।)

প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন—১৯৯০

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন আর সুশিক্ষিত জাতি গঠনে প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই এই আইন দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এজন্য একটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি করা হয়েছে। এ কমিটি অপরাধ বিচারার্থে দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

অধ্যায় : চৌদ্দ

মাদক ও পরিবেশ বিষয়ক আইন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন—১৯৯০

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে এ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে মাদক উৎপাদন, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অ্যালকোহল ব্যতীত সকল প্রকার মাদক উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই আইনের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। মাদক উৎপাদন, অবৈধভাবে মাদক ব্যবহার ইত্যাদির জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন—২০০৫

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণের জন্য এ আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Frame work Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে ১৬ জুন ২০০৩ তারিখ স্বাক্ষর করেছে। এই আইনে পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করার বিধান করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস বলতে বুঝায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল, আদালত, বিমানবন্দর ভবন, রেলস্টেশন, শিশুপার্ক বা সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত স্থান। তামাকজাত দ্রব্যের গায়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিষয়টি সতর্কবাণী হিসেবে লেখা থাকতে হবে যাতে মানুষ এটি ক্ষতিকর বলে জানতে পারে। তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন নিষেধ। কেউ এরূপ বিজ্ঞাপন টিভি, বেতার বা পত্রিকায় প্রকাশ করলে বা করালে তার তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে।

তামাকের ব্যবহার কমাতে সিগারেটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কমানোর পরামর্শ

ধূমপান কী কী ভাবে মানব সমাজের ক্ষতি করে তা বিস্তারিত না লিখলেও সর্বসাধারণই এর কুফল সম্পর্কে জানেন, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপানের মতো মারাত্মক ক্ষতিকর মাদক যেভাবে কমে যেয়ে নিঃশেষ হবার কথা কিন্তু স্বার্থান্বেষী একটি মহলের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার্থে আমরা সকলেই এর সমর্থনে কাজ করছি কেউ অনুমোদন দিয়ে, কেউ গ্রহণ করে, কেউ প্রতিরোধের উদ্যোগ না নিয়ে কিংবা কেউ বিষয়টিকে স্বাভাবিক মনে করে। ধূমপান একটি সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ, এতে আছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিকসহ সকল ধরনের ক্ষতি। পরবর্তী প্রজন্মকেও যে ধূমপান কর্মশক্তি কমিয়ে অচল করে দিবে তা কি একবার ভেবে দেখছি? অনেক কথা ধূমপানের ক্ষতিকর দিক নিয়া বলা যাবে কিন্তু প্রতিহত বা প্রতিরোধের উপায় আমরা কী বেছে নিয়েছি। দীর্ঘদিনের প্রতিকারের ভাবনা থেকে আমি এ বিষয়ে একটি ধারণা তৈরি করেছি যে, কীভাবে ধূমপানের গ্রহণমাত্রা সুকৌশলে কমিয়ে আনা যায় যাতে করে ধূমপানকারী তার গ্রহণের মাত্রা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমিয়ে নিবে। এই কৌশলটি হচ্ছে সিগারেটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কমিয়ে আনা ফলে তামাকের পরিমাণ কমে যাবে এবং একজন ধূমপানকারী একটি সিগারেট পান করে আগে যে পরিমাণ তামাক/নিকোটিন গ্রহণ করতেন তা কমে যাবে। অভ্যাসগত কারণে একজন লোক একটি সিগারেট কাজের শেষে বা কিছু সময় অন্তর অন্তর গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে সিগারেটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যদি কমে যায় তা হলে সে প্রতিটি সিগারেট গ্রহণের সাথে সাথে নিকোটিন নেবার ক্ষতিকর দিক থেকে কিছুটা রক্ষা পেল। দৈনিক যে ধূমপানকারী দশটি সিগারেট পান করে সিগারেটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কমিয়ে আনলে তার গ্রহণমাত্রা বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৬টি সিগারেটের সমান মাত্রা হবে যা আগের চেয়ে ৪টি কম। এভাবে মাত্রা কমানোর কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক গ্রহণ আমরা সুকৌশলে কমিয়ে আনতে পারব। এ ছাড়া সিগারেটের ফিল্টার অনেকাংশে তামাকের ধোঁয়াকে পরিশোধিত করে। যদি এর দৈর্ঘ্যও পূর্বের চেয়ে প্রতিটি সিগারেটে বৃদ্ধি করা যায় তবে তা আগের চেয়ে ধোঁয়া বেশি পরিশোধনে সহায়তা করবে এবং বিশেষ করে তামাকের পরিমাণ আরো কমিয়ে দেবে। যারা ধূমপান করে তারা আসলে মানসিকভাবে ধূমপানের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এভাবে যে কিছু সময় পর বা কাজের ফাঁকে বা কাজে কাজে ধূমপানের কাজটি সম্পন্ন করবে। এক্ষেত্রে যদি সিগারেটে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তামাকের মাত্রা কমিয়ে আনা যায় তা হবে কৌশলে ধূমপানের ক্ষতিরমাত্রা কমিয়ে আনার একমাত্র কৌশল।

সিগারেটের এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ কমিয়ে, ফিল্টারের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে তামাক গ্রহণের মাত্রা কমানোর কৌশল বাস্তবায়নে সরকারকে নির্দেশনা দিয়ে নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন অথবা কৌশলটির উপর গবেষণা পূর্বক আরো বিশেষ ব্যবস্থা আশু গ্রহণ আবশ্যকীয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন—১৯৯৫

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে এই আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনে দূষণ অর্থ—বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহার ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলিসমূহের পরিবর্তন অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোনো উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোনো পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু বন্যপ্রাণী, পাখি, মৎস, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্য ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকার বা ধ্বংসাত্মক কাজ। এই আইনের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর গঠিত হবে যা পরিবেশন দূষণ রক্ষায় কাজ করবে। যে কোনো এলাকায় শিল্প স্থাপনে পরিবেশগত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নিতে হবে, ছাড়পত্র না নিয়ে কারখানা বা শিল্প স্থাপনের শাস্তি ৩ বছর কারাদণ্ড বা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের তিন বৎসর থেকে দশ বৎসর কারাদণ্ড অথবা তিন লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দণ্ড হবে।

অধ্যায় : পনের

ফ্ল্যাট, বাড়ি ও জমি বিষয়ক আইন

বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন

মাসিক বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কোনো বাড়িতে থাকার জন্য বাড়ির মালিকের কাছ থেকে বাড়ি/ঘর বা ফ্ল্যাট নেয়াকে বাড়িভাড়া করা বলে। ভাড়ার বিনিময়ে বাড়িতে থাকার অনুমতিপ্রাপ্তদেরকে বাড়ির ভাড়াটিয়া বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের নিজ মালিকানার নিজস্ব বাড়ি নেই। বিশেষ করে শহরগুলোতে বেশিরভাগ মানুষই ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের মধ্যে বাড়িভাড়ার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধানের জন্য বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে বাড়ির মালিকের অধিকার ও ভাড়াটিয়াদের অধিকার নিয়ে আলোচনা আছে। এ ছাড়াও যা যা রয়েছে তা হল—

ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ও অ্যাপার্টমেন্ট

বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার দ্বারা কৃত অপরাধ ও তার দণ্ডের বা শাস্তির সংক্ষিপ্ত চিত্র (পরের পৃষ্ঠায়) :

বাড়িভাড়া বিষয়ক অপরাধ ও দণ্ডের ছক দেয়া হল :

ধারা	আইনগত বিষয়	দণ্ড/শাস্তি
৭	বাড়িভাড়া মানসম্মত ভাড়ার অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না।	প্রথমবার ভাড়া বৃদ্ধির অপরাধের জন্য অতিরিক্ত ভাড়ার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড, পরবর্তীতে তিনগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড। (ধারা ২৩)
৮	প্রয়োজনীয় মেরামত অথবা আসবাবপত্র সরবরাহ করে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।	একই। (ধারা ২৩)
৯	পৌর কর, টোল বা ফিস ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রদেয় হলে এবং এ কর বা ফিস বৃদ্ধি পেলে তা ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রদেয় হবে।	–
১০	বাড়িভাড়ার অতিরিক্ত কোনো প্রিমিয়াম, সালামি জামানত বা এক মাসের অগ্রিম ভাড়ার অতিরিক্ত কোনো অর্থ বাড়িওয়ালা দাবি বা গ্রহণ করতে পারবে না।	প্রথমবার ১ মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত অগ্রিম যে টাকা আদায় করেছে তার দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড, পরবর্তীতে তিনগুণ অর্থদণ্ড। (ধারা ২৩)
১৩	বাড়িভাড়া বাড়িওয়ালা গ্রহণ করার পর ভাড়াটিয়াকে পরিশোধের রশিদ দিতে হবে।	ভাড়াটিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে আদায়কৃত অর্থের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। (ধারা ২৭)
১৮	বাড়িভাড়া বৃদ্ধির জন্য ভিন্ন কারণ দেখিয়ে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা যাবে না বা বাড়ি ছাড়ার জন্য সুখাধিকারে বাধা প্রদান করা দণ্ডণীয় অপরাধ।	সুখাধিকারে বাধা দিলে প্রথমবার পাঁচশত টাকা পরবর্তীতে ১ হাজার টাকা জরিমানা (ধারা ২৪)
২৬	ভাড়াটিয়া কর্তৃক বাড়ি ছাড়িয়া দিলে খালি বাড়ির দখল মালিককে বুঝিয়ে দিবে।	ভাড়াটিয়া খালি বাড়ির দখল বুঝিয়ে না দিলে বা অস্বীকার করলে অভিযোগের ভিত্তিতে ভাড়ার দশগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

বাড়িভাড়া

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : বাড়িওয়ালা ভাড়াটে বিষয়ে কী আইন আছে, জানতে চাই। কীসের ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়? ভাড়া নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কী বিধান আছে?

পরমার্শ : বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন—১৯৯১ নামে একটি আইন বাংলাদেশে বলবৎ আছে। এ আইনানুযায়ী কোনো বাড়ির বার্ষিক ভাড়া নির্ধারিত হবে ওই বাড়ির বাজারমূল্যের ১৫ শতাংশের সমান। আইনানুযায়ী, বাড়িওয়ালা অতিরিক্ত ভাড়া নিলে আদায়কৃত টাকার দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে।

অগ্রিম ভাড়া বাবদ এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা যাবে না। বাড়িওয়ালাকে অবশ্যই ভাড়াটেকে স্বাক্ষরসহ রসিদ দিতে হবে। ভাড়া নির্ধারণে অবশ্যই লিখিত চুক্তি থাকতে হবে। ভাড়াটে চুক্তি লঙ্ঘন করলে তাঁকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে। আইনানুযায়ী, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদালতে বাড়িভাড়া বিষয়ে প্রতিকার চাওয়া যাবে। সিনিয়র সহকারী জজ এবং সহকারী জজ আদালত বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন—২০০৯

যখন আমরা কোনো পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি তখন আমরা ঐ পণ্যের বা দ্রব্যের ভোক্তা বলে বিবেচিত হই। যখন কোনো পণ্য বা দ্রব্য আমরা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করি তখন ঐ পণ্য বা দ্রব্যটির মান, মূল্য ইত্যাদি বিবেচনায় আনার জন্য ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই আইনটি তৈরি হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ভোক্তা হলেন সে ব্যক্তি যে—

১) ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো পণ্য মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয় করেন

২) আংশিক পরিশোধিত বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো পণ্য ক্রয় করেন।

৩) কিস্তির বিনিময়ে কোনো পণ্য ক্রয় করেন।

আর ভোক্তা অধিকার–বিরোধী কাজ হল—

ক) আইন বা বিধানের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা বা করতে প্রস্তাব করা।

খ) জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করে বিক্রয় করা।

ঘ) মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা করে পণ্য বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।

ঙ) ওজনে কম দেয়া, মাপে কম দেয়া, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় করা।

চ) সেবা গ্রহীতার বা ক্রেতার জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন কাজ করা ইত্যাদি।

এসব ভোক্তা–অধিকার বিরোধী কাজের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ রয়েছে যার চেয়ারম্যান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, উপ–সচিব ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এর সদস্য হিসেবে রয়েছেন। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি রয়েছে। তা ছাড়া ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে সরকার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর গঠন করেছেন। এই আইনের মাধ্যমে যেসব বিষয় দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১) বিধি দ্বারা কোনো পণ্য মোড়কজাত করে মোড়কের গায়ে উৎপাদনের তারিখ, খুচরা মূল্য, মোড়কজাতের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ দেওয়া বাধ্যতামূলক হলে তা না করলে তার শাস্তি হবে একবৎসর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

২) পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙিয়ে প্রদর্শন না করলে তার শাস্তি—এক বৎসর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

৩) নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে সেবা বা পণ্য বিক্রয় করলে তার শাস্তি—একবছর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

৪) ভেজাল মিশ্রিত ঔষধ বা পণ্য বিক্রয় করলে তার শাস্তি—তিন বৎসর কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

৫) মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করলে তার দণ্ড—এক বছর কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

৬) ওজনে কম দিলে, কম ওজনের বাটখারা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শন করলে, কম পরিমাণে বেশি পরিমাপ দেখালে তার শাস্তি—এক বৎসরের কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

৭) পণ্য নকল, সেবাগ্রহীতার জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন পণ্য বিক্রয়ের শাস্তি—তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

৮) মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় এর শাস্তি—এক বছরের কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

রিয়েলএস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন—২০১০

বর্তমান সময়ে আবাসন ব্যবস্থার জন্য ভূমি উন্নয়ন, ইমারত নির্মাণ, ফ্ল্যাট ও প্লট ক্রয়–বিক্রয় একটি প্রয়োজনীয় ও জরুরি বিষয় হিসেবে জনজীবনে স্থান করে নিয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে বাসস্থান, তাই এ বাসস্থানের প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশে ২০১০ সালে একটি রিয়েলএস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন—২০১০ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের ২ ধারার (১২) মতে রিয়েলএস্টেট বলতে বুঝায়—

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও ক্রয়–বিক্রয়ের নিমিত্তে আবাসিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বা বাণিজ্যিক প্লট অথবা এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট, প্রাতিষ্ঠানিক বা মিশ্র ফ্লোর স্পেস জাতীয় স্থাবর ভূ–সম্পত্তি।

এবং ২ (১৩) ধারা মতে—

রিয়েলএস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অর্থ বেসরকারি উদ্যোগে অথবা সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কিংবা বিদেশী অর্থায়নে রিয়েলএস্টেট প্লট অথবা এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট বা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্লট বা ফ্ল্যাট বা প্রাতিষ্ঠানিক বা মিশ্র ফ্লোর স্পেস জাতীয় স্থাবর ভূ–সম্পত্তির উন্নয়ন। ক্রয়–বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, বরাদ্দ, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

এবং ২ (১৫) ধারা মতে—

রিয়েলএস্টেট ডেভেলপার বা ডেভেলপার অর্থ রিয়েলএস্টেট ব্যবসা পরিচালনার জন্য ৫ ধারা মতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট–সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ড/জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ) [যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য] কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান।

একজন ডেভেলপার তার দায়–দায়িত্বের বিষয়ে ধারা ৭–এ আলোচনা আছে যার মূলকথা হল :

(১) ডেভেলপার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রসপেক্টাসে প্রকল্প নিবন্ধনসহ নাম, ঠিকানা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার স্মারক নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।

(২) ডেভেলপার প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে/প্রচার করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে হবে।

(৩) ক্রেতাকে ডেভেলপার জমির দলিলপত্র ও অনুমোদনের কাগজপত্র দেখাতে হবে।

(৪) অনুমোদিত নকশা ব্যতীত অন্যান্য সহযোগী নকশা ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

(৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪ মেনে চলতে হবে। এ দায়দায়িত্ব ভূমির মালিক রিয়েলএস্টেট ডেভেলপমেন্টের কাজ করলে (ধারা ৭) তার ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে প্রযোজ্য। এই আইনের ১৪ ধারায় উল্লেখ আছে—কোনো কারণে রিয়েলএস্টেটের ক্রেতা এককালীন মূল্য বা কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ক্রেতাকে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে অন্যূন ষাট দিনের নোটিশ প্রদান ব্যতীত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে না।

এ আইনের ১৫ ধারায় বলা আছে—চুক্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডেভেলপার রিয়েলএস্টেট হস্তান্তরে ব্যর্থ হলে এর মূল্য বাবদ পরিশোধিত অর্থ ক্রেতা বরাবর ক্ষতিপূরণসহ ছয় মাসের মধ্যে প্রাপকের হিসেবে প্রদেয় একউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করবে।

রিয়েলএস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন—২০১০ অনুযায়ী বিভিন্ন অপরাধ ও দণ্ডের বর্ণনা চার্ট :

ধারা	অপরাধ	দণ্ড
১৯	নিবন্ধন ব্যতীত রিয়েলএস্টেট উন্নয়ন কাজ করা	২ বছর কারাদণ্ড/দশ লক্ষ টাকা জরিমানা/উভয় দণ্ড।
২০	অনুমোদন ব্যতীত রিয়েলএস্টেট উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা	২ বছর কারাদণ্ড/দশ লক্ষ টাকা জরিমানা/উভয় দণ্ড।
২১	(ধারা ১৩) অনুযায়ী পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ সেবাসমূহের ব্যবস্থা না করা	১ বছর কারাদণ্ড/এক লক্ষ টাকা জরিমানা/উভয় দণ্ড।
২২	নোটিশ ব্যতীত ক্রেতার বরাদ্ধকৃত প্লট/ফ্ল্যাট বাতিল করলে	১ বছরের কারাদণ্ড/পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা/উভয় দণ্ড।
২৩	রিয়েল এস্টেট সম্মতি ছাড়া বন্ধক রাখলে	১ বছরের কারাদণ্ড/পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা/উভয় দণ্ড।
২৪	চুক্তিবদ্ধ রিয়েলএস্টেটের বদলে অন্য রিয়েলএস্টেট দিয়ে ক্রেতাকে ঠকালে	৩ বছরের কারাদণ্ড/বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
২৫	প্রতিশ্রুত নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার না করিলে	৩ বছরের কারাদণ্ড/বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
২৬	অনুমোদিত নকশার বহির্ভূত নির্মাণ কাজ করলে	৩ বছরের কারাদণ্ড/বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
২৭	ডেভেলপার কর্তৃক প্রতারণামূলক অপরাধ করলে	২ বছরের কারাদণ্ড/বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
২৮	ভূমির মালিক চুক্তিনুযায়ী ডেভেলপারকে নির্দিষ্ট সময়ে বুঝাইয়া না দিলে	২ বছরের কারাদণ্ড/দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
২৯	ভূমির মালিক কর্তৃক নোটিশ ব্যতীত ডেভেলপারের আমমোক্তার নামা বাতিল করলে	২ বছরের কারাদণ্ড/দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
৩০	চুক্তিমতো ডেভেলপার কর্তৃক ভূমির মালিকের অংশ বুঝাইয়া না দিলে	২ বছরের কারাদণ্ড/বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড/উভয় দণ্ড।
৩১	কোম্পানি (incurporated) কর্তৃক অপরাধের জন্য	পরিচালক/মালিক/কর্মকর্তা যাদের জ্ঞাতসারে অপরাধটি হবে সকলে দায়ী হবে।

ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার সময় করণীয়

বর্তমানে আবাসন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনের তাগিদে সিটি শহরগুলোতে ডেভেলপার কোম্পানি জমির মালিকের সাথে শেয়ার ভাগাভাগি করে অর্থাৎ নির্মাণ পরিকল্পনার বিল্ডিংয়ের ছয় তলা হলে তার অর্ধেক জমির মালিক ও বাকি অর্ধেক ডেভেলপার কোম্পানি (৫০–৫০ শেয়ার) এরূপ লিখিত চুক্তিতে জমির মালিকের প্লটে ইমারত/বিল্ডিং নির্মাণ করে। এজন্য জমির মালিককে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য কোনো অর্থ দিতে হয় না বরং ডেভেলপার কোম্পানি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সাইনিং মানি হিসেবে অথবা বিল্ডিং নির্মাণ কাজ চলার সময়ে জমির মালিকের বাড়িভাড়া বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করেন। ডেভেলপার কোম্পানি তার অংশের অর্থাৎ (৫০ পার্সেন্ট শেয়ার) বিল্ডিংয়ের চুক্তিতে নির্দিষ্টকৃত ফ্ল্যাটগুলো বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি দানের মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহ করে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংক লোন নেবার ক্ষমতা জমির মালিক হতে প্রাপ্ত হলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েও বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চালাতে পারেন অথবা ডেভেলপারের নিজস্ব আর্থিক জোগানে নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন।

সুতরাং এরূপভাবে নির্মিত ফ্ল্যাট বাড়ির কেনাকাটার সময় অবশ্যই কিছু বিশেষ দিক যাচাই বাছাই করে ফ্ল্যাট ক্রয় করতে হয়। নিম্নে বিশেষ কিছু সতর্কতার কথা তুলে ধরা হল—

(১) ফ্ল্যাট ক্রয়ের পূর্বে জেনে নেয়া দরকার ডেভেলপার কোম্পানি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনকৃত কি না যেমন, রাজধানী হলে রাজউকের নিবন্ধন। সিটি করপোরেশন এলাকায় হলে সিটি করপোরেশনের নিবন্ধন আছে কি না, রিহ্যাব, অর্থাৎ, ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর সংগঠন/সমিতির সদস্য হলে ভালো। সর্বোপরি কোম্পানির অনুমোদন যাচাই করা প্রয়োজন।

(২) যে জমিটিতে ফ্ল্যাট নির্মিত হচ্ছে তার মালিকানা কাগজপত্র যথাযথভাবে যাচাই করার জন্য সকল খতিয়ান, দলিল (জমি ক্রয়ের সময় লক্ষণীয় বিষয় দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা–১৫৬) দেখে তা যাচাই করে নিতে হবে।

(৩) ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য জমির মালিকের সাথে ডেভেলপারের চুক্তির ও আমমোক্তার নামাটি দেখতে হবে।

(৪) জমির মালিক ও ডেভেলপারের শেয়ার বণ্টন ও ফ্ল্যাট ভাগাভাগি অর্থাৎ কে কোন তলার কোন ফ্ল্যাট বরাদ্দকৃত তা দেখে ফ্ল্যাট বুকিং দিতে হবে। চুক্তিতে যে ফ্ল্যাটটি জমির মালিকের জন্য বরাদ্দকৃত তা ডেভেলপারের সাথে বিক্রয় চুক্তিতে গিয়ে বুকিং দেয়া জটিলতার সৃষ্টি করা। যদি তা জমির মালিক থেকে কেনার জন্য বুকিং দেয়া হয় তাতেও চুক্তিতে বরাদ্দের ফ্ল্যাটটিই বেছে নিতে হবে।

(৫) ডেভেলপার কিংবা জমির মালিক ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণ করেছে কি না এবং বিল্ডিং বা জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কি না তা জানতে

হবে যদি তা হয় তবে জমির উপর দায় সৃষ্টি হয়েছে। যদি ব্যাংক ঋণ সঠিকভাবে পরিশোধ না হয় তবে ব্যাংক ফ্ল্যাট নিলামে বিক্রি করে দেবে এবং ব্যাংক অবশ্যই সাধারণ ক্রেতার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। তাই জটিলতা এড়াতে ডেভেলপার/মালিকের ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ে সাবধান থাকতে হবে।

(৬) ডেভেলপার/জমির মালিক অর্থাৎ বিক্রেতা যেই হোক না কেন ফ্ল্যাট ক্রয়ের সময় ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা যথাযথ যে নির্দিষ্ট ফ্লোর স্পেস ব্যবহার করার কথা তা ঠিক আছে কি না তা দেখতে হবে। অনুমোদিত বিল্ডিং নির্মাণের নকশায় যতটুকু ফ্লোর স্পেস করার কথা সে পরিমাণ ফ্ল্যাটের (স্কয়ারফিট) জন্যই বুকিং দিতে হবে।

(৭) ডেভেলপার বা জমির মালিকের কাছ থেকে ফ্ল্যাট ক্রয়ের সময় চুক্তিপত্রে বুকিং দেবার পর থেকে ফ্ল্যাট বুঝে নেয়া পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করা থাকতে হবে যাতে করে যে কোনো জটিলতার উদ্ভব হলে চুক্তিটি সহযোগীতা করতে পারে।

(৮) ফ্ল্যাট বুঝে নেবার পূর্বেই সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে ফ্ল্যাট ক্রয়ের দলিল রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে।

(৯) ফ্ল্যাটের দলিল রেজিস্ট্রি হবার পর মিউটেশন করে জমি ভাগ করে নামজারি করে নিতে হবে।

উল্লিখিত সাবধানতা অবলম্বনে অবশ্যই সচেতন হতে হবে যাতে করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপার্জনের বড় অংশের বিনিয়োগ সঠিকভাবে হয়।

জমির মালিক–ডেভেলপার বাড়ি নির্মাণের চুক্তি করার সময় জমির মালিকের করণীয়

জমির মালিক ডেভেলপার কোম্পানির সাথে আনুপাতিক হারে বিল্ডিংয়ের শেয়ার বণ্টনের মাধ্যমে ইমারত/বিল্ডিং নির্মাণ করে ফ্ল্যাট বিক্রয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে ডেভেলপারের সাথে চুক্তির সময় যেসব বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে তা হল—

(১) ডেভেলপার কোম্পানির নিবন্ধন অবশ্যই থাকতে হবে। কোম্পানির পরিচালক ও প্রধানদের ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হতে হবে।

(২) ডেভেলপার কোম্পানির সাথে ফ্ল্যাটের বণ্টন করা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে চুক্তি হবে তা লিখিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে যা অনেক সময় শুধুমাত্র ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা ঠিক নয়।

(৩) ডেভেলপারকে আমমোক্তারনামা দেবার সময় অবশ্যই আপনার রক্ষণশীলতার বিষয় দেখে নিবেন অর্থাৎ জমি বন্ধক নিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ, সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বুঝিয়ে না দিয়ে অন্যরূপ কাজ করলে কী ক্ষতিপূরণ দিবে, ইত্যাদি। এ ছাড়া ফ্ল্যাট শেয়ার বণ্টনের যে চুক্তি হয়েছে তার রেফারেন্স আমমোক্তার নামায় রাখতে হবে। কারণ শুধুমাত্র আমমোক্তার নামা দাখিল করে ব্যাংক ঋণ

তুলতে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমমোক্তার নামায় যদি শেয়ার বণ্টনের বিষয়টি থাকে তবে কী পরিমাণ ঋণ দিবে না দিবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

(৪) ডেভেলপার কোম্পানির নিবন্ধন সনদ, ট্রেডলাইসেন্স, পরিচালকের, নাম ঠিকানা সংবলিত পরিচয়পত্র ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে এর ফটোকপি জমির মালিক হিসেবে সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

(৫) ডেভেলপারদের সাথে জমির মালিক হিসেবে চুক্তি করার পূর্বে অবশ্যই চুক্তিপত্রটি, আমমোক্তারনামাটি একজন দক্ষ পরামর্শকারীর নিকট দেখিয়ে আলোচনা করে নিবেন।

জমির মালিকের সাথে বাড়ি/ফ্ল্যাট নির্মাণের চুক্তিকালে ডেভেলপারের করণীয়

(১) ডেভেলপার অবশ্যই জমিটি নিষ্কণ্টক এ বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে নিবেন। (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা-১৫৬)

(২) জমি মালিকের সাথে ফ্ল্যাট বণ্টনের চুক্তি করে নিবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো জটিলতা না হয়।

(৩) আমমোক্তার নামায় ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না, কী কী অধিকার ডেভেলপার সংরক্ষণ করবেন তা অবশ্যই লিখিত থাকবে পাশাপাশি ফ্ল্যাট বণ্টনের জন্য আলাদা চুক্তি হলে তার রেফারেন্স দিবেন।

(৪) নকশা অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রয়োজনে যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করতে জমির মালিকের সহযোগীতার বিষয়ে আলোচনা করে চুক্তিতে লিখে নিবেন।

(৫) সর্বোপরি ফ্ল্যাটটি চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট সময় সম্পন্ন করার জন্য ভালোভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে নিবেন।

বাটোয়ারা আইন

যখন কোনো সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে কয়েকজন অংশীদার একত্রে দাবিদার হয় এবং তা ব্যবহার বা অন্য কোনো কাজের জন্য সহ-অংশীদারদের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করে ভাগ করা প্রয়োজন হয় তখন সহ-অংশীদারদের যে কেউ সে ভাগ বা সীমানা চিহ্নিত করে তার অবস্থান যৌথ সম্পত্তি হতে নির্দিষ্ট করে নিতে পারে। এর জন্য অংশীদারদের যে কেউ সহ-অংশীদারদের ভাগের প্রস্তাব দিলে সমঝোতার ভিত্তিতে যৌথ সম্পত্তিটি ভাগাভাগি নিজেদের মধ্যে ফারায়েজ মতে ভাগ করে নিতে পারেন। যদি সমঝোতার মাধ্যমে সহ-অংশীদারদের যে কেউ যৌথ সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ সীমানা চিহ্নিত করে দখল বুঝে না পান তবে সে আদালতের মাধ্যমে ভাগ বাটোয়ারা করার জন্য বাটোয়ারা আইনে দেওয়ানি মামলা করতে পারেন। আদালত

সে যৌথ সম্পত্তি ফারায়েজ অনুযায়ী (মুসলিম হলে) বা সাকসেশন অনুসারে সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : জনৈক মুসলিম 'ক' তার মৃত্যুর সময় ২৫ শতক বাড়ি রেখে যান এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে যান। তা হলে সম্পত্তিটির ফারায়েজ ভাগ হবে—২ পুত্র × ২ ভাগ = ৪ ভাগ, ১ কন্যা = ১ ভাগ, মোট (৪+১) ভাগ = ৫ ভাগ [যেহেতু পুত্র : কন্যা = ২:১]

সুতরাং প্রত্যেক পুত্র পাবে, (২৫÷৫)×২ শতক = ১০ শতক, এবং কন্যা পাবে, ২৫÷৫ = ৫ শতক। তা হলে প্রত্যেক পুত্র পাবে ১০ শতক করে এবং কন্যা পাবে ৫ শতক বাড়ি।

এখন কন্যার ৫ শতক বাড়ি মোট সম্পত্তি অর্থাৎ যৌথ সম্পত্তি ২৫ শতক থেকে যদি ভাগ করে নিতে চায় তা হলে ২৫ শতক বাড়ি থেকে বাকি সহঅংশীদার ২ ভাই তাকে সম্পূর্ণ অংশ ভাগাভাগি করে বণ্টন করে দিতে হবে। যদি না দেয় তবে আদালত এ বণ্টন করার নির্দেশ দিতে পারেন।

১০ শতক ১ পুত্র	১০ শতক ১ পুত্র	৫ শতক ১ কন্যা

সম্পূর্ণ জমি ২৫ শতক

সমঝোতায় বাটোয়ারা করার পর বন্টননামা লিখিত হলে দলিলটি রেজিস্ট্রি করতে হবে।

বাটোয়ারা-ফ্ল্যাট

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : বাবারা তিন ভাই দুই বোন। তাঁরা সবাই মিলে দাদার নামে রেজিস্ট্রি করা জমিতে বাড়ি তৈরি করেন। বাড়ি তৈরি করার সময় বাবাকে দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা ছিল। পরে কোনো একটি কারণ দেখিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা কী ব্যবস্থা নিতে পারি? বর্তমানে বাবা জীবিত নেই। বিষয়টি লিখিত ছিল আমাদের স্বাক্ষরসহ। পরবর্তী সময় আবার সাদা কাগজে আমাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে নিয়মগুলো লিখে আবারো স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এ ছাড়া আমাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন। এখন আমরা কী করতে পারি?

পরামর্শ : চুক্তি অনুযায়ী অবিভুক্ত ফ্ল্যাটের দখল নেওয়ার জন্য নিম্ন আদালতে বাটোয়ারার মামলা দায়ের করতে পারেন। হয়রানির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে থানায় জিডি করাসহ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

রেজিস্ট্রেশন আইন—১৯০৮ (Registration Act-1908)

রেজিস্ট্রেশন আইনের মধ্যে যেসব দলিল, প্রমাণপত্রাদি সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এ বিষয়ে আলোচনা ও পদ্ধতি উল্লেখ আছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে বলা আছে একশত টাকার ঊর্ধ্বে মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করলে তার লিখিত দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এ ছাড়া যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি দান, হেবা, সম্পত্তির ঘোষণা, বণ্টননামা, এক বছরের ঊর্ধ্বে লিজকৃত অস্থাবর সম্পত্তি, কছক, বিক্রয় চুক্তি দলিল, ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক (ধারা ১৭)। বিক্রয় চুক্তিকে সময় তারিখ না দেয়া থাকলে তা রেজিস্ট্রেশনের ছয় মাসের মধ্যে মূল বিক্রয় দলিল করতে হবে যা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ (এ) ধারায় ও রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৭ (এ)–তে আলোচিত হয়েছে। বাধ্যতামূলক নয় এমন দলিলপত্রও রেজিস্ট্রেশন করা যায়। দলিল সম্পাদনের অর্থাৎ স্বাক্ষর করার তিন মাসের মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে হবে (২৩ ধারা) তবে উইল যে কোনো সময়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপন করা যায়। এ আইনের ৪০ ধারায় উইল ও সন্তান দত্তক নেবার জন্য দলিল রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতি আলোচিত হয়। উইল একজন উইলকারী তার মোট সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ করতে পারবে এবং এ সম্পত্তি উইলকারীর মৃত্যুর পর যাকে উইল করা হয়েছে সে বুঝে নিবে। উইলকারী উইল রেজিস্ট্রেশন দু'ভাবে করতে পারে একটি হচ্ছে উইলপত্রটি যার বরাবরে উইল করা হয়েছে তার নাম দিয়ে মোড়কে সিল করে যা তার মৃত্যুর পর আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলে উইলটি রেজিস্ট্রেশন করা হবে। এরূপ মোড়কবদ্ধ উইল একজন রেজিস্ট্রার তার ৫ নং বইয়ে রেকর্ড লিপিবদ্ধ করেন। আবেদনকারী আবেদনে খোলা হলে পরে উইলটি রেজিস্ট্রেশন করে ৩ নং বইয়ে রেকর্ড করবেন। অপরদিকে উইলকারী সরাসরি উইলটি রেজিস্ট্রি করে ৩ নং বইয়ে রেকর্ড করাতে পারেন। রেজিস্ট্রি অফিসে ৫টি বই থাকে। ১ নং বই হচ্ছে অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের বই, ২নং বইটি রেজিস্ট্রি অফিসার দলিল রেজিস্ট্রি না করতে চাইলে সে কারণটি রেকর্ড রাখার বই, ৩নং বইটি উইল এবং দত্তক/পালক সন্তান নেবার জন্য রেকর্ড বই, ৪নং বইটি বিবিধ বই যাতে ১–৩নং শ্রেণীর ছাড়া বাকি সকল দলিলাদির রেকর্ড রাখা হবে, ৫নং বইটি হচ্ছে উইল জমা রাখার রেকর্ড রাখার বই। এ আইন অনুসারে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য যে ফিস ধার্য হয়েছে তা নিম্নরূপ :

বিক্রয় চুক্তি দলিল করার জন্য ফি

৫ লক্ষ টাকার নিম্নে সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তি দলিল ফিস—৫০০ টাকা।

৫ লক্ষ–৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তি দলিল ফিস—১০০০ টাকা।

৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে যে কোনো মূল্যের সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তি দলিল ফিস—২০০০ টাকা।

হেবা দলিলের ফি

দানপত্র দলিল যা স্বামী–স্ত্রী, সন্তান, পিতামহ মাতামহ, নাতি–নাতিন, আপন ভাই, বোনদের বরাবর করা হয়, তার ফিস—১০০ টাকা।

বন্ধকি দলিলের জন্য ফিস :

৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সিকিউরিটি পরিমাণের জন্য বন্ধক দলিল ফিস—১% হারে (২০০–৫০০) টাকা।

৫ লক্ষ—২০ লক্ষ টাকার সিকিউরিটি পরিমাণের জন্য বন্ধক দলিল ফিস—০.২৫% হারে (১৫০০–২০০০) টাকা।

২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সিকিউরিটি পরিমাণের জন্য বন্ধক দলিল ফিস—০.১০% হারে (৩০০০–৫০০০) টাকা।

বণ্টননামা দলিলের জন্য ফিস

৩ লক্ষ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে	৫০০ টাকা।
৩—১০ লক্ষ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে	৭০০ টাকা।
১০—৩০ লক্ষ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে	১২০০ টাকা।
৩০—৫০ লক্ষ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে	১৮০০ টাকা।
৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমান সম্পত্তির ক্ষেত্রে	২০০০ টাকা।

বিক্রয় দলিলসহ অন্যান্য দলিলের ফিস গেজেটে প্রকাশ করে নোটিশ দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে থাকবে (ধারা ৭৯)। যে কোনো দলিল সম্পাদনের দু'বছরের মধ্যে তা সংগ্রহ না করলে (ধারা ৮৫) তা ধ্বংস করে ফেলা হয়। রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল প্রতারণাকারীদের একটি টাউট লিস্ট ঝুলানো থাকে এই লিস্টের টাউটদের তিন মাস কারাদণ্ড ও জরিমানা দণ্ড হবে। আর রেজিস্ট্রি অফিসের কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী কারো ক্ষতিসাধনের জন্য মিথ্যা দলিল জেনেশুনে রেজিস্ট্রি করলে সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হবে।

জেনে রাখা ভালো দলিল সম্পাদনে প্রতারণা বা দলিলে ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য দেওয়ানি আদালতে দলিল বাতিল বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে ৩১ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা যায়।

অবাঙালিদের ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে রেজিস্ট্রেশন

পত্রিকা থেকে

সমস্যা : বাংলাদেশ বসবাসরত ৭০টি ক্যাম্পে প্রায় চার লাখের মতো উর্দুভাষী অবাঙালি জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত দুর্বিষহ ও মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে। একমাত্র 'গণমাধ্যম' ও 'হাইকোর্ট' ছাড়া কোনো সরকারই এই বিহারি জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার

রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি। প্রথমবারের মতো তারা ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ভোটাধিকারও নিশ্চিত করেছে। ভোটের সময় নির্বাচনী প্রচারের সময় বিভিন্ন প্রার্থীরা এই বিহারি জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে প্রধান যে সমস্যাটি হচ্ছে তা হল 'ভূমি রেজিস্ট্রিকরণ'। এই বিহারি জনগোষ্ঠীর ভূমি রেজিস্ট্রিকরণে এখনো কোনো বাধা আছে কি? যদি না থাকে তবে কীভাবে তা সম্পন্ন করা যাবে, জানালে খুবই উপকৃত হব।

পরামর্শ : রাজউক এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ভূমি কেনা এবং রেজিস্ট্রেশনে বাধা রয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য ভূমির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের বেলায় বাংলাদেশের প্রচলিত ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ীই সম্পন্ন করা যাবে। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করার ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন আইন প্রয়োগ হবে। এতে আইনি কোনো বাধা নেই।

অধ্যায় : ষোল

আয়কর আইন ও অনলাইনে আয়কর পরিশোধ

আয়কর অধ্যাদেশ—১৯৮৪ (Income Tax Ordinance-1984)

একটি দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার মূল উৎসই হচ্ছে জনগণের পরিশোধকৃত কর। এই করের অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রের উন্নতি এবং জনসেবার মান উন্নয়নে করের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের ব্যয়ের অর্থ মিটানোর উৎসের অন্যতম।

করের সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির শর্ত ছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে দেশের আইন অনুযায়ী সকলের স্বার্থে ব্যয়ের জন্য জনসাধারণ/প্রতিষ্ঠান যে অর্থ সরকারকে নির্ধারিত হার অনুসারে প্রদান করে তাকে কর বলে।

এই আয়ের উপর কর কীভাবে প্রদান করবে, কী হারে প্রদান করবে, কী কী খাতে প্রদান করতে হবে, আদায়ের প্রক্রিয়া, উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিধান সংবলিত অধ্যাদেশ হচ্ছে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ যার অনুসরণে আয়কর ব্যবস্থার সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবে।

আমরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দু'ভাবেই কর প্রদান করে থাকি। যেমন, কোনো দ্রব্য কিনতে গেলে ভ্যাট/মূসক/মূল্যসংযোজন কর পরিশোধ করি, তা পরোক্ষ কর, আর আয়ের উপর রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে যে কর পরিশোধ করে থাকি তা প্রত্যক্ষ কর।

আয়কর কর্তৃপক্ষ

প্রশাসনিক বিভাগ

১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২। মহাপরিচালক পরিদর্শন (কর)
৩। মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)

বিচার বিভাগ

১। অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল
২। কর–কমিশনার (আপিল)
৩। অ্যাপিলেট অতিরিক্ত কর–কমিশনার

৪। মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)
৪। অ্যাপিলেট যুগ্ম কর–কমিশনার
৫। কর–কমিশনার (বৃহদাকায় কর ইউনিট)
৬। কর–কমিশনার
৭। অতিরিক্ত কর–কমিশনার
৮। পরিদর্শন যুগ্ম কর কমিশনার
৯। উপ কর–কমিশনার
১০। কর আদায়কারী–কর্মকর্তা
১১। সহকারী কর–কমিশনার
১২। অতিরিক্ত সহকারী কর–কমিশনার
১৩। কর পরিদর্শক

একজন দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের আয়কর প্রদান করা নাগরিক দায়িত্ব। আর এই কর পরিশোধের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি/করদাতার জন্য একটি টিআইএন (TIN) (টেক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার) অর্থাৎ যা কর প্রদানকারীর পরিচয়দানকারী নম্বর এর জন্য আবেদন করে সেই প্রাপ্ত টিআইএন নাম্বারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফরম (আইটি ১১ গ) পূরণ করে আয়কর প্রদান করতে হবে।

অনলাইনে ইনকাম টেক্স প্রদানের এসেসমেন্ট ও রিটার্ন দাখিলের প্রস্তুতি (ক্যালকুলেটর)

জাতীয় রাজস্ববোর্ড আয়কর পরিশোধের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে ও কোম্পানির জন্য অনলাইনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় একজন করদাতা (ব্যক্তি শ্রেণী বা কোম্পানি) ইন্টারনেটে (www.nbr-bd.org) জাতীয় রাজস্ববোর্ডের ওয়েবসাইটে ক্লিক করে (ছবি–১) এর Online Income Tax Calculator (লালবাটনটিতে) ক্লিক করলে (ছবি–২) উইনডোটি কম্পিউটারে স্ক্রিনে আসবে। (ছবি–২) এ দুটি বাটন থাকবে একটি হচ্ছে Income tax Calculator ও অন্যটি Income Tax Return Preparation বাটন। Income Tax Calculator বাটনটিতে ক্লিক করে Income Tax হিসেব করা যাবে। এই বাটনে ক্লিক করলে (ছবি–৩) এ আয়কর হিসেব করার জন্য স্ক্রিন আসবে। স্ক্রিনের বাম দিকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পাঁচটি বাটন আছে। উপরের দুটি বাটনের মধ্যে কোম্পানি করদাতা হলে Company Tax Calculator ক্লিক করবে এবং ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতা হলে Individual Tax Calculator ক্লিক করলে আয় বছর, আয়করদাতার নাম, টিআইএন নাম্বার, লিঙ্গ, প্রতিবন্দি/সরকারি চাকরিজীবী জন্য সিলেক্ট বক্স আছে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিতে হবে) ইত্যাদি তথ্য বয়স এর তথ্য টাইপ করে দিতে হবে।

এরপর ১–৯ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎস হতে আয়ের হিসেবের জন্য ইনপুট বক্স আছে এতে তথ্য দিতে হবে। ১, ৩ এবং ইনভেস্টমেন্ট ঘরে details ক্লিক করে Salary, Income from House Property এর হিসেব কষে নিতে হবে।

ছবি–১

ছবি–২

ছবি–৩

ছবি–৪

এভাবে সকল তথ্য প্রদানের পর Net Tax payable এর ঘরে কত টাকা আয়কর দিতে হবে তার হিসেব পাওয়া যাবে। হিসেব কষে Print করে নিতে হবে যা Return দাখিলের সময় প্রয়োজন হবে।

এবার Income Tax Calculator এর সাহায্যে আয়কর দেবার হিসেব কষা হলে, পুনরায় nbrtax. calculator.org পেইজে যেয়ে Income tax Return Preparation বাটনে ক্লিক করতে হবে। তবে আমরা (ছবি–৪) এর ন্যায় স্ক্রিনটি কম্পিউটারে পাব। এখানে বামে মোট নয়টি বাটন আছে। Assessee Information বাটনে ক্লিক করে তথ্য পূরণ করে দিতে হবে।

সবশেষ রিটার্ন Submission date দিয়ে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংযুক্ত করার জন্য ADD বাটন ক্লিক করে স্ক্রোল করে ডকুমেন্ট টাইপ সিলেক্ট করে Print করে নিতে হবে। এভাবেই Income Tax Return Preparation নেয়া যেতে পারে যা একজন ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতা/কোম্পানির জন্য কর পরিশোধে অনেক সহায়ক হবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন এরূপ পদ্ধতিতে হিসেব কষার জন্য (ছবি–২) এর প্রথম পর্যায়েই New user হলে New user এ registry করে নিতে হবে আর রেজিস্টার্ড ইউজার হলে লগ ইন করে নিতে হবে।

এভাবে নিজের ইনকামট্যাক্স নিজেই হিসেব করার জন্য অনেক সহযোগীতা পাওয়া যাবে।

অধ্যায় : সতের

ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অব রাইটস/(আর ও আর)

ভূমি জরিপ বা land Survey

কোনো এলাকার ভূমির সঠিকভাবে সীমানা, মালিকানা নির্দিষ্ট করে একটি সুবিন্যস্ত রেকর্ড বা স্বত্বলিপি প্রস্তুত করাকে আমরা ভূমি জরিপ বলি। এই ভূমি জরিপের জন্য এলাকাকে মৌজায় নামান্তর করা হলে ঐ মৌজা ভিত্তিক নকশা তৈরি ও মৌজার নকশায় দাগ নম্বর কেটে ঐ দাগের মধ্যে ব্লক আকারে জমির পরিমাণ চিহ্নিত করা হয়। তার ঐ দাগের বিপরীতে একটি খতিয়ান খুলে ঐ খতিয়ানে ভূমির দাগ নম্বর থাকে, মালিকের নাম ঠিকানা এবং তার জমির শ্রেণী ও অংশ/পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশ জরিপ আইন ১৮৭৫ অনুযায়ী জরিপ কাজ আরম্ভ করা

↓

জমির আয়তন মেপে সীমানা দিয়ে নকশা তৈরি

↓

নকশায় দাগ নম্বর দিয়ে জমি চিহ্নিত করা

↓

জমির মালিকানার খতিয়ান খোলা

↓

খতিয়ানে দাগ নং, জমির শ্রেণী, মালিকের নাম, জমির অংশ লিপিবদ্ধ করা

↓

খসড়া খতিয়ানের প্রকাশ (আপত্তি/আপিল গ্রহণ)

↓

চূড়ান্ত খতিয়ান প্রকাশ করা

উপরক্ত এই ধাপগুলোর মাধ্যমেই জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়।

(১) Map বা নকশা : ভূমি জরিপ কাজের জন্য বা জমির অবস্থান জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে Map বা নকশা। নকশা থাকে জমির দাগ নম্বর দেখে সহজেই জমির অবস্থান বের করা যায়।

আর এই নকশা তৈরি করা হয় যে পদ্ধতিতে তাই জরিপের অন্যতম ধাপসমূহ যা মূলত পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(১) ট্রাভার্স খুঁটি দেখা/(সীমানা পিলার)।

(২) চতুর্ভুজ বা মোরব্বা প্রস্তুত করা।

(৩) মৌজার সীমানা অঙ্কন করা।

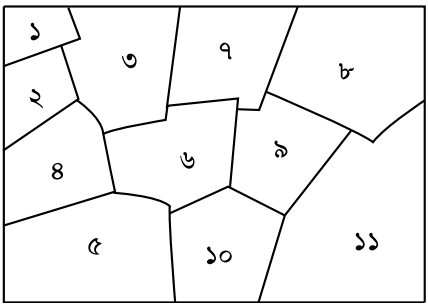
(৪) জমির নকশাকরণ।

(৫) শিটে নীল কালি করা।

(২) মৌজা : নকশা প্রস্তুতের জন্য এক বা একাধিক এলাকাকে একটি মৌজা হিসেবে নেয়া হয়। এই মৌজার নামকরণ ঐ এলাকারই নামকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, এলাকাভিত্তিক মৌজার উদাহরণ : বাড্ডা মৌজা, ধানমণ্ডি মৌজা, মিরপুর মৌজা, পিপড়িয়া মৌজা ইত্যাদি।

(৩) দাগ নম্বর : একটি ভূমির প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে একটি নকশায় যে খণ্ডে জমিটি চিহ্নিত থাকে তাকে দাগ নম্বর বলে। একটি ম্যাপে বা নকশায় বিভিন্ন শ্রেণীর জমিকে/ভূমিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে প্লট করা হয়। এই প্লটগুলোতে যে নাম্বার দেয়া থাকে তা দাগ নম্বর। সাধারণত একটি মৌজার নকশায় দাগ নম্বরগুলো উত্তর–পশ্চিম হতে শুরু হয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে গিয়ে শেষ হয়।

উদাহরণস্বরূপ এখানে ১, ২, ৩ ---,১১ পর্যন্ত নম্বরগুলো দাগ নম্বর, যা একটি মৌজার ম্যাপে উত্তর–পশ্চিম হতে ১, ২ দিয়ে শুরু হয়ে দক্ষিণ–পূর্বে ১১ নং দাগে গিয়ে শেষ হয়েছে। অতএব দেখা যায় এই মৌজার নকশায় মোট ১১টি দাগ রয়েছে। এরূপ বিভিন্ন মৌজার ১ থেকে ১০০০ অথবা ২০০০ বা যে কোনো সংখ্যার দাগ নম্বর থাকতে পারে। মৌজায় কতটি দাগ, দাগে মোট ভূমির পরিমাণ, এই ভূমিগুলো কোন কোন খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা প্লট ইনডেক্স বা দাগের সূচিতে লিপিবদ্ধ থাকে বিধায় সহজেই দাগ নম্বর থেকে জমির পরিমাণ, মালিকের নাম, অংশ বের করা যায়। রেকর্ড অব রাইটসে (ROR) (আরওআর) ভূমির শ্রেণী অর্থাৎ কৃষিজমি/নাল, চান্দিনা, বিল, পুকুর, নদী বলে উল্লেখ থাকে।



নকশায় অঙ্কিত প্লটের দাগ নম্বরের নমুনা

নিচে একটি নকশার নমুনা দেয়া হল—

মৌজার নমুনা নকশা

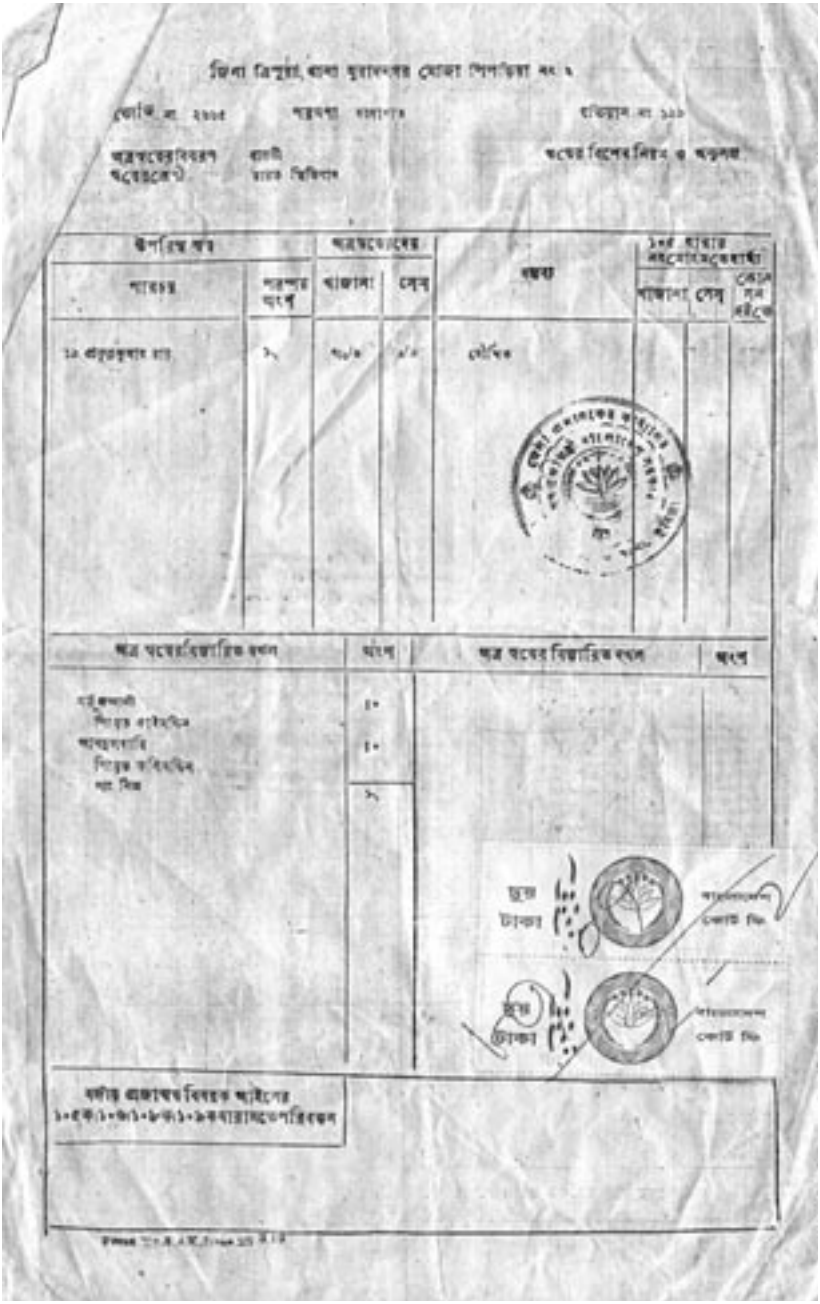
(৪) খতিয়ান : খতিয়ান একটি জমির মালিকের তার জমির শ্রেণী, দাগ নম্বর, পরিমাণ সংবলিত রেকর্ড বা তথ্যপত্র। এই খতিয়ানেই জমির মালিকের নাম, ঠিকানা, জমির দাগ নম্বর, জমির প্রকৃতি, মালিকের অংশ এবং জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকে।

এরূপ খতিয়ান নম্বর ১ থেকে শুরু করে অসংখ্য খতিয়ান নম্বর একটি মৌজায় থাকতে পারে। সাধারণত খাসভূমি অর্থাৎ যেসবের মালিক কোনো প্রজা নয় সরকার এই জমিগুলো জেলা প্রশাসকের নামে ১ নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ২ থেকে যে কোনো সংখ্যা পরিমাণ খতিয়ান ঐ মৌজায় সাধারণ প্রজার/ভূমি মালিকের নামে হয়ে থাকে।

উল্লেখ থাকে যে, বিভিন্ন প্রকার জরিপে একই জমির বিভিন্ন দাগ নম্বর হতে পারে। খতিয়ান নম্বরও পরিবর্তন হবে। তবে দাগ নম্বর পুরাতন নকশার উপর নতুন নকশা বসালে পুরাতন ভূমির নতুন দাগনম্বর পাওয়া যেতে পারে। অতএব বলা যায়, ধরুন সিএস জরিপে দাগ নম্বর ১০, খতিয়ান নং–২১ আপনার ক্রয়কৃত সম্পত্তিটির রেকর্ড কিন্তু এস. এ. জরিপে দাগনম্বর হল ২৩। খতিয়ান নম্বর হল–৬৩। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় নতুন করে জরিপের সময় জমি আরো খণ্ডিত হয়েছে, নকশার দাগ নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে। জমির মালিকানারও বৃদ্ধি ঘটেছে, তাই নতুন এসএ জরিপে খতিয়ান নং ও দাগ নং পরিবর্তন হয়েছে।

(৫) বিভিন্ন খতিয়ানের ধারণা : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জরিপকালে বিভিন্নরকম খতিয়ানের উদ্ভব হয়েছে। যা বর্তমানে চালু তা হচ্ছে হাল খতিয়ান অর্থাৎ সর্বশেষ জরিপের খতিয়ান। কিন্তু ভূমিটির পূর্বে ক্রয়ের দলিল কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় রেকর্ডে পূর্বেকার খতিয়ান নং ও দাগ নং অনুযায়ী দাখিলা/খাজনা/ভূমির উন্নয়ন কর দেয়া আছে বলে এসব পূর্বের খতিয়ান নম্বর ও দাগ নম্বরগুলো জানার ও রেকর্ড সংরক্ষণে থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন, সিএস খতিয়ান, এসএ খতিয়ান, আরএস খতিয়ান, বিএস খতিয়ান, সিটি জরিপের খতিয়ান ইত্যাদি।

খতিয়ানের/পরচার নমুনা চিত্র পরবর্তী পাতায় দেয়া হল।



জিলা ত্রিপুরা, থানা মুরাদনগর মৌজা পিপড়িয়া নং ২

খতিয়ান নং	খাজনা	খতিয়ান নং
২৬৬৫		১২৯

খতিয়ানের বিবরণ — খাতা দ্বিতীয়

খতিয়ান বিশেষ নিয়ম ও মন্তব্য

উপরিস্বত্ব		খাজনা		মন্তব্য	১নং খাতার নম্বরের সহিত মিলাইবার		
খাতক	খাজনার অংশ	খাজনা	সেস		খাজনা	সেস	কোন সন হইতে
১৯ প্রফুল্লকুমার রায়	১	৭৬/৮	৯/০	মৌখিক			

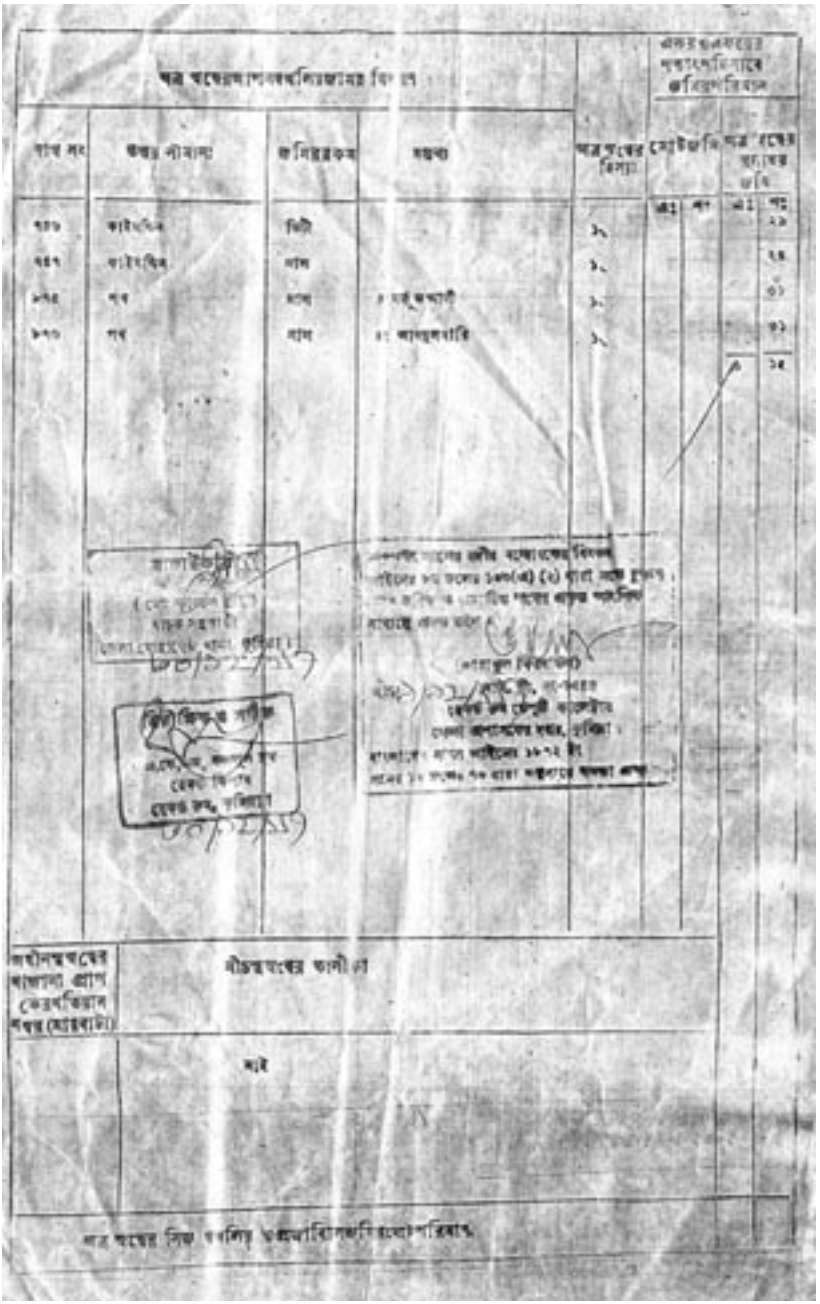
অত্র খতিয়ানের বিস্তারিত বর্ণন	অংশ	অত্র খতিয়ানের বিস্তারিত বর্ণন	অংশ
বাড়ীজমাদী পিতৃত্ব বাইরুদ্দিন আবদুলবারি পিতৃত্ব করিমউদ্দিন সাং নিজ	১০ ১০ ১		

ছয় টাকা — পাঁচ টাকা

ছয় টাকা — পাঁচ টাকা

বর্ত্তমান খাজানা বিষয়ক খাইসের
১০৫৯/১০৬১/১০৮৩/১০৯৩ খাজানা হইতে পরিবর্ত্তন

আরএস পর্চার/খতিয়ানের ১ম পাতার নমুনা

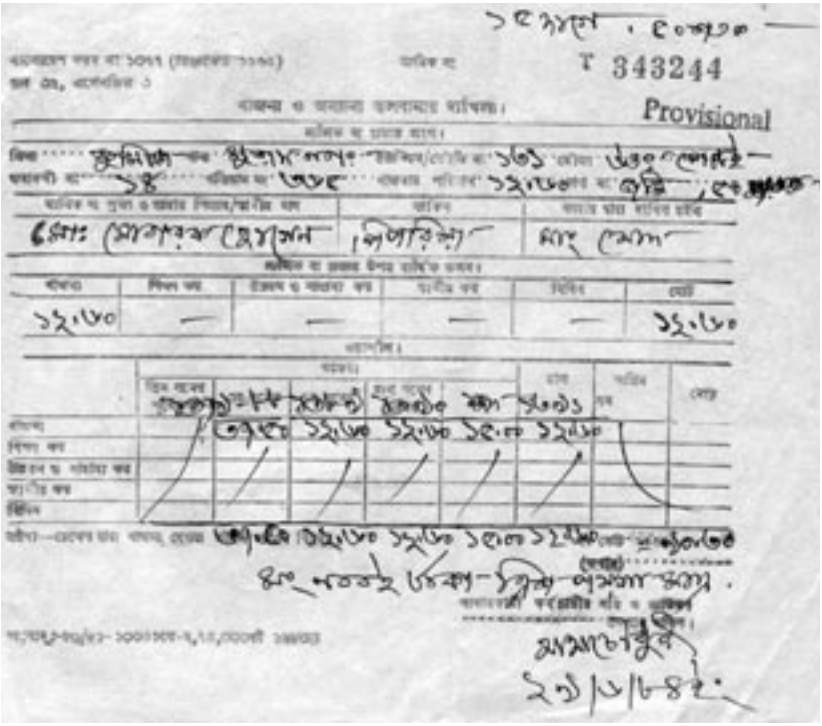


দাগ নং	জমির পরিমাণ	জমির প্রকার	মন্তব্য	খাজনার হিসাব	মোট জমি		খাজনার হার	
					একর	শতাংশ	একর	শতাংশ
৭৫৬	কাইথলিন	বিল		১৲				২৯
৭৫৭	কাইথলিন	নাল		১৲				২৪
৮৭৫	পথ	নাল	১ মহ: জমাদী	১৲				৩১
৮৭৬	পথ	নাল	২ আবদুল বারি	১৲				৩১
								১৫

অধীনস্থ খতিয়ানের খাজনা প্রাপ্ত জেরখতিয়ান নম্বর (মোহরবাটি)	বীজখতিয়ের তালিকা
	নাই

(৬) খাজনা/দাখিলা এবং ভূমি উন্নয়ন কর : স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টে (এসএটি) বলা হয়েছে রেন্ট বা খাজনা হচ্ছে ভূমির দখলকার প্রজা কর্তৃক ভূমি ভোগ দখলের জন্য ল্যান্ড লর্ডকে প্রদেয় অর্থ।

কিন্তু ১৯৭৬ সনের ৪২/৭৬ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে খাজনাকে ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যা আমরা বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে কোনো জমির/ভূমির জন্য সরকারের রাজস্বে জমা প্রদান করি।



খাজনা আদায়ের রশিদের মডেল

এই খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা বর্তমান দখলকারী মালিকের দখলস্বত্বের ও মালিকানার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ তাই নিয়মিত এই কর পরিশোধিত রাখলে জমির স্বত্ব নিষ্কণ্টক থাকে। তা ছাড়া বর্তমানে ভূমি হস্তান্তর দলিল করতে হস্তান্তরকারীদের নামে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ প্রদর্শন করতে হয়।

PROVISIONAL
810799

ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের রশিদের নমুনা (১৯৭৬ সনের ৪২/৭৬ নং অধ্যাদেশ দ্বারা পরিবর্তন)

(৭) জরিপকালে কার্যকর প্রজাস্বত্ব বিধি—১৯৫৫ (Tenancy Rule 1955) এর ২২-৪৫ বিধি : জরিপ কাজ পরিচালনার সময় স্টেট একুইজেশন অ্যান্ড টিন্যান্সি অ্যাক্ট ১৯৫০–এর বিধান কার্যকর করার জন্য এই প্রজাস্বত্ব বিধির ২২ থেকে ৪৫ বিধি অত্যন্ত কার্যকরী। এ বিধিগুলো জরিপ কাজ চলাকালে কার্যকরী বিধায় এ সম্বন্ধে ধারণা থাকলে জরিপকালে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তার ধারণা থাকবে।

(ক) বিধি ২৬

রেকর্ডের সারগর্ভ :

বিধি ২৬–এর মধ্যে আছে রেকর্ড/স্বত্বলিপি তৈরি, সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য রেকর্ডে যা অন্তর্ভুক্ত হবে—

(ক) প্রজা বা দখলকারের ভূমি মালিকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা।

(খ) মালিকের/প্রজার শ্রেণী।

(গ) ভূমির অবস্থান, শ্রেণী, পরিমাণ এবং চৌহদ্দি।

(ঘ) খাজনা।

এ ছাড়া প্রজাস্বত্বের বিশেষ শর্ত বা অধিকার বা ইজমেন্ট থাকলে তার বিবরণ।

এসকল বিষয় প্রযোজ্যক্ষেত্রে উল্লেখ করে রেকর্ড তৈরি করে জরিপ কাজ করতে হয়।

(খ) বিধি ২৯ : খসড়া স্বত্বের রেকর্ড পরিদর্শনের বা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ

এটাস্টেশন প্রক্রিয়া বা ভূমির মালিকের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, চৌহদ্দি, জমির পরিমাণ সংবলিত তথ্য সমৃদ্ধ রেকর্ডটি জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুত হলে তার খসড়া এক মাস সময়ের কম না এমন সময়ের জন্য জরিপকৃত এলাকার সুবিধাজনক স্থানে পরিদর্শনের জন্য এবং রেকর্ড বা তথ্য বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে তা দরখাস্ত আকারে দায়েরের শেষ তারিখ জানানোর জন্য মালিক/প্রজা ও জেলা প্রশাসকের স্থানীয় প্রতিনিধিকে জানিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। রেকর্ড পরিদর্শনের সময়কালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেভিনিউ অফিসারের নিকট ৩০ বিধি অনুসারে রেকর্ড সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপত্তি দায়ের সংশ্লিষ্ট প্রজা বা মালিক করতে পারবেন।

(গ) বিধি ৩০ : আপত্তি

জরিপ কাজের খসড়া রেকর্ড প্রকাশের পর এর তথ্যের উপর কোনো আপত্তি থাকলে তা রেভিনিউ অফিসারের কার্যালয় হতে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক আপত্তি ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে। রেকর্ডে আপত্তি দাখিলকারী ও রেকর্ডে উল্লিখিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা পক্ষে থাকলে তাকে রেভিনিউ অফিসার নির্দিষ্ট দিন তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে শুনানির জন্য উপস্থিত থাকার নোটিশ দিবেন। আপত্তি দাখিলকারক ছাড়া অন্য সকল পক্ষের কাছে নোটিশের সাথে আপত্তির অনুলিপি পাঠাবেন। অন্য পক্ষের উপস্থিতি ছাড়া সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত রেভিনিউ অফিসার নোটিশ জারি হয়েছে বলে নিশ্চিত হবেন এবং রেকর্ডে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করে সিদ্ধান্ত শুনাবেন।

বিধি ৩১ : আপিল

বিধি ৩০ অনুযায়ী আপত্তি দাখিলের পর রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক দেয়া আদেশের উপর অসন্তুষ্ট হলে যে কোনো পক্ষ সেটেলমেন্ট অফিসারের পদধারী রেভিনিউ অফিসার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হবে তা ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল লিখিত আকারে বিস্তারিতভাবে দাখিল করতে হবে।

আপিলকারী পক্ষগণের প্রতি নোটিশ দানের জন্য ও আপিলের দরখাস্তের জন্য কোর্ট ফি স্টাম্পে প্রসেস ফিস প্রদান করবেন। উক্ত আপিল শুনানির জন্য উভয় পক্ষের

সুযোগ দানের জন্য দিন তারিখ ধার্য করে আপিল শুনার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা আপিল নিষ্পত্তি করবেন। সিদ্ধান্তের কারণ ও মূল সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে মোকদ্দমার নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

বিধি ৩২ চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশ

বিধি ৩০ ও ৩১ বিধির যদি কোনো বিষয় জরিপ কাজের রেকর্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তা নিষ্পত্তির পর আপত্তি দাখিল ও আপিলের সময়সীমা অতিক্রম করার পর, চূড়ান্তভাবে খতিয়ানে ক্রমিক অনুসারে রেকর্ড প্রকাশিত হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্ত স্বত্বলিপি বা রেকর্ড মুদ্রিত বা হস্তলিপিতে প্রকাশিত হতে পারবে।

সুতরাং এ কয়েকটি বিধির বিষয় জানা থাকলে জরিপ কাজে একজন প্রজা/ভূমির মালিকের কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা অবগত হওয়া যায়।

ভূমি জরিপকালে করণীয়

এ সকল বিষয় চিন্তা করে বলা যায় যখন যে এলাকার নতুন করে ভূমি জরিপ শুরু হবে তখন ভূমি মালিকদের যেসব বিষয় করণীয় তা হল—

(১) নিজস্ব জমির মধ্যে সীমানা পিলার/খুঁটি স্থাপন করে চিহ্নিত করে রাখা।

(২) ভূমির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, খতিয়ান, দলিল ইত্যাদি খানাপুরী বা জরিপের সময় জরিপ কর্মীকে দেখাতে সহযোগীতা করা।

(৩) ভূমির মালিকের মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীগণ ওয়ারিশ সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে আমিনকে দিয়ে নিজেদের নাম রেকর্ড করাবেন।

(৪) খসড়া রেকর্ড প্রকাশ করলে তা গিয়ে দেখবেন এবং নিজের মালিকানা কাগজপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

(৫) যদি কোনো ত্রুটি খসড়া রেকর্ডে পরিলক্ষিত হয় তবে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে প্রজাস্বত্ব বিধি ১৯৫৫ এর বিধি ৩০ মোতাবেক আপত্তি দাখিল করবেন।

(৬) আপত্তি থাকলে আপত্তি শুনানির দিন যাবতীয় কাগজপত্র, দলিল, খতিয়ান/পরচা, খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিয়ে রেভিনিউ অফিসারের ধার্যকৃত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে শুনানির জন্য উপস্থিত থেকে শুনানি করবেন এক্ষেত্রে দক্ষ প্রতিনিধির সহযোগীতা নিতে পারেন।

(৭) আপত্তি যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না হলে বা আপত্তি নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে আদেশের তারিখের পর ৩০ দিনের মধ্যে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন অফিসারের নিকট লিখিতভাবে আপিল করতে হবে।

(৮) চূড়ান্তভাবে রেকর্ড প্রকাশিত হলে নিজের ভূমির খতিয়ান সংগ্রহ করে যত্ন করে ফাইলে রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় বের করা যায়।

জমি ক্রয়ের সময় লক্ষণীয় বিষয়

(১) ভূমির মালিকানা পরীক্ষার জন্য ভূমির বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন, মূল দলিল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বায়া দলিল অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল ক্রয়–বিক্রয় দলিল, এসএ, আরএস, বিএস, খতিয়ানের কপি, দাখিলা/ খাজনা/ভূমিউন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিতে হবে।

(২) ভূমির মালিকের নিকট থেকে দলিল ও খতিয়ান/পরচা, দাখিলার কপি সংগ্রহ করে এই কপিগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ দলিল রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে তাতে যাচাইয়ের জন্য নিয়ে যেতে হবে। অতপর এই জমির মালিক, দাগ নম্বর বা খতিয়ানের কপি দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বিগত বারো বছরে এ ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের রেকর্ড সংগ্রহ করে NEC (Non Encumbrance Certificate) সংগ্রহ করতে হবে তবে দেখা যাবে এই ভূমি অন্যত্র বিক্রয় করার অন্য কোনো দলিল আছে কি না বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি/আমমোক্তারনামা গিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তি বিক্রয় করার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে কি না বা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট মর্টগেজ/বন্ধক দেয়া আছে কি না পরীক্ষা করা যাতে করে প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৩) ভূমির মালিকানার সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সকল খতিয়ান দেখে সকল দলিলে বিক্রেতার বিক্রিত অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে হলে ফারায়েজ বা অংশ বণ্টনে তার পাওনা ও বিক্রিত ভূমির পরিমাণ সঠিক কি না যাচাই করতে হবে। ক্রয়কৃত হলে সঠিক সম্পত্তির বেশি কোনো দলিলে বিক্রয় করা আছে কি না তা যাচাই করতে হবে।

(৪) জমির সর্বশেষ জরিপের রেকর্ড অনুসারে খতিয়ানের কপি নিয়ে রেকর্ড তহসিল অফিস থেকে পরীক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে উক্ত ভূমির পরিমাপ খতিয়ান অনুসারে ঐ খতিয়ানে আছে কি না বা নামজারি বা জমাভাগ করে অন্য কোনো খতিয়ানে নেয়া হয়েছে কি না। যদি খতিয়ানের অংশ অনুযায়ী তহসিল অফিসের রেকর্ড মিল থাকে তবে এ ভূমি খতিয়ানের বিষয়ে ঠিক আছে।

(৫) ভূমির খাজনা/দাখিলা/ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধিত থাকলে তার কপি নিয়ে তহসিল অফিসে গিয়ে দাখিলা যাচাই করতে হবে বা অপরিশোধিত থাকলে তা পরিশোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি খতিয়ানের বর্ণিত অংশের ভূমির কর/খাজনা ভূমি তহসিল অফিসে জমা নেয় তবে বুঝা যাবে উক্ত ভূমির উপর খাজনা/ভূমি উন্নয়নকর দিতে কোনো অসুবিধা নেই।

(৬) সম্পত্তিটি অর্পিত সম্পত্তির ‘ক’ তালিকা বা ‘খ’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না বা খাস সম্পত্তি কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

(৭) অতঃপর কাগজপত্রাদি পরীক্ষার পর এবার বিক্রেতার বা ভূমির মালিকের (অবশ্যই সাবালক এবং আইন অনুসারে বিক্রয় চুক্তির যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি) দখল

স্বত্ব আছে কি না তা পরীক্ষা করতে সরেজমিনে ভূমির আশপাশের মালিকদের এবং এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিতে হবে।

(৮) উপরের ১–৭ পর্যন্ত সকল বিষয় ঠিক থাকলে দেখতে হবে জমির/ভূমির সহ–অংশীদার আছে কি না তাকে নোটিশ দিয়ে অথবা অধিক মূল্যের জমির ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ দিয়ে জমিটি ক্রয় করার খবর জানাতে হবে।

(৯) যদি নোটিশ/পত্রিকায় খবর প্রকাশের পর কোনো আপত্তি না আসে তবে পরবর্তীতে জমিটি/ভূমিটি রেজিস্ট্রি করার জন্য উপযুক্ত মূল্য দেখিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হবে। জেনে রাখা উচিত অর্থ সাশ্রয়ের জন্য জমির মূল্য কম দেখানো অগ্রক্রয়ের ঝুঁকি (দলিলে মূল্যের উপর সহ–অংশীদার ২৫ পার্সেন্ট ক্ষতিপূরণ জমা দিয়ে নিজ নামে ক্রয়ের জন্য আদালতে অগ্রক্রয়ের মামলা করলে সে জমিটি ক্রয় করতে পারবে) /দলিল বাতিলের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এ ছাড়া রাজস্ব থেকে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করা মোটেই ঠিক নয়। তা ছাড়া রেজিস্ট্রি না করে ক্রয় দলিল, ক্রয় করেও দানপত্র দলিল করার বিষয়টি অনেক সময় আলোচনায় আসে, বিষয়টি পরিহার করা অত্যন্ত শ্রেয়।

(১০) দলিল রেজিস্ট্রি হবার পর মূল দলিল নির্দিষ্ট দু'বছরের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। অন্যথায় রেজিস্ট্রি অফিসে তা নষ্ট করে ফেলা হয়।

(১১) রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে মূল দলিল পেতে বিলম্ব হলে সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে দরখাস্ত করে নামজারি ও জমাভাগের প্রস্তাবপত্র নিজের নামে ভূমিটি নামজারি করে খতিয়ান সংগ্রহ করতে হবে। এবং খতিয়ান সংগ্রহ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করে ভূমিটি দলিলপত্র ও কাগজে ঠিক করে নিতে হবে।

(১২) দলিল করার সঙ্গে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দখল বুঝে নেয়া। তাই জমির দলিল করার পাশাপাশি ভূমির দখল বুঝে নেবার জন্য দাগ নম্বর দেখে নকশা অনুসারে জমির পজিশন নিতে ক্রয়কৃত ভূমিতে সাইনবোর্ড টানানো, সীমানা পিলার স্থাপন, বসতবাড়ি হলে তাতে বাস করার জন্য প্রবেশ করাই উৎকৃষ্ট পন্থা।

(১৩) যদি বাড়ি ক্রয় করা হয় তবে বাড়িতে যদি ভাড়াটিয়া থাকে তবে তাদের সাথে লিখিত চুক্তিপত্র করে ভাড়া দিতে হবে যাতে করে কখনো ভাড়াটিয়া বিরুদ্ধ দখল দাবি করতে না পারে। প্রতি বছর এ বাড়িওয়ালা–ভাড়াটিয়া লিখিত চুক্তিপত্রটি নবায়ন করতে হবে। অন্যথায় এক বছর অধিক সময় কালের জন্য লিজ বা ভাড়া চুক্তি হলে তা রেজিস্ট্রি করতে হবে। তাই এক বছর মেয়াদি ভাড়ার লিখিত চুক্তিপত্র করার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করে সম্পন্ন করতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করে জমি ক্রয় করলে তা হবে নির্ভেজাল এবং নিষ্কণ্টক। অন্যথায় একটি জমি ক্রয় করে অনেক অর্থ ব্যয় করে ভবিষ্যতে বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয়। তাই ক্রয়ের পূর্বের সচেতনতা ও ব্যবস্থা গ্রহণ বাঁচিয়ে দিতে পারে অনেক অর্থ ও বিড়ম্বনা।

নামজারি, জমাভাগের প্রস্তাবপত্র

মিউটেশনের এর শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন। ভূমির মিউটেশন বলতে আমরা খতিয়ানে নাম অন্তর্ভুক্ত বা জমিজমার অংশ/ভাগ পরিবর্তন করা বুঝে থাকি। আমরা জানি, ভূমির মালিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে একটি খতিয়ানে ভূমির মালিকের নাম, অংশ/হিসেব, ভূমির পরিমাণ, দাগ নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। যদি বিক্রয় অথবা মূল মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের জন্য খতিয়ানকে উক্ত সম্পত্তির মালিকের নাম, অংশ বা পরিমাণের পরিবর্তন হতে পারে। এ পরিবর্তন খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথভাবে সঠিক উত্তরাধিকারী ও ক্রেতার নামে খতিয়ান করার জন্য খতিয়ানের মিউটেশনের জন্য নামজারি দরখাস্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিকট কোর্ট ফি স্ট্যাম্পসহ আবেদন করতে হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র পর্যবেক্ষণ করে নামজারি দরখাস্ত মঞ্জুর করে সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। নাম, অংশ বা অন্য কোনো পরিবর্তন খতিয়ানে সন্নিবেশিত করতে এভাবেই মিউটেশন বা নামজারি করে নিতে হয়।

যে সকল ক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধনের/পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তা হল—

(১) উত্তরাধিকারী সূত্রে অথবা বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে মালিকানার নাম পরিবর্তন হলে।

(২) হোল্ডিং ভাগ বা এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ানের সম্পত্তি একত্রিত বা সমন্বয় করে একই খতিয়ানভুক্ত করতে।

(৩) সরকার ভূমির নতুনভাবে বন্দোবস্ত প্রদান বা সরকার সম্পত্তি নিজ কাজে ক্রয় করলে।

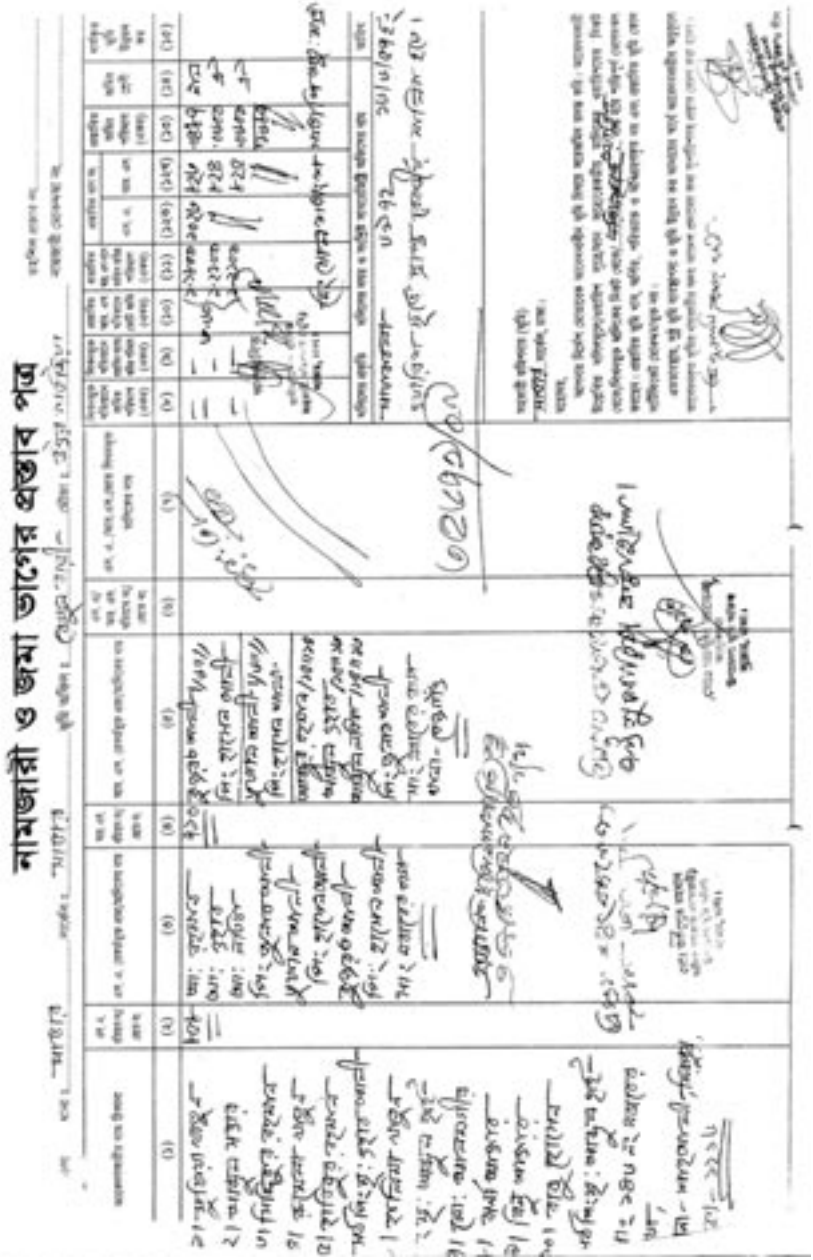
(৪) ভূমি পরিত্যক্ত বা ওয়ারিশ শূন্য হয়ে গেলে। শিকস্তি হলে বা সরকারি হুকুম দখল হলে।

খতিয়ানের এসব পরিবর্তন সাধনকল্পে মূল খতিয়ানে নাম পরিবর্তন, ভূমি বা নাম অন্তর্ভুক্ত করে অথবা অংশীদার তার নিজের জন্য তার খতিয়ানে সম্পত্তি নিতে মূল খতিয়ান থেকে আলাদা স্বতন্ত্র খতিয়ানে খারিজ করার মাধ্যমে করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির একই মৌজায় খণ্ড খণ্ড জমি যদি বিভিন্ন খতিয়ানে থাকে তবে সে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে একই খতিয়ানে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আসতে পারবে।

নামজারির জন্য পদ্ধতি

(১) নামজারি করতে প্রয়োজনীয় দলিল/পরচা সংবলিত মালিকানা প্রমাণের কাগজপত্রসহ পঁচিশ টাকা কোর্ট ফি স্ট্যাম্প যুক্ত একটি দরখাস্ত সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নিকট দাখিল করতে হবে।

(২) উক্ত দরখাস্ত দাখিল হলে নামজারির জন্য একটি মোকদ্দমা নাম্বার দিয়ে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) অফিসে একটি নথি খোলা হবে।



নামজারী ও জমা ভাগের প্রস্তাব পত্র

নামজারি ও জমাভাগের প্রস্তাবপত্রের নমুনা

(৩) উক্ত নামজারির জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভেয়ার বা সংশ্লিষ্ট তহসিল অফিসের কর্মকর্তার মারফত তদন্তের জন্য সহকারী কমিশনার আদেশ দিবেন।

(৪) উক্ত তদন্তের প্রতিবেদন, সংযুক্ত মালিকনার কাগজপত্র যাচাই পূর্বক সহকারী কমিশনার (ভূমি) সন্তোষজনক মনে করলে খতিয়ান সংশোধনের আদেশ প্রদান করবেন। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে খতিয়ান সংশোধনের জন্য স্মারক নং, তারিখ দিয়ে আদেশের মধ্যে সীল দিয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(৫) উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নামজারি ও জমাভাগের প্রস্তাবপত্র স্বাক্ষর করিয়া সরবরাহ করিবেন।

নামজারি করার জন্য একটি নমুনা দরখাস্ত নিম্নে দেয়া হল—(ক্রয় সূত্রে মালিকানার জন্য)

বরাবর,
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
---------- থানা; ---------- জেলা----

বিষয় : **নামজারির জন্য আবেদন।**

জনাব,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নে বর্ণিত ভূমি খতিয়ানে উল্লিখিত দখলীয় মালিক জনাব--- পিতা---ঠিকানা : ---এর নিকট থেকে সংযুক্ত রেজিস্ট্রিকৃত ক্রয় দলিল মূলে খরিদ করেছি।

অতএব অত্র খতিয়ানে নাম পরিবর্তন করে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করত নামজারির জন্য আজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক—
ক্রেতার নাম

পিতা--- সাং/ঠিকানা:---
থানা:--- জেলা:---

তাং- ০২/০২/২০১৩ ইং

সংযুক্ত :
১। দলিল নং-১৭৭৫/২০১১ এর ফটোকপি।
২। পূর্বের খতিয়ানের ফটোকপি।

ভূমির তফসিল :
থানা : ---------- জেলা : ----------

মৌজার নাম	বিএস খতিয়ান	বিএস দাগ	মোটভূমি	আবেদনকৃত ভূমি
পিপড়িয়া	৩১২	১০১২	২.০০	১.৬০

খারিজের জন্য নামজারি দরখাস্ত (মিউটেশন)

বরাবর,
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
মুরাদনগর থানা, কুমিল্লা।

বিষয় : **মিউটেশনের জন্য আবেদন।**

জনাব,

বিনীত প্রার্থনা এই যে, মুরাদনগর থানার পিপড়িয়া মৌজায় নিম্ন বর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির মালিক– – – –পিতা– – – –সাং ঠিকানা :– – – – হতে সংযুক্ত দলিল নং–১৫৭৫ তারিখ ৫/১/২০১৩ ইং মাধ্যমে ক্রয় করে মালিকানা প্রাপ্ত হয়েছি।

অতএব নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমি খারিজপূর্বক আমার নামে একটি আলাদা নতুন খতিয়ানে নামজারি করতে অনুরোধ করছি।

বিনীত নিবেদক—
ক্রেতার নাম
তাং– ০২/০২/২০১৩ ইং
–––––
পিতা–––
সাং/ঠিকানা:–––
থানা:––– জেলা:–––

সংযুক্ত :
১। দলিল নং – ১৭৭৫/২০১১ এর ফটোকপি।
২। পূর্বের খতিয়ানের ফটোকপি।

ভূমির তফসিল :
থানা : –––––––––– জেলা : ––––––––––

মৌজার নাম	বিএস খতিয়ান	বিএস দাগ	মোটভূমি	আবেদনকৃত ভূমি
পিপড়িয়া	৩১২	১০১২	২.০০	১.৬০

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমির নামজারি দরখাস্ত নমুনা

বরাবর,
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

বিষয় : **নামজারির জন্য আবেদন।**

জনাব,

সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ উল্লিখিত খতিয়ানের ভূমির মালিক– – – – পিতা – – – ঠিকানা : – – – এর মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হিসেবে স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণ রয়েছি। অত্র খতিয়ানের ভূমি উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের নামে নামজারির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক সাকশেসন বা ওয়ারিশান সার্টিফিকেট দাখিল করেছি। উক্ত খতিয়ানের সম্পত্তি আইনজীবী কর্তৃক সার্টিফিকেটের উল্লিখিত অংশে হিসেব বণ্টন করার তথ্য দেয়া আছে।

অতএব উক্ত হিসেব অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টনের মাধ্যমে নামজারি করতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক—

তাং– ৫/১/২০১৪ ইং

১। --- স্ত্রী, স্বামীর নাম :
২। – – – পুত্র, পিতার নাম :
৩। ---কন্যা, পিতার নাম :
ঠিকানা : ---------

সংযুক্ত :
১। চেয়ারম্যান কর্তৃক সাকসেশন সার্টিফিকেট।
২। আইনজীবী কর্তৃক ফারায়েজ বণ্টন।

ভূমির তফসিল :
থানা : ---------- জেলা : ----------

মৌজার নাম	বিএস খতিয়ান	বিএস দাগ	মোটভূমি	আবেদনকৃত ভূমি
পিপড়িয়া	৩১২	১০১২	২.০০	১.৬০

জরিপে খতিয়ানের অন্য নামে রেকর্ড হওয়া সম্পত্তি সংশোধনে করণীয়

জরিপ কাজের সময় যে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রজাস্বত্ব বিধি ১৯৫৫ এর বিধি ৩০ অনুযায়ী আপত্তি দাখিলের জন্য সময় নির্ধারণ করে থাকা হয়, ঐ সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল না করলে পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রকাশ করা হয়। কোনো ব্যক্তি ঐ সময়ে আপত্তি দাখিল না করতে পারলে তা ভূল সংশোধনের জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারা মতে স্বত্ব ঘোষণা ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য মোকদ্দমা করতে হবে। অত্র মোকদ্দমা দায়েরে যে ব্যক্তির নামে রেকর্ড ভুলক্রমে হয়েছে তাকেও বিবাদী পক্ষ করতে হবে। আদালত মোকদ্দমার দরখাস্ত প্রাপ্তির পর বিবাদীপক্ষকে আর্জির কপিসহ আদালতে উপস্থিত হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময় দিবেন। বাদী বিবাদী উভয়ের শুনানির মাধ্যমে আদালত সিদ্ধান্ত দিবেন। বাদীর সন্তোষজনক প্রমাণাদি দাখিলের মাধ্যমে আদালত খতিয়ানের রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টিন্যান্সি অ্যাস্টের ৫৪ ধারা অনুসারে রেকর্ড সংশোধিত হতে পারে। রেকর্ড সংশোধনের আদেশটি সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নিকট দিয়ে দরখাস্ত করলে তিনি সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আদেশ দিলে রেকর্ড সংশোধিত হবে।

বিভিন্ন সময়ে জরিপের কাজ যে সময় কাল ধরে চলে তা নিম্নরূপ :

মঘী জরিপ	= ১৮৩০–১৮৫০ সাল।
সিএস জরিপ	= ১৮৮৮–১৮৯৮ সাল।
আরএস জরিপ	= ১৯২০–১৯৩৫ সাল।
এসএ জরিপ	= ১৯৫৫–১৯৬২ সাল।
বিএস জরিপ	= ১৯৭৩–১৯৮৬ সাল।
সিটি জরিপ	= বিভিন্ন সিটিতে ১৯৯০–এর পর শুরু হয়।

মঘী সনকে ইংরেজি সনে প্রকাশ করার পদ্ধতি

দলিলপত্রে যদি মঘী সন উল্লেখ থাকে তবে ইংরেজি সন জানতে মঘী সনের সঙ্গে ৬৩৮ যোগ করলে ইংরেজি সন পাওয়া যায়। (প্রথমে সনকে ৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে যদি কোনো ভাগশেষ না থাকে তবে ৬৩৮ যোগ হবে। আর যদি ভাগশেষ থাকে তবে ৬৩৯ যোগ করলে ইংরেজি সন পাওয়া যাবে।) এভাবেই মঘী সনের সাথে ইংরেজি সনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

অধ্যায় : আঠার

জমি মাপের নিয়ম ও এককসমূহ

সিএস, এসএ, এবং আরএস, বিএস ইত্যাদি ক্ষতিয়ান বা পরচাসমূহে অংশীদার বা অংশীদারদের অংশ আনা, পন বা কানি, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলে প্রকাশের জন্য সংখ্যাগুলো যেভাবে লেখা হতো তা নিম্নে তুলে ধরা হল। আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, তিল সংখ্যাগুলো চেনা ও জানার জন্য নিম্নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে আনা তারপর গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল লিখন পদ্ধতি :

আনা, পন, কানি পরচায় যেভাবে লেখা থাকে—

১	আনা	বা	১	পন	বা	১	কানি	=	/
২	”	”	২	”	”	২	”	=	~
৩	”	”	৩	”	”	৩	”	=	১)
৪	”	”	৪	”	”	৪	”	=	|
৫	”	”	৫	”	”	৫	”	=	|/
৬	”	”	৬	”	”	৬	”	=	|~
৭	”	”	৭	”	”	৭	”	=	|১)
৮	”	”	৮	”	”	৮	”	=	||
৯	”	”	৯	”	”	৯	”	=	||/
১০	”	”	১০	”	”	১০	”	=	||~
১১	”	”	১১	”	”	১১	”	=	||১)
১২	”	”	১২	”	”	১২	”	=	||
১৩	”	”	১৩	”	”	১৩	”	=	||/
১৪	”	”	১৪	”	”	১৪	”	=	||~
১৫	”	”	১৫	”	”	১৫	”	=	||১)

১৬ আনা = ১ দ্রোন

১৬ আনা = ১ টাকা
১৬ পন = ১ কাহন
১৬ কানি = ১ দ্রোন
১৬ আনা = ১ দ্রোন

জমিজমার পরিমাপ ও হিসেব বুঝার জন্য রয়েছে বিভিন্ন এককে এর প্রকাশ। কোথাও কানি, কোথাও গণ্ডা, কোথাও শতক, কাঠা, বিঘা ইত্যাদিভাবে জমির পরিমাপ প্রচলিত রয়েছে। জমির এসব পরিমাণ ও তুলনামূলক হিসেব জানার জন্য বিভিন্ন এককের হিসেব এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে যাতে বিঘাকে শতক অথবা শতককে ফুটে বা বর্গচেইনে যে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে রূপান্তর করে পরিমাপ বুঝে নিতে পারেন। এই এককের হিসেব দিয়েই এক একক পরিমাপ জমিকে অন্য একক পরিমাপ জমিতে রূপান্তর করে জমির পরিমাপ কতটুকু তা যে কেউ হিসেব করার মাধ্যমে জেনে নিতে পারবে। তাই বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের এককগুলোকে একত্রে এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে যাতে প্রয়োজনের সময় এককের পরিমাণগুলো পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে আনা, কড়া, ক্রান্তি যেভাবে লেখা যায় তাও বর্ণনা করা হয়েছে যা বুঝে নিতে পারলে কোনো খতিয়ানের জমির অংশ পরিমাপ অথবা দলিলে বর্ণিত জমির পরিমাপ সহজেই বুঝে নেয়া যাবে।

(১) কানি গণ্ডার সূত্র :

২০ তিল = ১ ক্রান্তি
৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ কানি
১৬ কানি = ১ দ্রোন

(২) আনা গণ্ডার সূত্র :

২০ তিল = ১ ক্রান্তি
৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ আনা
১৬ কানি = ১ (পূর্ণ)

(৩) পণ গণ্ডার সূত্র :

২০ তিল = ১ ক্রান্তি

৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ পন
১৬ পন = ১ কাহন

(৪) রেনু ধুলের সূত্র :

৩০ রেনু = ১ ধুল
৭ ধুল = ১ দন্ত
৬ দন্ত = ১ কণ্ঠ/ক্রান্তি
৩ কণ্ঠ = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ কানি
১৬ কানি = ১ দ্রোন
১ দন্ত = ১২ বর্গফুট।
১.৭১৪ বর্গফুট = ১ ধুল।

(৫) কাক কড়া সূত্র :

৪ কাক = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ কানি

(৬) কানি গণ্ডার ফুট, গজ, মিটার, লিংকে প্রকাশ

১ কানি = ১৭২৮০ বর্গফুট
১ কানি = ৭৬৮০ বর্গহাত
১ কানি = ১৯৩৬ বর্গগজ
১ কানি = ১৬১৯ বর্গমিটার
১ কানি = ৪০, ০০০ বর্গলিংক
১ কানি = .৪০ একর

(৭) আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল লিখন

গণ্ডা = গণ্ডা লিখতে গাণিতিক সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪ ব্যবহৃত হয়।
কড়া = । (এক কড়া)
।। (দুই কড়া)
।। (তিন কড়া)

যখন ৪ কড়া হবে তখন–৪ কড়া =১ গণ্ডা বলে তা গাণিতিক সংখ্যা (১,২,৩) মাধ্যমে গণ্ডায় প্রকাশ হবে।

ক্রান্তি = / (এক ক্রান্তি)
// (দুই ক্রান্তি)
যখন ৩ ক্রান্তি হবে তখন–
৩ ক্রান্তি = ১ কড়া বলে তা কড়াতে (।, ।।,) প্রকাশ হবে।

তিল = ১, ২, ৩, এভাবে সংখ্যা দিয়ে তিল লিখতে হয়। তবে তিল–এর নিচে দুটি ‘ ইলেক চিহ্ন দিতে হয়। তা না হলে সেটা দ্বারা গণ্ডা বুঝাবে।

।/৭ ।।// = (পাঁচ আনা সাত গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি)
১/।। / = (দুই আনা এক গণ্ডা তিন কড়া এক ক্রান্তি)
/২ ।//৩ = (এক আনা দুই গণ্ডা এক কড়া দুই ক্রান্তি তিন তিল)

খতিয়ানের অংশের কলামে হিসেব দেখে জমির পরিমাণ বের করার জন্য নিম্নের হিসেবগুলো জানা প্রয়োজন।

(ক) গণ্ডার হিসেব

১৬ আনা = ৩২০ গণ্ডা
১ আনা = ২০ গণ্ডা

(খ) কড়ার হিসেব

১৬ আনা = ১২৮০ কড়া
১ আনা = ৮০ কড়া
১ গণ্ডা = ৪ কড়া

(গ) ক্রান্তি/কণ্ঠর হিসেব

১৬ আনা = ৩৮৪০ ক্রান্তি
১ আনা = ২৪০ ক্রান্তি
১ গণ্ডা = ১২ ক্রান্তি
১ কড়া = ৩ ক্রান্তি

(ঘ) দন্তের হিসেব

১৬ আনা = ২৩০৪০ দন্ত
১ আনা বা ২০ গণ্ডা = ১৪৪০ দন্ত
১ গণ্ডা = ৭২ দন্ত
১ কড়া = ১৮ দন্ত
১ ক্রান্তি = ৬ দন্ত
(১২ বর্গফুট = ১ দন্ত)

(ঙ) তিলের হিসেব

১৬ আনা = ৭৬৮০০ তিল
১ আনা = ৪৮০০ তিল
১ গণ্ডা = ২৪০ তিল
১ কড়া = ৬০ তিনল
১ ক্রান্তি = ২০ তিল

(চ) বর্গলিংক হিসেবে একর শতকের হিসেব

১ চেইন = ১০০ লিংক।
সুতরাং ১ বর্গ চেইন = ১০০ x ১০০০
= ১, ০০, ০০০ বর্গলিংক
= ১ একর
১ একর বা ১০০ শতক = ১, ০০, ০০০ বর্গলিংক
১ শতক = ১, ০০০ বর্গলিংক।

(ছ) বর্গগজ হিসেবে কানি-গণ্ডা

১৯৩৬ বর্গগজ = ১ কানি বা ২০ গণ্ডা
৯৬.৮ বর্গগজ = ১ গণ্ডা বা ৪ কড়া
২৪.২ বর্গগজ = ১ কড়া বা ৩ ক্রান্তি
৮.০৬ বর্গগজ = ১ ক্রান্তি বা ২০ তিল
.৪০ বর্গগজ = ১ তিল

(জ) একর শতকের পরিমাপের হিসেব

১ একর = ১০ বর্গ চেইন
১ একর = ১০০ শতক
১ একর = ৪৩৫৬০ বর্গফুট
১ একর = ১৯৩৬০ বর্গহাত
১ একর = ৪৮৪০ বর্গগজ
১ একর = ৪০৪৭ বর্গমিটার
১ একর = ১, ০০, ০০০ বর্গলিংক
১ একর = ৩ বিঘা ৬ ছটাক
১ একর = ৬০. ৫ কাঠা
১ একর = ২ কানি ১০ গণ্ডা
১ শতক = ০. ৬০৫ কাঠা

(ঝ) বিঘা কাঠার হিসেব

১ বিঘা = ২০ কাঠা
১ বিঘা = ৩৩ শতক
১ বিঘা = ৩৩০০০ বর্গলিংক
১ বিঘা = ৬৪০০ বর্গহাত
১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ
১ বিঘা = ১৪৪০০ বর্গফুট
১ বিঘা = ১৩৩৮ বর্গমিটার
১ বিঘা = ৮০ হাত
১ বিঘা = ১৬ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি
১ কাঠা = ১৬ ছটাক = ৭২০ বর্গফুট

(ঞ) এয়র হেক্টরের সূত্র

১ মিটার = ৩৯.৩৮ ইঞ্চি
= ৩.২৮ ফুট
= ১ মিটার
= ১.০৯ গজ

(ট) হেক্টর মিটারের সূত্র

১ হেক্টর = ১০,০০০ বর্গমিটার
১ হেক্টর = ১১৯৬০ বর্গগজ
১ হেক্টর = ২.৪৭ একর
১ হেক্টর = ৭.৪৭ বিঘা
১ হেক্টর = ১০০ এয়র
১ এয়র = ২৩.৯ বিঘা (প্রায়)

একটি জমির ক্ষেত্রফল বের করার পদ্ধতি

যে কোনো জমির মাপ করতে প্রয়োজন এর ক্ষেত্রফল জানা। এই ক্ষেত্রফল বের করা হয় একটি গণিতের সূত্রের ব্যবহার করে। আর জমির এই ক্ষেত্রফল বের করতে হলে জমিটিকে আমরা ক্ষেত্র বা স্থান ধরে নেই। বিভিন্ন আকৃতির ক্ষেত্র রয়েছে আর জমির আকৃতি সব স্থানে একরকম নাও হতে পারে। জমির আকৃতির রূপ অনুযায়ী এটি আয়তকার, গোলাকার, ত্রিভুজাকার, বহুভূজাকার হতে পারে। তাই জমির পরিমাপ করার জন্য আগে এটি কোন আকৃতির তা বের করে নিতে হবে। জমিটির আকার বের করার জন্য জমিটিকে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগের ক্ষেত্রফল বের করা যাবে। সহজভাবে ধরা যাক, আমি একটি জমি ক্রয় করলাম যা

দেখতে আয়তকার অর্থাৎ চারকোনাকৃতির। এখন জমির পরিমাণ কতটুকু তা সঠিকভাবে মাপার জন্য আমাকে প্রথমে জমির বাহুগুলো অর্থাৎ প্রান্তগুলো পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখি বিপরীতে দু' দিকের দৈর্ঘ্য মেপে একরকম ফল পাওয়া যায় তা হলে ভেবে নেয়া হবে জমিটি আয়তকার। এর ক্ষেত্রফল বের করতে সূত্রের নিয়ম অনুসারে—

আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ।

যদি জমিটির দৈর্ঘ্য অর্থাৎ লম্বালম্বিভাবে বিপরীত দু' দিকের বাহুর দৈর্ঘ্যই ১০০ ফুট হয়, তা হলে এর দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট এবং আড়াআড়িভাবে বিপরীত দু' বাহুর দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট হয়, তা হলে এর প্রস্থ ৮০ ফুট। সূত্রানুসারে জমিটির ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = (১০০×৮০) বর্গফুট = ৮০০০ বর্গফুট।

জমিটি এবার শতকে রূপান্তর করতে হলে—

আমরা জানি, ৪৩৫.৬ বর্গফুট = ১ শতক

৪৩৫. ৬ বর্গফুটে ১ শতক হলে ৮০০০ বর্গফুটে হবে = (৮০০০/৪৩৫.৬) শতক = ১৮. ৩৬ শতক (প্রায়)

অনুরূপভাবে ১৮. ৩৬ শতক জমিটি যদি কাঠায় রূপান্তর করতে চাই তা হলে ১ শতক = ০. ৬০৫ কাঠা

সুতরাং, ১৮. ৩৬ শতক

= (১৮.৩৬×০.৬০৫) কাঠা

= ১১. ১১ কাঠা (প্রায়)

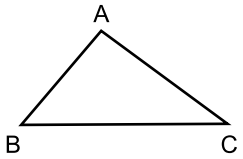
এভাবে জমির ক্ষেত্রফল ফুটে বের করে অন্য যে কোনো এককে রূপান্তরের জন্য এককের সূত্রের নিয়ম অনুসারে হিসেব করলেই তা কাঙ্খিত এককে রূপান্তরিত করা যাবে।

অতএব, এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রের আকার আকৃতি ও এর ক্ষেত্রফল বের করার পদ্ধতি জমির পরিমাপ করার জন্য সহযোগীতা করবে। এ ধরনের গণিত আমরা স্কুল জীবনে করেছি আর এর বাস্তবতায়ই আপনার জমির পরিমাপ আপনি নিজেই করতে পারবেন বা কীভাবে করবেন তা ধারণা দিয়ে জমির পরিমাপ করে এর উপর বিভিন্ন স্থাপনা বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রাবলি (এই সূত্রগুলোর মাধ্যমে জমির আকার আকৃতি নির্ধারণ করে সূত্রানুসারে জমির ক্ষেত্রফল বের করতে হয়)

বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র :

বেশিরভাগ তিন কোনাকৃতির জমির মাপ এই সূত্র দ্বারা করা যায়।



বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

সূত্রে,

S = অর্ধপরিসীমা

S = ত্রিভুজের তিনটি বাহুর সমষ্টি ÷ ২ = (a+b+c) ÷ 2

a = ১ম বাহুর দৈর্ঘ্য

b = ২য় বাহুর দৈর্ঘ্য

c = ৩য় বাহুর দৈর্ঘ্য

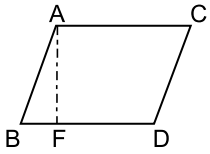
জমি মাপতে প্রথমে জমির আকৃতি নির্বাচন করে ক্ষেত্র নির্ধারণ করে নিতে হবে। এবার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র অনুযায়ী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করলেই পরিমান বের হয়ে যাবে।

ত্রিভুজের এ সূত্র ধরে জমির পরিমাপ বের করতে গেলে জমিটি বা জমির অংশ যদি এরূপ তিনকোণাকৃতির হয় তবে জমির প্রান্তগুলোকে বাহু ধরে তিনটি বাহুর মাপ ফিতা দিয়ে মেপে বের করে সূত্রের মধ্যে বসিয়ে দিলে জমির পরিমাপ হবে বা ক্ষেত্রফল বের করা যাবে।

ধরি, তিনকোণাকৃতি জমির এক পাশের (প্রান্ত) দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, দ্বিতীয় পাশের ৮০ফুট, তৃতীয় পাশে দৈর্ঘ্য ৮৫ফুট। অতত্রব তিনটি বাহু যথাক্রমে ১০০ফুট, ৮০ফুট ও ৮৫ফুট হবে।

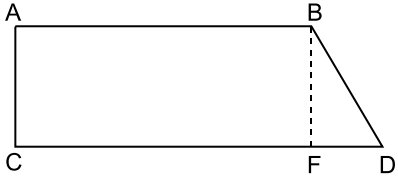
এবার, a = ১০০ ফুট, b = ৮০ ফুট, c = ৮৫ ফুট ধরে উপরের সূত্রের সমাধান করলে জমির মাপ বের হয়ে যাবে।

সামান্তরিক :



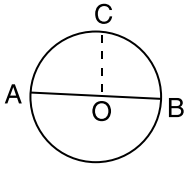
সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল
= দৈর্ঘ্য × উচ্চতা
AF = উচ্চতা
BD = ভূমি বা দৈর্ঘ্য

ট্রপিজিয়াম :



CD = ভূমি
BF = উচ্চতা
ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি × উচ্চতা) ÷ ২
অর্থাৎ, [(AB + CD) × BF] ÷ ২

বৃত্ত :



ব্যাস = AB, ব্যাসার্ধ = AO

বৃত্তের ক্ষেত্রফল = (ব্যাসার্ধ)^{২} × $\frac{২২}{৭}$

অধ্যায় : উনিশ

আইনগত সহায়তা আইন ও মানিলন্ডারিং আইন

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন—২০০০

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়–সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ–সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়–সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ–সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

ধারা-৭

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ—

(ক) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়–সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ–সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরূপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(খ) আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্কিম প্রণয়ন করা;

(গ) আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিতগা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা;

(ঙ) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

(চ) জেলা কমিটির কার্যাবলি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলি সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

(ছ) আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সংবলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা (Pamphlet), ইত্যাদি প্রকাশসহ সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

ধারা–১০

জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ—

(ক) সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়–সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ–সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যতদূর সম্ভব আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) মঞ্জুরকৃত আবেদন বা দরখাস্তের ক্ষেত্রে, আবেদনকারী বা দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত আইনগত সহায়তার ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করা;

(গ) জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(চ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ছ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

ধারা-১৬

(১) এই আইনের অধীন আইনগত সহায়তার জন্য সকল আবেদন বোর্ড বা ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে উহা মঞ্জুরির জন্য সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী উক্তরূপ সিদ্ধান্তর তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল পেশ করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন—২০১২

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং

প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

ধারা-২

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'অর্থ বা সম্পত্তি পাচার' অর্থ

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়ন যোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনয়ন হইতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

খ) 'মানিলন্ডারিং' অর্থ

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর:

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোনো আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোনো বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোনো কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোনো অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা।

ধারা-৪

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বারো) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত কোনো অর্থদণ্ড বা দণ্ডের অতিরিক্ত হিসেবে দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোনো সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দণ্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

ধারা-৯

(১) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন—২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হইতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোনো কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসন্ধান ও শনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন—২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এই আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

ধারা-১৪

(১) দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধ বা অন্য কোনো অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ–ধারা (১)–এর অধীন দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কোনো সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের জন্য আদালতে লিখিত আবেদন দাখিলের সময় উহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবে, যথা :

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য ক্রোকযোগ্য এর সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) প্রার্থীত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ নিষ্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশঙ্কা।

(৩) উপ–ধারা (১)–এর অধীন কোনো অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ বিষয়টি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১ (এক)টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংরেজি] বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পিতা–মাতার নাম, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা, পদবি (যদি থাকে), পেশা, ট্যাক্স পরিচিতি নম্বর (TIN), বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং অন্য কোনো পরিচিতি, যতদূর সম্ভব উল্লেখ থাকিবে; তবে, এই সকল তথ্যের সামান্য ত্রুটি–বিচ্যুতির কারণে এই আইনের বিধান কার্যকর করা বাধাগ্রস্ত হইবে না।

ধারা-২৩

১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা :

(ক) কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোনো তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোনো সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোনো অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোনো অর্থ বা সম্পত্তি কোনো হিসেবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসেবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসেবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কি না কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কি না তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোনো তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোনো কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোনো যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোনো সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোনো সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের

অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারিকৃত কোনো নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোনো সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ–ধারা (১)–এর দফা (গ)–এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোনো অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসেবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারির তারিখে হিসেবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোনো ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসেব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোনো অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ–ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা–কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায় : বিশ

হিন্দু বিবাহ ও তথ্য অধিকার আইন

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন–২০১২

(হিন্দু বিবাহসম্পর্কিত বিধানাবলি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন)

যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলি প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

ধারা-৩

(১) অন্য কোনো আইন, প্রথা ও রীতি–নীতিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু বিবাহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন করা যাইবে।

(২) উপ–ধারা (১)–এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো হিন্দু বিবাহ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইলেও উহার কারণে কোনো হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

ধারা-৬

(১) হিন্দু ধর্ম, রীতি–নীতি ও আচার–অনুষ্ঠান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, বিবাহের যে কোনো পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ নিবন্ধন করিবেন।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতি–নীতি ও আচার–অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত কোনো বিবাহের যে কোনো পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনের বিধান অনুসরণক্রমে নিবন্ধন করা যাইবে।

ধারা-১১

(১) প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবেন।

(২) প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক প্রত্যেক বৎসরের শুরুতে উপ–ধারা (১) এ উল্লিখিত নিবন্ধন বহিতে নতুন ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করিবেন।

(৩) প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক তদ্‌কর্তৃক রক্ষিত নিবন্ধন বহি লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবেন এবং তিনি স্বীয় এলাকা ত্যাগ করিলে, তাহার নিয়োগ বাতিল বা স্থগিত করা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত নিবন্ধন বহি ও অন্যান্য কাগজপত্র, নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য, সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

তথ্য অধিকার আইন—২০০৯

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক–স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক–স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ;

এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে;

এবং

যেহেতু সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

ধারা-৪

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ধারা-৮

(১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা—

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্সের নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি; এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হইতে হইবে তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যাবলি সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১)-এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং ক্ষেত্রমত, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোনো শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

ধারা-৯

(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ–ধারা (১) ও (২)–এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ–ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮–এর উপ–ধারা (১)–এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন–মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ–ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করিতে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ–ধারা (৬)–এর অধীন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন—তথ্যের মুদ্রিত মূল্য, ইলেক্ট্রনিক ফরমেটের মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮–এর উপ–ধারা (১)–এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়াছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনো মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭–এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোনো অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোনো ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১৩

(১) কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোনো অভিযোগ দায়ের করিলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, যথা—

(ক) কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোনো তথ্য চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করিয়া, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(ঘ) কোনো তথ্যের এমন অঙ্কের মূল্য দাবি করা হইলে বা প্রদানে বাধ্য করা হইলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইলে বা যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইলে;

(চ) এই আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্ব–প্রণোদিত হইয়া অথবা কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারি করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোনো কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোনো অফিসের কোনো তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোনো সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারি করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়।

(৪) অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) তথ্য কমিশনের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা—

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও ক্ষেত্রমত, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;

(গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহা দূরীকরণার্থে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;

(ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং

(ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোনো আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

ধারা-২৫

(১) কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথা :

(ক) ধারা ১– এর উপ–ধারা (১)–এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(খ) ধারা ২৪–এর অধীন প্রদত্ত আপিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;

(গ) ধারা ২৪–এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

(২) উপ–ধারা (১)–এর দফা (ক)–তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোনো সময় এবং দফা (খ) ও (গ)–তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ–ধারা (২)–এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তথ্য কমিশন উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনোভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণে করণীয় কোনো কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ–ধারা (১)–এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কিংবা উপ–ধারা (৪) এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করিবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোনো তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৬) উপ–ধারা (৫)–এ উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া প্রধান তথ্য কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ–ধারা (৬)–এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তথ্য কমিশন উহার সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) এই ধারায় উল্লিখিত কোনো অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তাহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) কোনো অভিযোগের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(১০) উপ–ধারা (১)–এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হইলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ নিষ্পত্তি সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনোক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হইবে না।

(১১) এই ধারার অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা—

(ক) কোনো কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধান মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন, যথা—

(অ) অনুরোধকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রদান;

(আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;

(ই) বিশেষ কোনো তথ্য বা বিশেষ ধরনের তথ্যাবলি প্রকাশ;

(ঈ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের পালনীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;

(উ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ;

(ঊ) কোনো ক্ষতি বা অন্য কোনো প্রকার দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(খ) এই আইনে বর্ণিত কোনো জরিমানা আরোপ করা;

(গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা;

(ঘ) অভিযোগ খারিজ করা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতনভাবে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ;

(চ) তথ্যের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান;

(১২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১৩) তথ্য কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১৪) তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ধারা-২৭

(১) কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনোভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা—

(ক) কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;

(খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করিতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;

(ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করিয়াছেন;

(ঙ) কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনোক্রমেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

(২) উপ–ধারা (১)–এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উপ–ধারা (১) এ বর্ণিত কার্য করিয়া কোনো কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তথ্য কমিশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ–ধারা (২)–এ উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913)–এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

অধ্যায় : একুশ

চিকিৎসা আইন বিজ্ঞান (Medical Jurisprudence)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে অংশটি আইনের শাসন কার্যকর করতে বিচারকার্যে, ব্যক্তির নাগরিক ও সামাজিক অধিকার এবং জখম বা আঘাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেটিই হচ্ছে মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স।

একটি লোককে যখন আঘাত করা হল, তখন ডাক্তার যিনি অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্টার্ড তিনি ঐ লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাকে যে বা যারা আঘাত করেছে তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশকে আঘাতের বিষয়টি নিশ্চিত করতে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটিকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (এমসি) দেন। এই মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে ডাক্তার যেসব বিষয় উল্লেখ করেন—

১। শরীরের যেসব স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তার ক্রমানুযায়ী স্থানের নাম।

২। আঘাতের ধরন—(কাটা/থেঁতলানো, গুলির আঘাত) ইত্যাদি।

৩। জখমের মাপ—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা।

৪। ক্ষতের আনুমানিক সংঘটনের সময়।

৫। জখমের ধরন দেখে তা কী ধরনের অস্ত্রের আঘাত (ভোঁতা, ধারালো, সুচালো, হালকা, ভারি ইত্যাদি)।

৬। কী ধরনের জখম—সাধারণ/গুরুতর আঘাত।

৭। ডাক্তারের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্তব্য যা ঐচ্ছিক বিষয়।

আর যদি হত্যাকাণ্ড হয় তবে ডাক্তার মৃতদেহ মর্গে পাঠালে তার ময়নাতদন্ত করে পোস্ট মর্টেম (পিএম) রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে বিচারকার্যে বিচারকের সিদ্ধান্ত নিতে ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সাথে ঘটনার সত্যতা নিরূপণে সহযোগীতা করে। এই (পিএম) পোস্ট মর্টেম/ময়নাতদন্ত রিপোর্টে যা থাকে—

১। মৃতের মৃত্যুর মূল কারণ।

২। অন্যান্য কারণ যদি বিদ্যমান থাকে।

৩। কী ধরনের আঘাত, কোনস্থানে, জখমের প্রকৃতি ইত্যাদি।

৪। আঘাতটি কী—হমিসাইডাল (জিঘাংসামূলক), দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা কি না।

৫। ডাক্তারের মন্তব্য।

চিকিৎসকের এই এমসি(মেডিক্যাল সার্টিফিকেট) চিকিৎসার সনদ বা পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যা কিছুই মামলার তদন্তের ও বিচারের স্বার্থে দিয়ে থাকেন ঐ ডাক্তারকে বিচার কার্যক্রম চলার সময় আদালতে যেয়ে ঐ সনদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হয় এবং বিবাদী/আসামি ঐ সাক্ষ্যের উপর জেরা করতে পারেন যা সাক্ষ্য আইন অনুসারে পরিচালিত হবে।

মৃত্যুকালীন ঘোষণা : সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারায় মৃত্যুকালীন ঘোষণা সম্পর্কে বলা আছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার মৃত্যু সংঘটন সম্পর্কিত যে সাক্ষ্য দেয় তাকে মৃত্যুকালীন ঘোষণা বলে। এ ধরনের মৃত্যুকালীন ঘোষণার সময় চিকিৎসক পুলিশকে খবর দিবেন যাতে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মৃত্যুকালীন ঘোষণাটি রেকর্ড করতে পারেন। তবে এই ঘোষণা দেবার পূর্বে চিকিৎসক অবশ্যই ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপর প্রত্যয়ন করবেন যে, সে ব্যক্তি ঘোষণা দেবার মতো অবস্থায় আছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আসার বিলম্ব বা না পাওয়া গেলে চিকিৎসক মৃত্যুকালীন ঘোষণা রেকর্ড করতে পারবেন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল হচ্ছে ডাক্তারদের জন্য নীতিমালা প্রণয়নকারী ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান।

এখানে গ্রেজুয়েট ডাক্তারদের রেজিস্ট্রার্ড করা হয় এবং এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয় যাতে করে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারেন, জন্ম/মৃত্যু সনদ দিতে পারেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ে আদালতে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান বা মতামত দিতে পারেন। এ প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল নীতিমালাগুলো পালন ও জেনেভা ঘোষণা রক্ষা (হিপোক্রেটিক ওথ) করার মাধ্যমে ইথিকস্‌গুলো বাস্তবায়নে কাজ করে।

শনাক্তকরণ

একজন চিকিৎসক জীবিত ব্যক্তি শনাক্তকরণের জন্য কাজ করেন। মামলার জন্য বিষয়ের উপর চিকিৎসকের মতামত বিচার কাজকে স্বচ্ছ করবে। ক্ষেত্রগুলো হল—

১। ধর্ষণের ঘটনার প্রমাণের জন্য (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ধারা ৯)।

২। বয়স নির্ধারণের জন্য (নারী শিশু নি : দ : আইন ২ (ট) ধারা)।

৩। অপরাধমূলক গর্ভপাত প্রমাণের জন্য (দণ্ডবিধি ধারা ৩১২, ৩১৩, ৩১৪)।

৪। আসল পরিচয় উঘাটনের জন্য।

৫। বিতর্কিত লিঙ্গের জন্য।

৬। পলাতক সৈন্য ও অপরাধী নির্দিষ্টকরণ।

৭। হাসপাতালে নবজাতক শিশু মিশে গেলে তা খুঁজে বের করতে।

৮। হারিয়ে যাওয়া শিশুর পরিবারের পরিচয় পেতে।

৯। বয়স্ক ব্যক্তি/যে কোনো ব্যক্তি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললে।

উপরের ক্ষেত্রগুলোতে DNA test, মেডিক্যাল এক্সামিনেশন ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আদালত চিকিৎসকের মতামতের উপর গুরুত্ব দেন।

মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ ও শবদেহ (autopsy) পরীক্ষা করে যেসব বিষয় দেখে রিপোর্ট করা হয় তা হল—

১। মৃতব্যক্তিটি কোন জাতির ছিল।

২। তার লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম কী ছিল।

৩। পরিধানের পোশাক থাকলে তার ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা বুঝা যাবে।

৪। কুমারিত্ব/মাতৃত্বের নিদর্শন (মহিলা হলে)।

৫। পদচিহ্ন, শরীরের দাগ, উলকি চিহ্ন, পেশাগত দাগ।

৬। সঙ্গে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

এসব বিষয় পরীক্ষা করে একটি ধারণা দেবার জন্য বিস্তারিত রিপোর্ট বিশেষজ্ঞগণ দিতে পারে যা বিচারকার্যে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুসারে, ধারা ৩১৯ আঘাত এবং ধারা ৩২০–এর গুরুতর আঘাত, এসব প্রমাণের জন্য চিকিৎসক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেন।

দণ্ডবিধি ধারা ৩২০ অনুযায়ী গুরুতর আঘাত বলে প্রমাণিত হবে যদি আঘাতের ফলে—

১। পুরুষত্বহানী ঘটে।

২। চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হলে।

৩। শ্রবণশক্তি নষ্ট হলে।

৪। অঙ্গ বা গ্রন্থি নষ্ট হলে।

৫। অঙ্গ বা গ্রন্থির শক্তি নষ্ট হলে।

৬। মাথা/মুখমণ্ডল বিকৃত হলে।

৭। অস্থি/দন্ত; ভেঙে বা স্থানচ্যুত হলে।

৮। আহত ব্যক্তি ২০ দিন প্রচণ্ড দৈহিক যন্ত্রণায় ভুগলে।

জখমের ধরন বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞগণ তা আত্মহত্যামূলক বা হত্যামূলক তা বলতে পারেন; মৃত্যুর অনেক পূর্বের ক্ষত এবং ক্ষতজনীত মৃত্যুর ক্ষত চিহ্নিত করতে পারেন; মৃত্যুর পূর্বের জমাট বাঁধা রক্ত ও মৃত্যুকালীন জমাট বাঁধা রক্ত চিহ্নিত করতে

পারেন; অনেকগুলো জখমের মধ্যে কোন জখমটি মৃত্যুর কারণ তা বলতে পারেন। এমনকি জখমের স্থান, ব্যবহৃত অস্ত্র ও আঘাতের পরিণতি সম্পর্কে আঘাতকারীর পূর্বজ্ঞান বিবেচনা করে হত্যাটি অপরাধমূলক নর হত্যা কি না তা বলতে পারেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা বন্দুকের গুলি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত স্থান দেখে তা অনুমান করা যাবে তা কতটুকু দূরত্ব থেকে ছোড়া হয়েছে। কী ধরনের বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়েছে, মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল কি না বা আত্মহত্যামূলক কি না ইত্যাদি।

ময়নাতদন্ত (Postmortem) রিপোর্টের নমুনা

শ্বাসরুদ্ধ বা স্ট্রাঙ্গুলেশন দ্বারা মৃত্যুর জন্য হত্যামূলক বা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যামূলক হতে পারে। এক্ষেত্রে কীভাবে শ্বাসরোধ করা হয়েছে, কী দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছে তা বিবেচনা করে ফাঁস দেয়া হত্যা/আত্মহত্যা তা ধারণা করা যায়। গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হলে দড়িতে একাধিক গিরা থাকবে, ঘাড়ে/শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকবে। ফাঁসির দাগ গোলাকৃতি, সর্বত্র একভাবে টানা এবং ঘাড়ের উপর থেকে কিঞ্চিৎ নিচের দিকে চলমান।

বিষবিজ্ঞান বা টক্সিকলজি দ্বারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ মৃত ব্যক্তি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু বরণ করেছে কি না তা পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার দ্বারা বুঝা যায় বিষক্রিয়ার কারণ ও কী দ্বারা বিষক্রিয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ চিহ্নিত করতে সহজ হয়।